

อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีจับบุคคลและค้นที่รโหฐาน

โดย

นางสาวเบญจวรรณ หนูพยันต์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายอาญา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555

อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีจับบุคคลและค้นที่รโหฐาน

โดย

นางสาวเบญจวรรณ หนูพยันต์

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
สาขากฎหมายอาญา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555

Powers of the National Anti-Corruption Commission to Arrest the Person and Search in Private Property

By

Miss Benjawon Noopayan

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements

for the Degree of Master of Laws

Criminal Law

Faculty of Law

Thammasat University

2012

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

วิทยานิพนธ์

ของ

นางสาวเบญจวรรณ หนูพยันต์

เรื่อง

อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในกรณีจับบุคคลและค้นที่รโหฐาน

ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติ ให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
นิติศาสตรมหาบัณฑิต

เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม 2555

ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(ศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ)

กรรมการและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ _____

(รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(ศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต)

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ _____

(นายอุดมศักดิ์ ดุลยประพันธ์)

บทคัดย่อ

ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น ผู้กระทำความผิดคือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และรู้ช่องว่างของกฎหมายเป็นอย่างดี ลักษณะการกระทำความผิดจึงไม่เหมือนกับคดีอาญาทั่วไป การดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงยุ่งยากซับซ้อน พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายที่บัญญัติให้อำนาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ในการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ขณะเดียวกันก็กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นการจำกัดอำนาจหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหามากกว่าประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ ตลอดจนมิได้คำนึงถึงหลักประกันการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อส่งฟ้องคดีต่อศาล เป็นเหตุให้ไม่อาจนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจับ ควบคุม ขังผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐภายหลังที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ฟ้องคดีเอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจยื่นคำร้องขอออกหมายจับต่อศาลที่มีเขตอำนาจไว้ชัดเจน แต่บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาและดำเนินการยื่นคำร้องขอออกหมายจับต่อศาลที่มีเขตอำนาจ ทั้งที่มิได้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น อีกทั้งในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด มักจะรู้ช่องทางที่จะปิดบัง ทำลาย หรือซ่อนเร้น พยานหลักฐานทำให้การเข้าถึงพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานหรือผู้ถูกกล่าวหากระทำได้ยาก ประกอบกับเรื่องกล่าวหาหรือคดีที่เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มิใช่เรื่องกล่าวหาที่มีการกระทำความผิดซึ่งหน้า ดังนั้น การค้นโดยไม่มีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (1) (2) และ (3) จึงไม่อาจนำมาใช้บังคับในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ และหากเป็นการค้นตามมาตรา 92 (4) จะต้องเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้อาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมา

ได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน แต่สำหรับในขั้นตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการเริ่มต้นของคดีหรือในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในบางคดียังไม่มีพยานหลักฐานตามสมควร (Probable Cause) ว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นพยานพิสูจน์การกระทำความผิด หากมีการใช้อำนาจค้นโดยไม่มีหมายค้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรย่อมเป็นเหตุให้การค้นดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย อย่างไรก็ตาม แม้มาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 จะบัญญัติให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนก็ตาม แต่เมื่อมีเหตุให้จับหรือค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก็มิอาจจับผู้กระทำความผิดหรือทำการค้นได้อย่างทันท่วงที เนื่องจากการจับบุคคล หรือการค้นสถานที่นั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีหมายจับหรือหมายค้นที่ออกโดยศาลและต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น

จากการศึกษาการใช้อำนาจจับ คุมขังบุคคล และค้นที่รโหฐานขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตในต่างประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ซึ่งมีการกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน โดยเน้นกระบวนการเข้าถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และเน้นการนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย ทำให้การดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องแก้ไขข้อจำกัดการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อทำให้การเข้าถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และมีหลักประกันการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งฟ้องคดีต่อศาลได้ โดยแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25(2) มาตรา 26(2) มาตรา 31 วรรคสอง มาตรา 45/1 วรรคสอง มาตรา 49 และมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เพื่อให้อำนาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจจับตัวผู้ถูกกล่าวหาภายหลังจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดเพื่อนำตัวมาฟ้องคดีต่อศาล และให้อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มีอำนาจจับตัวผู้ถูกกล่าวหาในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น โดยไม่ต้องมีหมายและไม่ต้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติมอบหมายเป็นรายคดี รวมทั้งให้อำนาจค้นโดยไม่ต้องมีหมาย ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ในสถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใดได้ในทันที หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูก

กล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้พยายามปกปิดหรือทำลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้มีหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด หรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากจะรอหมายค้น สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Abstract

Corruption or malfeasance is act committed by state officials who possess knowledge and capabilities. They know well the loopholes in the law. These acts are different from general crimes. This means the criminalization process of state officials is usually very complicated. The Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999), not only endows the National Anti-Corruption Commission (NACC) with powers and duties to inquire into facts for criminal proceeding of the alleged state officials, but also sets forth the rules and process for such criminalization process with regards to rights and freedom of the alleged as well. In turn, the powers of the competent officials are limited. Therefore, the effectiveness of the competent officials to inquire into facts and gather evidence in order to prove the alleged culprits and bring the corrupt officials to justice in compromised. For example, the NACC still needs to contact the police in order to bring in the alleged and file for arrest warrant. Moreover, the corrupt officials usually know how to conceal or destroy the evidence, making it more difficult for the competent officials to get their hands on the evidence left behind in the offices involved. Under Thai Criminal Procedure Code, searches without warrants for corruption or malfeasance are not allowed. Moreover, these cases are not flagrant offences. Therefore, Criminal Procedure Code Section 92 (1), (2) and (3), which justify searches without warrants, cannot be applied. Searches in accordance with the Code, Section 92 (4) are only justified if there is clear indication towards seizure of important evidence to prove the crime. There must also be a clear reason to believe that the evidence may be moved or destroyed if the granting of such search warrant takes too long. For earlier stage of facts inquiry, there usually is not enough probable cause to justify such searches, which might make the attempt unlawful.

Even though the Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999) Section 31 (2) empowers the NACC and the competent officers the investigative authority, they cannot arrest the alleged immediately because arrest and searches of property are only possible with warrants granted by the court.

From the analysis of authority to arrest and detain a person, together with authority to search the private property of anti-corruption units in Singapore, Malaysia and Hong Kong, these organizations are endowed with powers to quickly inquire into facts and evidence, with emphasis given to bringing the corrupt officials into justice. As a result, they work very effectively. In order for the NACC to get swiftly acquire evidence, inquire into facts and bring the corrupt officials into the criminalization process, it is certain that the limitations of NACC's powers and authorities must be removed, especially with regards to evidence collection and detention of the alleged by amending the Organic Act on Counter Corruption, B.E. 2542 (1999) Sections 25(2), 26(2), 31 para 2, 45/1 para 2, 49 and 98, the NACC and competent officers are endowed with authority to bring into custody the alleged after the NACC finds them guilty of corruption. This also includes flagrant offences, cases where the alleged may flea or tamper with evidence. The NACC may search without warrants at any locations where there is indication that the alleged or those involved may conceal or tamper with evidence, or where there is indication that the evidence may be moved or destroy if the warrant is not issued in time.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ เนื่องจากได้รับความเมตตากรุณาเป็นอย่างสูงจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ที่กรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ โดยได้เสียสละเวลาอันมีค่ายิ่ง ให้คำปรึกษา ชี้แนะแนวทางการทำวิทยานิพนธ์ ให้ความช่วยเหลือ และตรวจทานแก้ไขวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ให้แก่ผู้เขียนจนวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ท่านศาสตราจารย์ ดร. ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ ที่ให้ความกรุณารับเป็นประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ท่านศาสตราจารย์ ดร. อุดม รัฐอมฤต และท่านอาจารย์อุดมศักดิ์ ดุลยประพันธ์ ที่ให้ความกรุณารับเป็นกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ซึ่งทุกท่านได้ให้คำแนะนำและข้อชี้แนะที่เป็นประโยชน์ต่อการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นอย่างยิ่ง

ผู้เขียนขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาของผู้เขียนมาโดยตลอด ขอบคุณนุ่น หนูได้ และพี่วี ที่คอยให้การช่วยเหลือให้การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ รวมทั้งเพื่อนๆ พี่ๆ สำนักไต่สวนการทุจริตภาครัฐ 3 สำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโท ที่คอยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดี รวมทั้งขอขอบคุณครอบครัวที่ให้กำลังใจตลอดมา และขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือในการจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่ไม่ได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ด้วย หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผู้เขียนขอน้อมรับไว้ด้วยความยินดี

นางสาวเบญจวรรณ หนูพยันต์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พ.ศ. 2555

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ ..... (1)

กิตติกรรมประกาศ ..... (6)

บทที่

1. บทนำ 1

1.1 ความสำคัญของปัญหา 1
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 8
1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 8
1.4 สมมติฐานของการวิจัย 9
1.5 วิธีดำเนินการวิจัย 9
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย 10

2. สภาพปัญหาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล 11

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 11
2.1.1 แนวความคิดพื้นฐานของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 12
2.1.2 วัตถุประสงค์ของการบัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ .. 15
2.1.3 ลักษณะเฉพาะของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 17
2.1.4 ความเสียหายของการการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 19
2.1.5 ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย 19
2.1.5.1 ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime Control) 21
2.1.5.2 ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) 21

2.2 สภาพปัญหาและแนวความคิดในการรวบรวมพยานหลักฐาน..... 24
2.2.1 การรวบรวมพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา..... 25
2.2.2 แนวความคิดและที่มาของการรวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 26
2.2.3 ปัญหาและข้อจำกัดในการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 28
2.3 แนวความคิดในการคุ้มครองและการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล..... 31
2.3.1 หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล..... 32
2.3.1.1 การคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 32
2.3.1.2 การคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 35
2.3.1.3 การคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 35
2.3.2 หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล. 36
2.3.2.1 ความมุ่งหมายและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิเสรีภาพ 36
2.3.2.2 หลักเกณฑ์ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ.... 40

3. อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและการค้นที่รโหฐานขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยและต่างประเทศ..... 55

3.1 อำนาจหน้าที่ในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยและต่างประเทศ 55
3.1.1 อำนาจในการจับ 56

3.1.1.1 อำนาจในการจับของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 56
3.1.1.2 อำนาจในการจับของ The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) ประเทศสิงคโปร์ 65
3.1.1.3 อำนาจในการจับของ Independent Commission Against Corruption (ICAC) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 69
3.1.1.4 อำนาจในการจับของ The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ประเทศมาเลเซีย 72
3.1.2 อำนาจในควบคุม และขัง 73
3.1.2.1 อำนาจในการควบคุมและขังของคณะกรรมการ ป.ป.ช... 73
3.1.2.2 อำนาจในการควบคุมและขังของ The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) ประเทศสิงคโปร์ 75
3.1.2.3 อำนาจในการควบคุมและขังของ Independent Commission Against Corruption (ICAC) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง 76
3.1.2.4 อำนาจในการควบคุมและขังของ The Malaysian Anti- . Corruption Commission (MACC) ประเทศมาเลเซีย.... 77
3.2 อำนาจในการค้นที่รโหฐานขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยและต่างประเทศ 78
3.2.1 อำนาจในการค้นที่รโหฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 79
3.2.2 อำนาจในการค้นที่รโหฐานของ The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) ประเทศสิงคโปร์ 81
3.2.3 อำนาจในการค้นที่รโหฐานของ Independent Commission Against Corruption (ICAC) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง..... 82
3.2.4 อำนาจในการค้นที่รโหฐานของ The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ประเทศมาเลเซีย 83

4. ปัญหาการใช้อำนาจและแนวทางการแก้ปัญหา 87

4.1 ปัญหาการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและการค้นที่รโหฐาน..... 88

4.1.1 ปัญหาการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล..... 88
4.1.1.1 ปัญหาการใช้อำนาจในการจับ..... 88
4.1.1.2 ปัญหาการใช้อำนาจในการควบคุมและการขัง..... 102
4.1.2 ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานโดยการค้นที่รโหฐาน..... 107
4.2 แนวทางการแก้ปัญหา..... 111

5. บทสรุปและข้อเสนอแนะ..... 114

5.1 บทสรุป..... 114
5.1.1 ปัญหาในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล..... 114
5.1.2 ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานโดยการค้นที่รโหฐาน..... 121
5.2 ข้อเสนอแนะ..... 123

บรรณานุกรม..... 129

ภาคผนวก

ก. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555..... 135

ข. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554..... 157

ประวัติการศึกษา..... 164

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรียกโดยย่อว่า “คณะกรรมการ ป.ป.ช.”[1] เป็นองค์กรที่มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ ไต่สวนข้อเท็จจริงและทำความเห็นในกรณีที่มีการร้องขอให้ถอดถอนเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำรงตำแหน่งในระดับสูงออกจากตำแหน่ง หรือดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ และไต่สวนวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ขอศึกษาเฉพาะการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยคำนึงถึงสิทธิเสรีภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกกล่าวหามากกว่าประสิทธิภาพในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ ตลอดจนมิได้คำนึงถึงหลักประกันการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีเพื่อส่งฟ้องศาลภายหลังการชี้มูลความผิด และยังมีข้อจำกัดอำนาจในการค้นเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆ ในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กล่าวคือ การจับบุคคล หรือการค้นสถานที่นั้นจะกระทำได้ต่อเมื่อมีหมายจับหรือหมายค้นที่ออกโดยศาลเท่านั้น และแม้จะมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก็มิอาจดำเนินการค้นได้เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานเจ้าหน้าที่มีฐานะเป็นเพียงเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย

---

[1]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 6

อาญา เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจทำการค้นสถานที่รวมทั้งยานพาหนะในทันทีที่สงสัยว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดได้ จึงทำให้ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องอาศัยช่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ถูกจำกัดอำนาจพยายามปกปิดหรือทำลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้มีหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด เป็นเหตุให้การแสวงหาพยานหลักฐานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และเป็นมูลเหตุที่สำคัญที่ทำให้ต้องยุติการดำเนินคดีไปเป็นจำนวนมาก

ต่อมาได้มีการตรารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยกำหนดกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหม่ จึงมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 เพื่อให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และแก้ไขเพิ่มเติมสถานะและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยบัญญัติให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน[2] ซึ่งเมื่อพิจารณาถ้อยคำตามบทบัญญัติดังกล่าวย่อมมีผลให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน มีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยมีอำนาจในการยื่นคำร้องขอออกหมายค้นต่อศาลที่มีเขตอำนาจและมีอำนาจค้นได้หากมีเหตุให้ค้นได้โดยไม่มีหมายค้น แต่อย่างไรก็ดี การใช้อำนาจดังกล่าวของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวนตามความเป็นจริงยังมีข้อจำกัดบางประการ กล่าวคือ เมื่อการค้นโดยไม่มีหมายศาลจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92[3] แต่คดีทุจริตต่อ

---

[2]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 31

[3]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 ห้ามมิให้ค้นในที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นหรือคำสั่งของศาล เว้นแต่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเป็นผู้ค้น และในกรณีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน

หน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งต่อหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเป็นคดีที่หาพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดได้ยาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด มักจะรู้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างดี ทำให้รู้ช่องทางที่จะปิดบัง ทำลาย หรือซ่อนเร้น พยานหลักฐาน การเข้าถึงพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานหรือผู้ถูกกล่าวหากระทำได้ยาก ประกอบกับเรื่องกล่าวหาหรือคดีที่เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มิใช่เรื่องกล่าวหาที่มีการกระทำความผิดซึ่งหน้า ดังนั้น การค้นโดยไม่มีหมายค้นตามมาตรา 92 (1) (2) และ (3) จึงไม่อาจนำมาใช้บังคับในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ และหากเป็นการค้นตามมาตรา 92 (4) จะต้องเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้อาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน แต่สำหรับในขั้นตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการเริ่มต้นของคดีหรือในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในบางคดียังไม่มีพยานหลักฐานตามสมควร (Probable Cause) ว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นพยานพิสูจน์การกระทำความผิด หากมีการใช้อำนาจค้นโดยไม่มีหมายค้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรย่อมเป็นเหตุให้การค้นดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การค้นโดยไม่มีหมายศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ไม่อาจกระทำได้ เว้นแต่เป็นการค้นตัวบุคคลผู้มีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 (5) ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน ไม่สามารถใช้อำนาจได้ในทันท่วงทีส่งผลให้พยานหลักฐานสำคัญแห่งคดีอาจถูกทำลาย สูญหาย หรือถูกบิดเบือนไป และ

---

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำ ความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำ ความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78 0y[

เป็นมูลเหตุที่สำคัญที่ทำให้ต้องยุติการดำเนินคดีไปเป็นจำนวนมาก แตกต่างจากองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตในต่างประเทศที่เน้นกระบวนการเข้าถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว และให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ทำการค้นโดยไม่มีหมายได้ เพียงแต่มีเหตุอันควรสงสัยหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีหลักฐานในการกระทำความผิด จึงเป็นมูลเหตุสำคัญที่ทำให้การปราบปรามการทุจริตขององค์กรป้องกันและปราบปรามต่างประเทศสามารถยับยั้งการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นอกจากกระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว กระบวนการที่สำคัญอีกประการ คือ กระบวนการเพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษทางอาญา ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. จำเป็นต้องใช้อำนาจรัฐในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา ได้แก่ การจับ การควบคุม และการขัง ซึ่งกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงมิได้ ในการนี้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26 (2) กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการขอศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป ซึ่งเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้หมายจับมาแล้วจะต้องส่งหมายจับดังกล่าวไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเนื่องจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีฐานะเพียงพนักงานเจ้าหน้าที่ตามประมวลอาญาเท่านั้น ไม่อาจจับ ควบคุม หรือขัง บุคคลใดได้ ตลอดจนไม่มีสถานที่ในการควบคุมตัวบุคคล แม้ต่อมาจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 31 วรรคสอง โดยบัญญัติให้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน ตลอดจนบัญญัติให้เลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[4] แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องจับหรือควบคุมตัวบุคคล เลขาธิการพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน จะต้องนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณา

[4]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 44/1

มอบหมายตามที่เห็นสมควร ซึ่งหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องจับหรือควบคุมบุคคลใดก็จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ในการยื่นคำร้องต่อศาลนอกจากจะต้องปรากฏเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 แล้ว การใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา จะต้องอยู่ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26 (2) โดยจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ซึ่งเป็นการจำกัดการใช้อำนาจไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่มากกว่าคดีอาญาโดยทั่วๆ ไป เป็นเหตุให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยเหตุดังกล่าวในการหลบหนีในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิด ไปเป็นจำนวนมาก สำหรับการจับและควบคุมตัวบุคคลผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เมื่อจะมีการฟ้องคดีนั้น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นเหตุให้มีการจำแนกขอบเขตการใช้อำนาจรัฐ ในการจับและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชั้นการฟ้องคดีเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง และกรณีที่อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดี กล่าวคือ ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง เมื่อต้องมีการจับกุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อส่งฟ้องต่อศาลพร้อมกับคำฟ้อง กฎหมายบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อฟ้องคดีตามมาตรา 74 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจึงต้องเป็นผู้ยื่นคำร้องขอออกหมายจับต่อศาลที่มีเขตอำนาจทั้งๆ ที่มิได้เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น แต่หากเป็นกรณีที่อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดี มาตรา 26 (2) บัญญัติไว้อย่างชัดเจนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการยื่นคำร้องขอออกหมายจับ จึงก่อให้เกิดประเด็นปัญหาในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องฟ้องคดีเองและจำเป็นต้องนำตัวจับกุมตัวผู้ถูกกล่าวหา แต่ศาลไม่ออกหมายจับโดยวินิจฉัยว่าเป็นการข้ามขั้นตอนตามมาตรา 74 วรรคสอง

นอกจากการจับโดยใช้หมายจับที่ออกโดยศาลแล้ว เมื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ

ชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน ย่อมทำให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวนจำเป็นต้องจับบุคคล เมื่อปรากฏเหตุให้จับได้โดยไม่มีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 เช่น เมื่อปรากฏหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวนต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย แต่อย่างไรก็ดี ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการและพนักงานไต่สวน ไม่อาจกระทำได้เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้โดยลำพัง เนื่องจากการจับหรือคุมขังบุคคลใดนั้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยมีหมายอาญาที่ออกโดยศาลหรือเข้าเหตุให้ดำเนินการโดยไม่มีหมายนั้นเป็นอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเท่านั้น เป็นเหตุให้ไม่สามารถใช้เหตุฉุกเฉินให้จับได้โดยไม่มีหมายจับได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจับและคุมขังบุคคลไว้ว่า “.... คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการ” ซึ่งการร่วมหรือการแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการในบางกรณียังเป็นปัญหาในการจับหรือคุมขังบุคคลเป็นเหตุให้ไม่อาจนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษได้

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าแม้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 โดยการบัญญัติให้อำนาจรัฐแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอำนาจในทางกฎหมายหลายประการดังที่กล่าวมาข้างต้น ย่อมส่งผลให้การปราบปรามการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีฐานะทางสังคม การกระทำความผิดจึงมีลักษณะที่ซับซ้อน หรือมีการใช้เทคนิคชั้นสูงในการกระทำความผิดทำได้ยากขึ้น โดยเฉพาะทำให้ยากแก่การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน

ค้นหาความจริง และนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ ทำให้การดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขาดประสิทธิภาพ

จากการศึกษาการใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและการค้นที่รโหฐาน ได้แก่ การจับ ค้น ควบคุม และขัง ขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตในต่างประเทศ เช่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐเนื่องจากการมีกฎหมายให้อำนาจโดยกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน เช่น ให้อำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่จับ หรือค้น ได้โดยไม่มีหมาย หากเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ หรือการให้อำนาจในการควบคุม หรือขัง ไว้อย่างชัดเจน ทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเข้าถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนการนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้จากดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชัน ซึ่งประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศมีดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันเป็นลำดับที่ 1 ของทวีปเอเชีย และลำดับที่ 5 ของโลกซึ่งมีคะแนนสูงถึง 9.2 ส่วนเขตปกครองพิเศษฮ่องกง มีดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันเป็นลำดับที่ 12 มีคะแนน 8.4 และประเทศมาเลเซียมีดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันเป็นลำดับที่ 60 มีคะแนน 4.3 ในขณะที่ประเทศไทย เป็นประเทศมีดรรชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันเป็นลำดับที่ 80 มีคะแนนเพียง 3.4 คะแนน[5] ดังนั้น เมื่อพิจารณาประกอบกับรัฐธรรมนูญที่ได้บัญญัติรับรองสิทธิในกระบวนการยุติธรรมว่า ในคดีอาญา ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยไม่มีความผิด ก่อนมีคำพิพากษาอันถึงที่สุดแสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิด จะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ได้แก่ การจับ ค้น ควบคุม หรือขัง ซึ่งเป็นมาตรการที่กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคล จึงต้องกระทำเท่าที่กฎหมายให้อำนาจเท่าที่จำเป็น ไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องศึกษาถึงหลักกฎหมายที่ถูกต้องในการใช้อำนาจรัฐของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการจับ ค้น ควบคุม หรือขังและกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้ปฏิบัติด้วยความเข้าใจและมีมาตรฐานเดียวกัน ไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาการใช้อำนาจดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการใช้อำนาจรัฐ

---

[5]สืบค้นจาก http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/,วันที่ 9 ธันวาคม 2554.

และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล เป็นมาตรฐานสากล และเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่ได้จัดตั้งองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจที่เป็นองค์กรอิสระ

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย

1. เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัญหาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การรวบรวมพยานหลักฐาน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในคดีอาญา และการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจับ ควบคุม ขัง และค้น ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2. เพื่อให้ทราบถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวกับการจับ ค้น ควบคุม และขัง และศึกษาเปรียบเทียบกับต่างประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย เช่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย

3. เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวกับการจับ ควบคุม ขัง และค้น

1.3 ขอบเขตของการศึกษาวิจัย

การวิจัยมีขอบเขตในการศึกษา ดังนี้

1. การดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ในการจับ ค้น ควบคุมตัว และขังบุคคล

2. อำนาจหน้าที่ ตลอดจนวิธีปฏิบัติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจับ ค้น ควบคุมตัว และขังบุคคลรวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการกับผู้ต้องหา

3. อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานขององค์กรที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในต่างประเทศที่เกี่ยวกับการจับ ค้น ควบคุมตัว และขังบุคคล

1.4 สมมติฐานของการวิจัย

เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ได้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมากจนเกินไป ส่งผลให้การใช้อำนาจรัฐแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานและเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร แม้จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 31 วรรคสอง ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอำนาจในทางกฎหมาย โดยเมื่อมีกรณีต้องเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจสอบ ค้นเอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงหรือแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือในกรณีที่ต้องจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีซึ่งต้องใช้อำนาจรัฐในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล เนื่องจากมีเหตุฉุกเฉินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน กลับไม่อาจจับ หรือค้นโดยไม่มีหมายศาลในทันท่วงที เป็นเหตุให้พยานหลักฐานสำคัญแห่งคดีอาจถูกทำลาย สูญหาย หรือถูกบิดเบือนไป ไม่อาจนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีได้ ทำให้ต้องยุติการดำเนินคดีไปเป็นจำนวนมาก จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้การใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและการค้นที่รโหฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีความสมดุลระหว่างการใช้อำนาจรัฐและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคล

1.5 วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีการวิจัยเป็นการวิจัยเอกสารโดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเอกสาร ตำรา หนังสือ บทความที่เกี่ยวข้อง เมื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับหลักกฎหมายและวิธีปฏิบัติแล้วจึงนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และศึกษาถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและวิธีปฏิบัติงานขององค์กรที่มีหน้าที่ในการต่อต้านการคอร์รัปชันในต่างประเทศ เช่น เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ในเรื่องการจับ ควบคุม ขัง และค้น เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไข

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการศึกษาวิจัย

1. ทำให้ทราบถึงสภาพปัญหาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การรวบรวมพยานหลักฐาน การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ในคดีอาญา และการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจับ ควบคุม ขัง และค้นที่รโหฐาน ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

2. ทำให้ทราบถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวกับการจับ ค้น ควบคุม และขัง

3. ทำให้ทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินคดีอาญากับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกี่ยวกับการจับ ค้น ควบคุม และขัง

บทที่ 2

สภาพปัญหาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ การรวบรวมพยานหลักฐาน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะเป็นองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ทำหน้าที่ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม จึงมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นมาเพื่อให้อำนาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าวไว้เป็นการเฉพาะ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีฐานะทางสังคม การกระทำความผิดจึงมีลักษณะที่ซับซ้อน หรือมีการใช้เทคนิคชั้นสูงในการกระทำความผิด ทำให้ยากแก่การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ค้นหาความจริง และนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ ไม่สามารถป้องกันและปราบปรามการใช้อำนาจรัฐโดยมิชอบได้ ส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศในวงกว้างไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศ แม้ว่าการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐดังกล่าวจะทำได้ยาก การใช้อำนาจรัฐก็ยังต้องอยู่บนพื้นฐานหลักการจำกัดสิทธิและเสรีภาพที่ได้สัดส่วนด้วยจะต้องกระทบกับสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสัดส่วนมิได้ ในบทนี้ ผู้ศึกษาจึงขอนำเสนอสภาพปัญหาแนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการการรวบรวมพยานหลักฐาน และการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล เพื่อนำไปสู่การพิจารณาแก้ไขปัญหาอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล และการค้นที่รโหฐาน ที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตต่อหน้าที่อย่างไรจึงจะเป็นไปหลักการตามแนวคิดทฤษฎีดังจะกล่าวต่อไปนี้

2.1 แนวความคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ เป็นอาชญากรรมที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคล ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงาน ไม่ว่าในภาคราชการ รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน และได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่ดังกล่าวในทางมิชอบเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อย่างไรก็ดีการควบคุมการ

กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมาก เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดเป็นที่ยกย่องของสังคม มีความรู้ความสามารถ ใช้เทคนิค และการวางแผนที่มีประสิทธิภาพสูง มีเงื่อนไขยุ่งยากสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นการยากแก่การสอบสวนและพิจารณา มีลักษณะซ่อนเร้นจากสายตาของสาธารณะชนและสื่อมวลชนอีกด้วย การค้นพบและการเปิดเผยเกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้จึงมีลักษณะต่ำมาก แม้จะมีจัดตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ แต่ก็ต้องประสบปัญหาในการแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐานเนื่องจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมีรูปแบบการกระทำความผิดที่ยุ่งยากซับซ้อนกว่าคดีอาญาโดยทั่วไป พยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ที่จะนำมาสู่การพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาก็อยู่ในความครอบครองของเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด แม้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะสามารถเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคล หรือมีหนังสือให้หน่วยงานดำเนินการเพื่อประโยชน์แห่งการปฏิบัติหน้าที่แต่เอกสารที่หน่วยงานจัดส่งมาให้มักจะปกปิด ซ่อนเร้นข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่สำคัญ เป็นเหตุให้ไม่สามารถรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อพิสูจน์ความผิดของผู้ถูกกล่าวหาได้ ส่งผลให้กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่มีความน่าเชื่อถือ ทำให้ไม่สามารถแสวงหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดของเจ้าพนักงานผู้กระทำความผิด ทำให้ผู้กระทำความผิดรอดพ้นจากการถูกดำเนินคดีไปเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเห็นได้จากผลงานด้านการปราบปรามการทุจริตในปีงบประมาณ 2553 ซึ่งมีเรื่องกล่าวหาซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับไว้ดำเนินการไต่สวน จำนวน 8,678 เรื่อง แต่สามารถดำเนินการแล้วเสร็จเพียง 1,104 เรื่อง เท่านั้น[1] ดังนั้น เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุหรือสภาพปัญหาตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจำเป็นต้องศึกษาในเรื่องดังต่อไปนี้

2.1.1 แนวความคิดพื้นฐานของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตถือว่าเป็นอาชญากรรมประเภทหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม การเมืองตลอดจนความเชื่อมั่นระหว่างประเทศ ในขอบเขตของกฎหมายไทยการทุจริตหมายถึงพฤติการณ์การกระทำของ

---

[1]ผลงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. รอบตุลาคม 2552 – 2553, http://www.nacc.go.th/download/article/article_20100901170909.pdf,วันที่ 9 มิถุนายน 2555.

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าในกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีตำแหน่งหรือหน้าที่ในเรื่องนั้นหรือไม่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ไม่ว่าพฤติการณ์ดังกล่าวจะมุ่งที่ผลประโยชน์ในทางทรัพย์สิน หรือประโยชน์ทางอื่นที่มิใช่ทรัพย์สินก็ตาม[2] เช่น การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่กลั่นแกล้งราษฎร หรือมีเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราษฎรหรือราษฎรหรือราชการ เช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเช่นกัน หรือการใช้ตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์แก่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูง ซึ่งถือว่าเป็นการเอารัดเอาเปรียบส่วนรวมและไม่เป็นธรรมแก่ผู้มีความรู้ความสามารถอันควรคู่กับตำแหน่งนั้น หรือกรณีนักการเมืองใช้อำนาจในการกำหนดนโยบายทางด้านเศรษฐกิจไปในทิศทางที่เอื้อผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มบุคคลบางกลุ่มก่อนการเลือกตั้งเพื่อที่จะได้รับเลือกกลับเข้ามาในตำแหน่งอีกครั้ง ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือการทุจริตอาจมีความหมายหลายมิติและมองได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านการใช้ตำแหน่งหน้าที่การงานทำการทุจริต หรือเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น หรือละเว้นกระทำการบางอย่าง นอกจากนี้ยังมีความหมายไปถึงการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อเหตุผลมิบังควรด้วย ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการจึงรวมไปถึงพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไปจากหน้าที่ปกติ เช่น การใช้อิทธิพลส่วนตัวบางประการ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหากมองในมิติด้านกฎหมายความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการทุจริตอาจตรงกับคำว่าการทุจริตในวงราชการ ได้แก่ การฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือทุจริต ในสมัยศักดินาคอรัปชั่นหมายถึงการฉ้อราษฎร (หลอก โกงราษฎร) และบังหลวงคือเอาของหลวงมาเป็นของตน นอกจากนี้ตามกฎหมายตราสามดวงยังหมายถึงการข่มเหงราษฎร การปลอมแปลงพระธรรมนูญ พระโองการ พระราชกำหนดต่างๆ อำพรางบังอาจกรรโชกราษฎรให้ได้รับความเดือดร้อน ปกปิดป้องกันผู้มีคดีและผู้ร้ายมิส่งให้ตุลาการดำเนินคดี[3] ตามประมวลกฎหมายอาญาให้ความหมายของคำว่า “โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหา

---

[2]อุดม รัฐอมฤต, การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546), น.16.

[3]ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์,คอรัปชันกับประชาธิปไตย, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,2537),น.33.

ประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น[4] และตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ให้ความหมายของคำว่า "ทุจริตต่อหน้าที่" ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่ หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมีพื้นฐานความคิดมาจากการใช้อำนาจปกครองและบริหารราชการแผ่นดิน สืบเนื่องจากการมีผู้เข้ามาเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่แทนรัฐ ทั้งในด้านการปกครอง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการให้บริการแก่ประชาชนของรัฐ และการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลเหล่านั้นอาจกระทบกระเทือนถึงผลประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของรัฐและประชาชนโดยทั่วไปได้[5] ถ้าบุคคลเหล่านี้ใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งของตนไปในทางที่มิชอบ รัฐจึงต้องมีกลไกหรือมาตรการในการควบคุมการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย และเพื่อเป็นการยืนยันหลักการที่ว่า การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ราชการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กระทำการแทนรัฐนั้นจะต้องมีเพื่อรักษาผลประโยชน์มหาชนเท่านั้น และการใช้อำนาจของรัฐเหล่านั้นต้องถูกตรวจสอบได้ ฉะนั้น การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมายก็ดี หรือใช้ไปในทางที่ขัดต่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวก็ดี ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนจึงสมควรถูกลงโทษ และเครื่องมือที่รัฐนำมาใช้ในการควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็คือ กฎหมาย ทั้งนี้ ในปัจจุบันรัฐได้กำหนด

---

[4]เอมอร ไชยบัวแดง และคณะ, "มาตรการตรวจสอบเพ่งเล็งเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานที่มีแนวโน้มการทุจริตคอร์รัปชั่น", เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ว่าด้วยงานยุติธรรม ครั้งที่ 3 "กระบวนการยุติธรรมกับบทบาทการแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่น" วันที่ 22-23 สิงหาคม 2548, น.10. อ้างถึงใน ทินพันธ์ นาคะตะ, การเมืองการบริหารไทยภาระของชาติ, โครงการเอกสารและตำราสมาคมสังคมศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ,2541), น. 225-228.

[5]บวรศักดิ์ อุวรรณโณ, กฎหมายมหาชน เล่ม 1 , (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536),น. 29.

มาตรการทางกฎหมายขึ้นมาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐขึ้นมาหลายทาง เช่น มาตรการในทางแพ่ง มาตรการทางอาญา และมาตรการในทางกฎหมายปกครองและทางวินัย ฯลฯ แต่ที่สำคัญ ก็คือ มาตรการทางอาญา ทั้งนี้ โดยบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายอาญาในลักษณะความผิดที่ว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (มาตรา 147 – 166) และอยู่ในรูปของพระราชบัญญัติต่างๆ ที่มีโทษทางอาญา[6] เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 100 – 103/1 มาตรา 122 - 125 พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542 มาตรา 10 มาตรา 11 พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 8 ตรี และมาตรา 9 พระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี พ.ศ. 2543 มาตรา 16 – 17 และพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การของรัฐ พ.ศ. 2502 เป็นต้น

2.1.2 วัตถุประสงค์ของการบัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้กระทำการแทนรัฐ การปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ฝ่าฝืนจึงสมควรถูกลงโทษ โดยการลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐจะหนักกว่าราษฎรหรือบุคคลธรรมดาทั่วไป เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องรักษาหรือผดุงซึ่งเกียรติคุณแห่งหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตย่อมทำความเสียหายแก่ประเทศและการปกครองบ้านเมือง เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย กฎหมายอาญาจึงกำหนดการกระทำเหล่านั้นเป็นความผิดและเพื่อลงโทษแก่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นพิเศษจากกฎหมายที่ใช้กับบุคคลธรรมดาและได้กำหนดโทษให้หนักขึ้นกว่าในความผิดที่บุคคลธรรมดาสามารถกระทำผิดได้ เช่น ความผิดฐานยักยอกทรัพย์นั้น ถ้าบุคคลธรรมดาเป็นผู้กระทำความผิดต้องถูกลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 แต่ถ้าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นผู้กระทำความผิดต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ซึ่งโทษที่

---

[6]จิตรลดา จูงวงศ์, “แนวทางในการการตรวจสอบควบคุมการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ”, (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2541),น. 43.

บัญญัติไว้ก็เป็นอัตราที่สูงกว่ามาตรา 352 ที่เป็นบทบัญญัติของกฎหมายที่ใช้กับบุคคลธรรมดา เป็นต้น [7] ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐจึงได้บัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองความบริสุทธิ์แห่งอำนาจรัฐหรือแห่งตำแหน่ง[8] เพื่อมิให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยอำนาจรัฐไปใช้ในทางที่มิชอบ

การบัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนี้ได้มีมาตั้งแต่สมัยกฎหมายตราสามดวง บทพระไอยการอาญาหลวง[9] มีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมพฤติกรรมของข้าราชการในสมัยนั้น โดยเฉพาะข้าราชการในส่วนภูมิภาคได้รับพระบรมราชโองการให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆ ในหัวเมือง หรือตามศัพท์ว่าไปกินเมือง[10] ในฐานะเจ้าเมือง (ฐานะเทียบเท่านายอำเภอ) และเป็นพระยา (ฐานะเทียบเท่าผู้ว่าราชการจังหวัด) ตามเมืองต่างๆ ตามลำดับชั้นหัวเมือง โดยกฎหมายตราสามดวงได้ระบุโทษสำหรับข้าราชการที่มีพฤติกรรมฉ้อราษฎร์บังหลวงไว้ถึง 10 ประการ โทษที่หนักสุดได้แก่ “ฟันคอริบเรือน ริบราชบาทว์ เอาลูกเมียข้าคนเป็นราชบาทว์ ยึดทรัพย์สินสิ่งของเข้าพระคลัง” รองลงมาก็เกือบหนักพอๆ กัน “ตัดมือ ตัดเท้า จองจำใส่ตรุโดยยถากรรม”[11] David K. Wyatt นักประวัติศาสตร์ ได้สรุปว่า การเมืองการปกครองของไทยในสมัยโบราณต้องการเอกภาพในการรวมศูนย์การบังคับบัญชาไว้ที่พระนคร ต้องการความซื่อสัตย์ สุจริต และสถาบันพระมหากษัตริย์ยังคงต้องพึ่งพาขุนนาง และประชาชน โดยเฉพาะการลงโทษข้าราชการที่ทุจริต ซึ่งไปทำหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณของพระเจ้าอยู่หัวในภูมิภาค อันมีผลให้เกิดความไม่มั่นคงในพระราชอำนาจ

---

[7]จิตติ ติงศภัทิย์, คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1 , พิมพ์ครั้งที่ 6 (กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , 2536), น. 1187.

[8]คณิต ณ นคร , กฎหมายอาญาภาคความผิด, พิมพ์ครั้งที่ 4 แก้ไขเพิ่มเติม (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535) , น. 312.

[9]มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง ประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166 ตามฉบับหลวงตราสามดวง เล่ม 2, 2481 อ้างถึงใน ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์,*อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 3* ,น. 318.

[10]Akin Rabibhadana,The Organization of Thai Society in the Early Bankok Period, 1782-1783 , (Cambridge : Schenkman Publishing Company), 1979,p.3. อ้างถึงใน ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์,*เพิ่งอ้าง*, น. 320.

[11]ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์,*เพิ่งอ้าง*, น. 33.

และเสื่อมเสียเกียรติยศของพระมหากษัตริย์ และความต้องการที่จะสร้างเกียรติภูมิแก่ขุนนางผู้ได้รับการแต่งตั้งด้วย[12]

2.1.3 ลักษณะเฉพาะของความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า การทุจริตคอร์รัปชั่น หรือการฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจ มีลักษณะเป็นการต่อรองระหว่างภาครัฐ ธุรกิจเอกชน และบางกรณีอาจมีความเกี่ยวพันกับกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้ง ในลักษณะองค์กรอีกด้วย ซึ่งไม่ได้มีมิติทางด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ หรือวัตถุเท่านั้น แต่ยังมีมิติทางด้านการเมือง ที่เรียกกันว่า “คอร์รัปชั่นทางการเมือง” หรือ “ทุจริตทางการเมือง” ด้วย โดยเป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดกฎหมายหรือโดยขาดคุณธรรมเพื่อผลประโยชน์ทางการเมือง เช่น เพื่อทำลายคู่แข่งทางการเมือง[13]

ลักษณะโดยทั่วไปของการฉ้อราษฎร์บังหลวงในส่วนของผู้กระทำความผิด จะมีผู้เกี่ยวข้องสองฝ่าย คือ ฝ่ายผู้ให้และฝ่ายผู้รับ ในฝ่ายผู้ให้นั้นอาจเป็นได้ทั้งบุคคลธรรมดา นิติบุคคล รวมทั้งกลุ่มอาชญากรที่จัดตั้งในลักษณะองค์กร ในฝ่ายผู้รับนั้น คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยอาจเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับใดก็ได้ ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ระดับล่างไปจนถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูง รวมถึงนักการเมือง[14]

ในส่วนของลักษณะการกระทำความผิดนั้น การฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นการกระทำความผิดอย่างลับ ๆ มิได้ปรากฏให้ผู้อื่นเห็นอย่างชัดแจ้ง กล่าวได้ว่า เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเท่านั้นจึงจะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด ทำให้การแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดเป็นเรื่องลำบากยากยิ่ง หรือไม่อาจเป็นไปได้เลย และ

---

[12]*เพิ่งอ้าง*, น. 320-321.

[13]สังศิต พิริยะรังสรรค์, <u>คอร์รัปชั่นแบบเบ็ดเสร็จ</u>, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549), น. 21 และ น. 27.

[14]ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ, <u>รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หัวข้อการฉ้อราษฎร์บังหลวงและมาตรการในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ</u>, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), น.9.

มักจะไม่มี การฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมาย[15] นอกจากการทุจริตจะเป็นความผิดในตัวเองแล้ว ยังเป็นความผิดที่มักจะเกิดขึ้นควบคู่ไปกับการกระทำความผิดอย่างอื่นเสมอ (Corruption often goes hand-in-hand with other criminal activities)[16]

ในอดีตขอบเขตของอาชญากรรมที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงาน มักมุ่งเพียงการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน จากตำแหน่งหน้าที่การงานของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ในลักษณะของการทุจริต แต่ในปัจจุบันได้ขยายไปครอบคลุมถึงการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของบุคคล ผู้ดำรงตำแหน่งในภาคเอกชน รวมทั้งการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ระหว่างบุคคลระดับสูงของเอกชนกับภาคราชการด้วย ด้วยเหตุนี้อาชญากรรมที่ผู้กระทำความผิดเป็นบุคคล ที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่การงานจึงมักถูกขนานนามว่าเป็นอาชญากรรมของชนชั้นสูง และมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลา ตั้งแต่กิจกรรมเล็ก ๆ เรื่อยไปจนถึงกิจกรรมขนาดใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ เช่น โครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การทำเขื่อน ท่าอากาศยาน ระบบการคมนาคมและการขนส่งต่างๆ โครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย การให้สัมปทานต่าง ๆ เป็นต้น อย่างไรก็ดีการควบคุมอาชญากรรมประเภทนี้เป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนมาก เพราะการประกอบอาชญากรรมดังกล่าว นอกจากจะเกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นที่ยกย่องของสังคมแล้ว การประกอบอาชญากรรมใช้เทคนิคและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพสูง มีเงื่อนไขยุ่งยากสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นการยากแก่การสอบสวนและพิจารณา มีลักษณะซ่อนเร้นจากสายตาของสาธารณะชนและสื่อมวลชนอีกด้วย การค้นพบและการเปิดเผยเกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้จึง ไม่ค่อยปรากฏพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทำให้การดำเนินคดีกับความผิดประเภทนี้เป็นไปอย่างยากลำบาก รัฐจึงได้บัญญัติความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการขึ้นมาก็เพื่อป้องกันมิให้เจ้าพนักงานของรัฐใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐในการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปกครองและบริหารประเทศไป

---

[15]Michael A. DeFeo, “Prevention and Repression of Corruption in Non-Law Enforcement Agencies,”<http://www.adobe.com/acrobat>, 2000. อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ,*เพิ่งอ้าง*,น. 9.

[16]Embassy of the USA,Conference on the Foreign Corrupt Practices Act, 2000,p.1. อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ,*เพิ่งอ้าง*,น. 9.

ในทางที่มิชอบ ดังนั้น เมื่อเจ้าพนักงานกระทำความผิดย่อมมีโทษหนักกว่าที่บุคคลธรรมดากระทำความผิด

2.1.4 **ความเสียหายของการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ**

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการนั้น มีมูลค่ามากมายมหาศาลทั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรง และความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการซึ่งอาจแบ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นเงินได้และความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นเงินมิได้[17]

ในกรณีของความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นเงินได้นั้น เคยมีการศึกษาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือการทุจริตของข้าราชการประจำและนักการเมืองระดับสูงของประเทศไทย พบว่ามีมูลค่าความเสียหายคิดเป็นร้อยละ 1 ของ GDP ระหว่าง พ.ศ. 2503-2516[18] ข้อสังเกต คือ ตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินค่าความเสียหายเท่านั้น มูลค่าความเสียหายที่แท้จริงน่าจะมีมากกว่านี้ เพราะไม่อาจคำนวณค่าความเสียหายจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือการทุจริตเป็นจำนวนเงินที่แน่นอนได้ เนื่องจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น การที่ไม่สามารถตรวจพบการกระทำความผิด การไม่รายงานการกระทำความผิด เป็นต้น ในส่วนของความเสียหายที่ประเมินค่าเป็นเงินมิได้นั้น อาจกล่าวได้ว่าความผิดที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ การเข้ามาลงทุนจากต่างประเทศ การทำลายความชอบธรรมของรัฐบาลและก่อให้เกิดความไม่ไว้วางใจนักการเมืองอย่างแพร่หลายและกว้างขวาง และยังเป็นอันตรายต่อประชาธิปไตย

2.1.5 **ทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมาย**

เมื่อมีการตรากฎหมายเพื่อใช้บังคับแล้ว ภาระหน้าที่ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมต่อไป ก็คือ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเสมอภาค ซึ่งจะนำไปสู่การควบคุมการกระทำความผิดในสังคมได้ตามความมุ่งหมาย ในเรื่องนี้ นักอาชญาวิทยาได้พัฒนาแนวความคิดและขอบเขตปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคม (The Philosophy

---

[17]ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ,*เพิ่งอ้าง*, น.12.

[18]ผาสุก พงษ์ไพจิตร และสังศิต พิริยะรังสรรค์,*อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 12*,น. 195-196.

of Enforcing Laws and Social Control) ให้รวมตลอดไปถึงการควบคุมพฤติกรรมอันจะนำไปสู่การกระทำความผิดด้วยสำหรับลักษณะที่สำคัญเกี่ยวกับปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมสังคมมีอยู่สามประการ

1) รัฐเป็นผู้ใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อควบคุมความประพฤติและคุ้มครองพิทักษ์ผลประโยชน์ของสมาชิกในสังคมตามหลักกฎหมายมหาชนในฐานะที่รัฐ มีอำนาจเหนือราษฎรมิได้รวมถึงกฎหมายเอกชนอันเป็นกฎหมายว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างราษฎรในฐานะเท่าเทียมกัน

2) รัฐเป็นผู้ได้รับอาณัติมอบหมาย (Mandate) จัดสรรเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยและความผาสุกของชุมชนให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์และหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัด

3) การบังคับใช้กฎหมายจะต้องบังคับใช้แก่สมาชิกในสังคมโดยเสมอภาคภายใต้หลักนิติธรรม (Justice under Law) ปราศจากความลำเอียงหรือรังเกียจเดียดฉันท์ โดยสิ้นเชิง

หลักเกณฑ์ทั้งสามประการดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นแจ้งชัดว่า กฎหมายเป็นเครื่องมือควบคุมการกระทำความผิดในสังคมที่สำคัญอย่างยิ่ง แต่ความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจะเกิดขึ้นได้ก็โดยแต่ประชาชนแต่ละคนในสังคมต้องเคารพกฎหมาย บ้านเมืองด้วยและเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะต้องดำเนินการกับผู้กระทำความผิดอย่างเที่ยงตรงและเที่ยงธรรม นอกจากนั้นก็ยังต้องกำหนดมาตรการป้องกันภัยทางสังคมโดยเด็ดขาดและยุติธรรม เพื่อรักษาไว้ซึ่งหลักการ (Rule of Law) สอดคล้องกับครรลองการปกครองในระบบประชาธิปไตยในลักษณะประสานประโยชน์ระหว่างกฎหมาย ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความเป็นธรรมในสังคม (Law, Order, and Justice)[19]

เพื่อให้การบริหารงานยุติธรรมเป็นไปตามความมุ่งหมายของการบังคับใช้กฎหมายในอันที่จะควบคุมการกระทำความผิดที่เกิดขึ้นในสังคม นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และป้องกันภยันตรายที่เกิดขึ้นแก่สมาชิกในสังคม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบทฤษฎีการบังคับใช้กฎหมายของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้แก่

---

[19]วีระพงษ์ บุญโญภาส, <u>รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.</u>, (กรุงเทพมหานคร, 2540),น. 4-5.

2.1.5.1 **ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม** (Crime Control)

เป็นทฤษฎีที่เน้นหนักทางด้านประสิทธิภาพของกระบวนการยุติกรรมโดยมุ่งหมายจะควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลัก คดีอาญาทั้งหลายที่เข้าสู่ระบบงานยุติธรรมทางอาญาตามทฤษฎีนี้ จะต้องดำเนินการไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่ได้กำหนดไว้อย่างสม่ำเสมอไม่หยุดชะงัก โดยมีกระบวนการกลั่นกรอง (Screening Process) ในแต่ละขั้นตอนและในขั้นตอนต่าง ๆ ก็จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเป็นการปฏิบัติงานประจำซึ่งจะเริ่มต้นตั้งแต่การสืบสวนก่อน ทำการจับกุม การสอบสวนภายหลังการจับกุม การเตรียมคดีเพื่อฟ้องร้องยังศาล การพิจารณาคดี และการพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิด และการปลดปล่อยจำเลย ดังนั้น การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ (Process) ตามที่ได้กล่าวมานี้ในการบังคับใช้กฎหมายจึงต้องมีความรวดเร็ว (ซึ่งหมายความถึงการปฏิบัติที่เป็นแบบแผนและในขณะเดียวกันก็ยืดหยุ่นได้บ้าง) และแน่นอน (ซึ่งหมายถึงโอกาสที่ผู้กระทำความผิดจะหลุดพ้นจากกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพให้ได้น้อยที่สุด)[20] ฉะนั้น เมื่อได้ตัวผู้กระทำความผิดมาแล้ว ทฤษฎีนี้ให้สันนิษฐานว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำความผิดไว้ก่อนจากนั้น จึงจะดำเนินการตามขั้นตอนจนถึงการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล ตามทฤษฎีนี้การค้นหาข้อเท็จจริงในชั้นศาลมีอยู่น้อยมาก เนื่องจากมุ่งหมายให้การดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เน้นการวินิจฉัยคดีให้เสร็จสิ้นไป ตั้งแต่ขั้นตอนต้น ๆ ของกระบวนการยุติธรรม อันได้แก่ ตำรวจและอัยการ อันทำให้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้บริสุทธิ์ได้รับการปลดปล่อยโดยเร็ว และในขณะเดียวกันก็จะทำให้การดำเนินคดีกับผู้ต้องหามีพยานหลักฐานแน่นแฟ้น ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย

2.1.5.2 **ทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม** (Due Process)

การบังคับใช้กฎหมาย ตามทฤษฎีนี้ยึดกฎหมายเป็นหลัก การบังคับใช้กฎหมายจะต้องมีความเป็นธรรมตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรม โดยจะมีอุปสรรคขัดขวางมิให้ผู้ต้องหาถูกส่งผ่านไปตามขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการยุติธรรมอย่างสะดวกไม่ได้ ทฤษฎีนี้ไม่เห็นพ้องด้วยกับการแสวงหาข้อเท็จจริงอย่างไม่เป็นทางการของทฤษฎีควบคุมอาชญากรรมของหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายขั้นต้น และเห็นว่าต้องจัดให้มีการพิจารณาคดีหรือไต่สวนข้อกล่าวหาของผู้ต้องหาอย่างเป็นทางการก่อนการดำเนินการนั้น ต้องกระทำโดยเปิดเผย ในศาลสถิตยุติธรรม เพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้จึงถือว่าบุคคลจะไม่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเพียง

---

[20]ประธาน วัฒนวาณิชย์, ระบบความยุติธรรมทางอาญา: แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม, (กรุงเทพมหานคร : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524),น. 151-152.

เพราะมีพยานหลักฐานว่าเขาได้กระทำผิดเท่านั้น แต่เขาจะมีความผิดก็ต่อเมื่อผู้มีอำนาจตามกฎหมายพิจารณาชี้ขาดแล้วว่าเขามีความผิดจริง นอกจากนั้น ผู้มีอำนาจพิจารณาพิพากษาจะต้องปฏิบัติตามตัวบทกฎหมายตามตัวบทกฎหมายต่าง ๆ ที่ให้ความคุ้มครองสิทธิของเขาอย่างครบถ้วนแล้ว และทฤษฎีนี้ยอมรับว่ามีแต่องค์คณะผู้พิพากษา ที่เป็นกลาง และไม่ลำเอียงเท่านั้นที่จะเชื่อถือได้ สำหรับการพิจารณาคดีให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายนั้นศาลอีกเช่นกัน ที่จะคอยทบทวนวิธีการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายขั้นต้นสืบเสาะมาเองว่าได้มาโดยเป็นธรรมหรือไม่ ซึ่งศาลจะแสดงถึงข้อผิดพลาดเหล่านี้ให้แก่ประชาชนได้รับทราบ

ตามที่ได้กล่าวมาแล้วทำให้เห็นได้ว่า ทฤษฎีทั้งสองมีวิธีปฏิบัติ (Procedures) ในการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม (Crime control) เน้นความมีประสิทธิภาพ ความรวดเร็วและแน่นอนของหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายของกระบวนการยุติธรรม ขั้นต้น ตามทฤษฎีนี้เนื่องจากต้องการผลสำเร็จที่รวดเร็วในการบังคับใช้กฎหมาย จึงอาจจะกระทบสิทธิของประชาชนภายใต้กรอบของกฎหมายด้วย ทั้งนี้ เนื่องจากการควบคุมอาชญากรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายนั้น เป็นภารกิจของรัฐ การค้นหาความจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดจึงเป็นกระบวนการฝ่ายบริหาร ซึ่งอาศัยบทบัญญัติของฝ่ายบริหารเป็นข้อผูกมัดในการใช้อำนาจของตนเอง[21] แต่สำหรับทฤษฎีกระบวนการนิติธรรม (Due Process) จะเน้นการบังคับใช้ในด้านของตัวบทกฎหมาย โดยมุ่งที่จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่วนบุคคลของประชาชน ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบในอุดมคติ (Ideal Type) ที่นักนิติศาสตร์แสวงหา[22]

สำหรับคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งมีภารกิจในด้านการปราบปรามการทุจริตที่ยังไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการทุจริตขยายวงกว้างและส่งผลเสียหายแก่ประเทศ จึงจำเป็นต้องเน้นประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมโดยมุ่งหมายจะควบคุม ระงับ และปราบปรามอาชญากรรมเป็นหลักโดยการใช้ทฤษฎีการควบคุมอาชญากรรม

การศึกษาถึงปรัชญาทางอาชญาวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย อันเป็นพื้นฐานขององค์กรแต่ละองค์กรในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระอื่นที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเพราะความขัดแย้งในแนวปรัชญาพื้นฐาน ในการบังคับใช้กฎหมายของแต่ละองค์กรย่อมส่งผลทำให้เกิดความไม่เป็นระบบในการบังคับใช้กฎหมายของ

---

[21]อัณณพ ชูบำรุง, อาชญาวิทยา, (กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523),น. 62.

[22]ประธาน วัฒนวาณิชย์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 20*, น. 154.

หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมและองค์กรอิสระอื่นซึ่งมีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายและในทางความเป็นจริงแล้ว ปรัชญาทาง อาชญาวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายพื้นฐานของแต่ละองค์กรจะต้องได้รับการแก้ไขหรือปรับปรุงให้อยู่ในลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน เพื่อส่งผลให้การจัดกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการบังคับใช้กฎหมายได้ดำเนินไปอย่างเป็นระบบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการปฏิบัติภารกิจของแต่ละองค์กร โดยมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันในอันที่จะควบคุมการกระทำความผิดให้ได้เพื่อนำเอาความ สงบสุขและความเป็นระเบียบให้เกิดขึ้นในสังคม

สำหรับปรัชญาการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น จะเห็นได้ว่าภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีทั้งในด้านป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดซึ่งภาระหน้าที่ทั้งสองด้านนี้ ย่อมมีแนวทางในการบังคับใช้กฎหมายที่แตกต่างกัน คือ

1) ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการป้องกันการกระทำความผิดได้มีการกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีภารกิจด้านการป้องกันการกระทำความผิดซึ่งแบ่งออกเป็นสองด้านคือ ด้านตัวระบบ และด้านบุคคล กล่าวคือ ด้านตัวระบบ มาตรา 19 (11) ได้บัญญัติให้มีอำนาจหน้าที่เสนอมาตรการ ความเห็น หรือข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภา ศาล หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการหรือวางแผนงานโครงการของส่วน ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อป้องกันหรือปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ การกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม อีกด้านหนึ่งคือด้านบุคคล มาตรา 19 (13) ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและเสริมสร้างทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุตจริต รวมทั้งดำเนินการให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลมีส่วนร่วมในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต

2) ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในด้านการปราบปรามการกระทำความผิดตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด 11 ส่วนที่ 1 หมวด 12 ส่วนที่ 1- 4 และหมวด 13 และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 หมวด 2, 3, 4, 5, 6, 7 และ 8 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อส่งให้วุฒิสภาถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงซึ่งถูกกล่าวหาว่าทุจริตและร่ำรวยผิดปกติออกจากตำแหน่ง และไต่สวนวินิจฉัยผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติว่าทุจริตและร่ำรวยผิดปกติเพื่อดำเนินการทางวินัย ทางอาญา และให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดิน นอกจากนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังมีอำนาจสอบสวนในคดีซึ่งเป็น

ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และมีอำนาจเช่นเดียวกับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้ว่าราชการจังหวัดในกระบวนการสั่งคดีของพนักงานอัยการ[23]

การป้องกันอาชญากรรม ที่เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการทุจริตโดยเน้นในขั้นตอนก่อนการเกิดอาชญากรรม เพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ เนื่องจากปัจจุบันมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของบุคคลในสังคมยังไม่สูงพอ จึงต้องเน้นการป้องกันภายหลังจากอาชญากรรมโดยให้ความสำคัญในเรื่องของการปราบปรามความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการทุจริตควบคู่กันไปด้วยซึ่งเป็นมาตรการป้องกันอย่างหนึ่ง โดยหากมีการปราบปรามที่มีประสิทธิภาพและนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้ตามกฎหมาย มิให้เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้กระทำความผิดคนอื่นๆ ก็ทำให้การป้องกันอาชญากรรมได้ผลเป็นอย่างดี ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงภัยของการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือการทุจริตในภาครัฐ การทุจริตในภาคเอกชน ภาคการเมือง จะมีลักษณะแห่งการกระทำที่มีการวางแผนเป็นขั้นตอนโดยไตร่ตรองไว้ล่วงหน้า และอาศัยช่องว่างของกฎหมายและช่องว่างทางสังคม การศึกษาอาชญากรรมที่มีต่อสังคมเพื่อให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ จึงต้องกระทำโดยอาศัยข้อมูลบทเรียนที่ผ่านมา เพื่อหาแนวทางป้องกัน ร่วมทั้งการปฏิรูปกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้เหมาะสมแก่อาชญากรรมในประเภทนั้น ๆ

2.2 สภาพปัญหาและแนวความคิดในการรวบรวมพยานหลักฐาน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 39 ได้บัญญัติหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ (Presumption of innocence) ซึ่งสอดคล้องกับหลักสากลที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะได้พิพากษาว่าเขามีความผิด ทั้งนี้เพื่อมุ่งคุ้มครองบุคคลในสังคมไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนจากการกล่าวอ้างของผู้อื่น ดังนั้น ใครจะกล่าวอ้างว่าผู้อื่นกระทำความผิดนั้นก็จะต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าผู้นั้นได้กระทำความผิดจริงโดยมาตรฐานการพิสูจน์ในเรื่องนี้สูงกว่าการ

---

[23]สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2543-2544 , (กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2542), น. 1-2.

พิสูจน์ข้อเท็จจริงอื่นๆ โดยเฉพาะประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 227 ได้บัญญัติในเรื่องหลักการรับฟังพยานหลักฐานโดยกำหนดมาตรฐานการพิสูจน์ในเรื่องนี้ว่าโจทก์จะต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นได้โดยปราศจากเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยเป็นผู้กระทำผิด ถ้าหากยังมีเหตุอันควรสงสัยว่าจำเลยไม่ใช่ผู้กระทำความผิด ให้ยกประโยชน์แห่งความสงสัยนั้นให้จำเลยโดยศาลจะต้องยกฟ้องโดยสรุปว่าจำเลยไม่ใช่ผู้กระทำความผิด ในคดีอาญาจึงมีหลักที่เกิดขึ้นต่อเนื่องจากหลักการสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์(Presumption of innocence) อีกหลักการหนึ่งนั่นก็คือ “หลักยกประโยชน์แห่งความสงสัย” (in dubio pro reo) ซึ่งหมายความว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ต้องพิสูจน์ว่าตนไม่ได้กระทำความผิด หากกรณีใดก็ตามที่โจทก์นำสืบแล้วยังมีความสงสัยตามสมควรในข้อเท็จจริงในคดี กรณีนั้นก็ต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีกับผู้กระทำความผิด

ดังนั้น พยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ความผิดของบุคคลก็ต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตลอดจนการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่กระทำความผิด องค์กรซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการ จึงต้องเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นกัน

2.2.1 การรวบรวมพยานหลักฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เป็นกฎหมายหลักที่รัฐกำหนดมาตรการทางกฎหมายเพื่อให้อำนาจพนักงานฝ่ายปกครองและตำรวจสามารถดำเนินการเสาะแสวงหาเรื่องราวข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีอาญา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำความผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของบุคคล โดยรัฐได้กำหนดมาตรการที่เรียกว่า “การสืบสวน” (investigation) และ “การสอบสวน” (inquiry) การสืบสวนนั้นมีความมุ่งหมายอยู่ 2 ประการ คือ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเพื่อจะทราบรายละเอียดแห่งความผิด ส่วนการสอบสวนนั้นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 2 (11) ได้ให้คำนิยามไว้ว่า การสอบสวนหมายถึง การรวบรวมพยานหลักฐานและการดำเนินการทั้งหลายอื่นตามที่ประมวลกฎหมายนี้ ซึ่งพนักงานสอบสวนได้ทำไปเกี่ยวกับความผิดที่กล่าวหา เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ และมาตรา 2 (6) ได้ให้คำนิยาม

พนักงานสอบสวน หมายความถึง เจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้อำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวน ดังนั้น พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาจึงมีทั้งพนักงานสอบสวนที่เป็นเจ้าพนักงานตำรวจ และพนักงานฝ่ายปกครอง ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจพนักงานสอบสวนก็มักได้พยานหลักฐานส่วนหนึ่งมาจากการสืบสวนคดีอาญา ดังนั้น อำนาจในการรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนก็รวมถึงการแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานผู้มีอำนาจสืบสวนคดีอาญาซึ่งได้ประทำโดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตาม มาตรา 2(10) เพราะเป็นกระบวนการก่อนการสอบสวนและก่อนการพิจารณาคดีอาญา

ในการสอบสวนนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131 บัญญัติให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทุกชนิด เท่าที่สามารถจะทำได้ เพื่อประสงค์จะทราบข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ต่างๆ อันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เพื่อจะรู้ตัวผู้กระทำผิดและพิสูจน์ให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหา[24] และในการรวบรวมพยานหลักฐานดังกล่าวยังให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจให้ทำการตรวจพิสูจน์บุคคล วัตถุ หรือเอกสารใด ๆ โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์[25] ตรวจตัวผู้เสียหาย ผู้ต้องหา หรือตรวจสิ่งของหรือที่ทางอันสามารถอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ค้นเพื่อพบสิ่งของ ซึ่งมีไว้เป็นความผิด หรือได้มาโดยการกระทำผิด หรือได้ใช้หรือสงสัยว่าได้ใช้ในการกระทำผิด หรือซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้[26] รวมทั้งอำนาจในการจับและควบคุม และอำนาจอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อการสอบสวน

2.2.2 แนวความคิดและที่มาของการรวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ก่อนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 จะมีผลใช้บังคับนั้น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการของประเทศไทยมีมาแต่อดีต นับตั้งแต่สมัยสุโขทัย สมัยกรุงศรีอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปี 2518 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการ

---

[24]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา พิมพ์ครั้งที่ 6 แก้ไขเพิ่มเติม ,(กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วนจำกัด จิรรัชการพิมพ์, 2551),น. 509.

[25]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 131/1

[26]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 132

ทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ พ.ศ. 2518 โดยให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ป. ปฏิบัติงานอยู่ภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่กฎหมายกำหนดไว้ ดังนี้[27]

1. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ป.ป.ป. จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

2. การทุจริตหรือประพฤติมิชอบนั้นต้องอยู่ในวงราชการ

3. การสืบสวนสอบสวนการทุจริตหรือประพฤติมิชอบจะกระทำได้เฉพาะผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเท่านั้น

4. เมื่อสืบสวนสอบสวนแล้วได้ความว่าเป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ก็ชี้มูลความผิดทางวินัยและหรือทางอาญา

5. ในกรณีที่มีมูลเป็นความผิดทางวินัย ต้องส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหา พิจารณาดำเนินการทางวินัย คณะกรรมการจะดำเนินการทางวินัยกับผู้กระทำความผิดเองมิได้

6. ในกรณีที่มีมูลเป็นความผิดทางอาญา ต้องแจ้งต่อพนักงานสอบสวนดำเนินคดี

7. การแสวงหาพยานหลักฐานกระทำได้เพียงมีหนังสือเรียกบุคคลมาให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งบัญชีเอกสารหรือวัตถุใดๆ ที่จำเป็นแก่การสอบสวนเท่านั้น จะเข้าไปตรวจ ค้น ยึด หรืออายัดพยานหลักฐานใดๆ เองไม่ได้

8. คณะกรรมการไม่มีอำนาจจับกุม การจับกุมผู้กระทำความผิด ในกรณีทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่น เมื่อมีเหตุผลสมควร คณะกรรมการอาจขอให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าวได้ ซึ่งต้องกระทำในลักษณะของการร่วมมือประสานงาน

จะเห็นได้ว่า คณะกรรมการ ป.ป.ป. ปฏิบัติงานอยู่ภายในขอบเขตอำนาจและหน้าที่กฎหมายกำหนดอันมีจำกัด นอกจากนี้สำนวนคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ป. ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ถือว่าเป็นสำนวนการสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่มีฐานะเสมือนเป็นสำนวนการสอบสวนข้อเท็จจริงเท่านั้น

ต่อมาเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ให้มีผลใช้บังคับและได้จัดตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

---

[27]สังคีต พิริยะรังสรรค์ และผาสุก พงษ์ไพจิตร,*อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18*, น. 346-347.

ป้องกันปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 กำหนดให้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามหมวด 8 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ทำให้แนวความคิดและที่มาของการรวบรวมพยานหลักฐานตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เปลี่ยนไป กลายเป็นองค์กรที่มีอำนาจตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐซึ่งเกิดจากเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจทำให้ประชาชนหรือรัฐเสียหาย ให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดและเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจเรียกเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากบุคคลใด หรือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยคำหรือให้ให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง หรือดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัดเอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

2.2.3 **ปัญหาและข้อจำกัดในการรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.**

การแสวงหาพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงต่างๆ ในคดี เป็นการใช้อำนาจรัฐในเชิงบังคับอย่างหนึ่ง หากกฎหมายมิได้ให้อำนาจไว้ เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะใช้อำนาจมิได้ และการไม่มีอำนาจก็ย่อมยิ่งทำให้เป็นการยากที่จะแสวงหาพยานหลักฐานมาประกอบคดีได้[28]

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นคดีที่หาพยานหลักฐานที่ยืนยันการกระทำความผิดได้ยาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด มักจะรู้

---

[28]สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, “รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ” , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กันยายน 2546, น. 92.

กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างดีทำให้รู้ช่องทางที่จะกลบเกลื่อนพยานหลักฐานต่างๆ จนไม่เหลือร่องรอยที่จะสืบหาพยานหลักฐานต่อไปได้[29]

การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงสามารถค้นหาข้อเท็จจริงของการกระทำความผิดได้ ซึ่งนอกจากจะเป็นการลำบากที่จะให้ผู้ร่วมกระทำความผิดยอมเปิดเผยข้อเท็จแล้ว พฤติกรรมของประชาชนโดยทั่วไปมักไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในการให้การหรือเป็นพยานในการพิสูจน์การกระทำความผิด เพราะเห็นว่าเป็นการสร้างปัญหาให้กับตนเอง ยิ่งเป็นการสอบสวนคดีเกี่ยวกับการรับสินบนของข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองก็ยิ่งแสวงหาพยานหลักฐานได้ยาก ทั้งนี้เนื่องจากการให้สินบนมักไม่ทำกันโดยตรงระหว่างผู้รับกับผู้ให้ แต่มักกระทำการผ่านคนกลาง ซึ่งอาจเป็นข้าราชการระดับต่ำหรือบุคคลภายนอกที่มีความคุ้นเคยกับข้าราชการระดับสูงหรือนักการเมืองนั้นๆ และเมื่อประมวลกฎหมายอาญาบัญญัติความผิดของผู้ให้สินบนไว้เช่นเดียวกัน ทั้งสองฝ่ายจึงต้องร่วมกันปิดบังพยานหลักฐานที่อาจแสดงถึงข้อเท็จจริงแห่งการกระทำความผิด[30] นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว การรวบรวมพยานหลักฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในอดีตที่ผ่านมายังเกิดปัญหาและข้อจำกัด ดังนี้

2.2.3.1 ปัญหาเรื่องการใช้อำนาจ จับ ค้น ควบคุม ปล่อยชั่วคราว

การจับ การค้น การควบคุม การปล่อยตัวชั่วคราว เป็นกระบวนการที่สำคัญที่ทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ แต่ในกระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กลับไม่ได้นำขั้นตอนเหล่านี้มาใช้ และโดยเหตุดังกล่าวที่สำนักงาน ป.ป.ช. จึงไม่มีห้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา และนับตั้งแต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พุทธศักราช 2542 มีผลใช้บังคับ มีการขอให้ศาลออกหมายค้นเพียงครั้งเดียว ส่วนใหญ่พยานเอกสารที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มา เป็นการเรียกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ตามคำสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่เคยใช้วิธีค้นเองเลย เป็นต้น กรณีต่างๆ เหล่านี้ ทำให้เกิดข้อสังเกตในเรื่องประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อยู่ตามสมควร เพราะจะเห็นว่าจนปัจจุบัน มีคดีร้องเรียนมาสู่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จำนวนหลายพันคดี แต่มีหลายกรณีที่แม้ไต่สวนแล้วปรากฏว่าการกระทำความผิดกลับไม่มีตัวผู้ต้องหาไปฟ้องศาล หรือผู้ต้องหาหลบหนี

---

[29]อุดม รัฐอมฤต, “ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ”,(วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530), น. 34.

[30]*เพิ่งอ้าง*, น. 34-35.

เนื่องจากมีการปล่อยตัวผู้ต้องหาไปโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่ได้นำเรื่องการควบคุมตัว หรือปล่อยชั่วคราวมาใช้ในกระบวนการปราบปรามการทุจริตของตนเลย ผลจากสภาพการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นปัญหาดังกล่าว หากไม่มีการแก้ไขปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นปัญหาเช่นนี้ต่อไปในอนาคต สภาพการณ์เช่นนี้ย่อมจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อย่างแน่นอน เนื่องจากแม้จะเป็นองค์กรที่กฎหมายกำหนดให้มีอำนาจค่อนข้างมาก แต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กลับไม่มีมาตรการในการค้นหาพยานหลักฐานด้วยตนเอง กับทั้งไม่มีมาตรการในการควบคุมตัวผู้กระทำผิดในกรณีที่มีความจำเป็น รวมตลอดไปถึงการที่ไม่อาจไม่สามารถนำตัวผู้ทุจริตหรือกระทำความผิดมาดำเนินคดีได้อย่างจริงจัง[31]

2.2.3.2 ปัญหาเรื่องความเชี่ยวชาญ และการฝึกอบรมของพนักงานเจ้าหน้าที่[32]

เนื่องจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และมีอำนาจหน้าที่ในการแสวงหาพยานหลักฐานและสามารถฟ้องร้องคดีอาญาต่อศาลได้เองในบางกรณี นอกจากนี้ ลักษณะของการกระทำผิดที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ตัวผู้กระทำความผิดมักเป็นผู้มีอิทธิพลในทางการเมือง หรือหากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นๆ ก็มักจะมีตำแหน่งหน้าที่ มีความรู้ค่อนข้างดี และเชี่ยวชาญในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องที่ตนรับผิดชอบ ดังนั้นการดำเนินคดีกับบุคคลเหล่านี้จึงมีความจำเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญพิเศษเฉพาะด้านด้วย

โดยเหตุดังกล่าวกลไกวิธีในการสืบสวนสอบสวนและความเชี่ยวชาญของเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะในการแสวงหา รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อนำไปสู่การดำเนินคดีในศาลนั้นเป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน นอกจากนั้น การพิจารณาว่าจะแสวงหาพยานหลักฐานมาด้วยวิธีการอย่างไร หรือการประเมินว่าพยานหลักฐานใดที่มีคุณค่าในทางคดี พยานหลักฐานใดที่ไม่จำเป็น หรือการพิจารณาว่า สำนวนคดีมีพยานหลักฐานนำหนักพอหรือไม่ นับเป็นทักษะความชำนาญเฉพาะของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวที่ต้องใช้เวลาบ่มเพาะ ใช้การศึกษาเรียนรู้และใช้ประสบการณ์ยาวนานพอสมควร ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบทักษะและความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ของพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. กับบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่ายังคงมีความแตกต่างกันในเรื่อง

---

[31]สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 28*, น. 93.

[32]*เพิ่งอ้าง*, น. 93-94.

ประสบการณ์และทักษะในการดำเนินการในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของพนักงานเจ้าหน้าที่ของ ป.ป.ช. กับองค์กรอื่นอยู่อีกมากในลักษณะที่มีความชำนาญน้อยกว่าในส่วนของบุคลากรในสำนักงาน ป.ป.ช.

แม้ว่าทางสำนักงาน ป.ป.ช. ก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ โดยส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอบรมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและมีการรับโอนบุคลากรมาจากหน่วยงานอื่นที่มีประสบการณ์ในการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างดีเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติงานอยู่ด้วยก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากขอบข่ายอำนาจหน้าที่ที่กว้างขวางและภาระงานที่เป็นอยู่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วยังเห็นว่าคณะกรรมการ และสำนักงาน ป.ป.ช. ยังคงขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญอันจะเป็นกลไกสำคัญสำหรับกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงอยู่อีกเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะรองรับภารกิจที่อยู่ตามกฎหมายให้เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ

แนวทางปฏิบัติในอดีตที่ยึดถือมาโดยตลอดคือการไม่ใช้อำนาจในการขอให้มีการออกหมายค้น หมายจับ หรือการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาในกรณีที่มีความจำเป็นในระหว่างการไต่สวนในความผิดฐานต่างๆ ที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. [33]

2.3 แนวความคิดในการคุ้มครองและการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล

ภายใต้หลักสิทธิเสรีภาพของบุคคลได้มีการพัฒนาการ เพื่อประสงค์มุ่งที่จะคุ้มครองสิทธิของบุคคล ให้มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยจากภยันตรายการรุกรานของผู้อื่นโดยการมอบอำนาจและสิทธิบางประการให้กับผู้อื่น เป็นผู้ใช้อำนาจดังกล่าว เพื่อปกครองปัจเจกชนทั่วไป ตามทฤษฎีสัญญาประชาคม[34] ซึ่งได้มีการพัฒนาต่อมาได้มีการปฏิรูป รูปแบบของการปกครองจนเป็นระบบประชาธิปไตยโดยรัฐเป็นผู้ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนภายใต้หลักการของกฎหมายตามธรรมชาติโดยเป็นการถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐโดยใช้กฎหมายเป็นหลักเรียกว่าการปกครองโดย

---

[33] *เพิ่งอ้าง*, น. (3).

[34] ทฤษฎีสัญญาประชาคม ตามแนวคิดของรุสโซ.อ้างถึงใน ศักดิ์ชัย ชื่นศิริกุล, “การสละสิทธิหรือการไม่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจับและการค้นหา”, (วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547), น. 9.

หลักนิติรัฐ[35] ซึ่งภายใต้หลักนิติรัฐนั้น รัฐต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล แม้ว่าในบางครั้งจะต้องถูกมองไม่อาจจะกระทำได้ในความเป็นจริง เพราะในทางปฏิบัติอุปสรรคในการพัฒนาความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชนคืออำนาจของรัฐาธิปัติ อันเป็นอำนาจที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน โดยการให้อำนาจกับพนักงานของรัฐจนเกินความเหมาะสมของสภาพปัญหา การใช้อำนาจรัฐของเจ้าหน้าที่รัฐจึงควรมีขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น

สิทธิเสรีภาพ หมายถึง สิทธิประโยชน์ที่รัฐได้มอบให้กับประชาชนและรัฐได้คุ้มครองสิทธิและประโยชน์นั้นให้โดยการที่รัฐออกกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ เพื่อมิให้บุคคลใดไม่ว่าจะเป็นปัจเจกชนหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเป็นสิทธิเสรีภาพที่การปกครองระบบนิติรัฐต้องมอบให้กับประชาชนโดยรัฐต้องมีหลักเกณฑ์ที่มั่นคงถาวรแน่นอน และมีเจ้าหน้าที่ของรับรองและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพให้กับประชาชน

คำว่า “สิทธิและเสรีภาพ” รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครองไว้หลายมาตรา การศึกษานี้ ผู้ศึกษาจะขอกล่าวในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในชีวิตร่างกายและที่รโหฐานที่บัญญัติไว้ในมาตรา 32 และมาตรา 33 ซึ่งจะกล่าวดังต่อไปนี้

2.3.1 **หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคล**

หลักการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในประเทศไทยได้บัญญัติไว้ในกฎหมายหลายฉบับ แต่ผู้ศึกษาขอนำเสนอเฉพาะที่เกี่ยวกับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐดังนี้

2.3.1.1 **การคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย**

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้บัญญัติรับรองคุ้มครองสิทธิของบุคคลไว้หลายประการด้วยกัน แต่ผู้ศึกษาขอยกเฉพาะสิทธิในเนื้อตัวร่างกาย และสิทธิเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐาน กล่าวคือ

ก. <u>สิทธิในเนื้อตัวร่างกาย</u>

ในคดีอาญา เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิด เขาจึงได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิด

---

[35]บรรเจิด สิงคะเนติ, <u>หลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญใหม่</u>, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543), น. 21.

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 32 บัญญัติรับรองว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

มาตรา 32 วรรคสอง “การจับกุม และการคุมขัง จะกระทำมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ”

มาตรา 32 วรรคสาม “การค้นตัวบุคคลหรือกระทำการใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ ”

ชีวิตร่างกายมีความหมายดังนี้

(1) ชีวิตร่างกาย หมายถึง สรีระหรือร่างกายของบุคคล รวมตลอดทั้งเส้นผม เส้นขน เล็บ เป็นต้น การกระทำต่อสิ่งดังกล่าวจึงอาจเป็นความผิดฐานทำร้ายร่างกาย ขณะเดียวกัน การจับกุมผู้กระทำความผิดเป็นการกระทำให้ชีวิตร่างกายของบุคคลถูกจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหว จึงเป็นการกระทบต่อสิทธิร่างกาย

หากจับโดยมิชอบผู้จับกุมจะต้องรับผิดทางอาญาฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังหรือทำร้ายร่างกายผู้อื่น และกรณีผู้จับกุมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจต้องรับผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่อันมิชอบอีกฐานหนึ่ง

(2) สิ่งที่อยู่นอกสรีระของบุคคล เช่น เสื้อผ้าที่กำลังสวมใส่อยู่ในเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจค้นร่างกาย ถ้าล้วงเข้าไปตรวจค้นในกระเป๋าเสื้อ หรือกระเป๋ากางเกงเพื่อตรวจหาสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิด ได้มาโดยผิดกฎหมาย หรือได้ใช้หรือตั้งใจจะใช้ในการกระทำความผิดถือว่ากระทำต่อสิทธิในชีวิตร่างกาย ดังนั้น ความหมายของชีวิตร่างกายจึงรวมถึงสิ่งที่อยู่นอกร่างกาย แต่อยู่ติดกับตัวเรา การตรวจค้นดังกล่าวจึงเป็นการตรวจค้นร่างกายตามความหมายนี้

(3) รวมถึงสิ่งที่อยู่ในร่างกายด้วย เช่น การเอาเลือด ไปตรวจหาเอดส์ ตรวจแอลกอฮอล์ เอาปัสสาวะไปตรวจเพื่อหาสารเสพติด หรือเอาน้ำลายไปตรวจเปรียบเทียบถือว่ากระทบต่อสิทธิร่างกาย รวมถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับให้เป่าลงหายใจในเครื่องตรวจวัด เพื่อปริมาณในแอลกอฮอล์ที่มีอยู่ในลมหายใจถือว่ากระทบต่อสิทธิชีวิตร่างกาย ดังนั้น ชีวิตร่างกายจึงไม่ใช่เฉพาะสรีระ แต่รวมทั้งสิ่งที่อยู่ข้างนอกร่างกายและสิ่งที่อยู่ในร่างกายด้วย การกระทำที่เข้ามากระทบต่อสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นการกระทำที่กระทบต่อชีวิตร่างกาย

ข. <u>สิทธิเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐาน</u>

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 33 บัญญัติรับรองว่า “บุคคลย่อมมีเสรีภาพในเคหสถานบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถาน

โดยปกติสุข การเข้าไปในเคหสถานโดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐานจะกระทำมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า สิทธิเสรีภาพในที่รโหฐานของบุคคลตามที่รัฐธรรมนูญปัจจุบันได้วางหลักไว้เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญที่จะไม่ถูกล่วงละเมิด ไม่ว่าการล่วงละเมิดนั้น จะเป็นการล่วงละเมิดโดยเอกชนหรือรัฐก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐจะต้องให้ความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพนี้ด้วยการงดเว้นการล่วงละเมิดต่อสิทธิดังกล่าวเว้นแต่การล่วงละเมิดนั้นเป็นกรณีที่กฎหมายให้อำนาจแก่รัฐไว้ตามความจำเป็นและในกรอบตามที่กฎหมายบัญญัติให้อำนาจไว้ เช่น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 ที่จำกัดอำนาจเจ้าพนักงานในการค้นที่รโหฐาน ให้เข้าค้นโดยมีหมายของศาล และห้ามมิให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้อำนาจกระทบสิทธิเสรีภาพโดยเข้าค้นโดยไม่มีหมายของศาล เว้นแต่มีเหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ เพราะเหตุผลสำคัญของการที่กฎหมายกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ออกหมายค้น ก็เนื่องมาจากสาเหตุที่ว่าการค้นในที่รโหฐานถือเป็นการกระทำที่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเป็นสิทธิที่สำคัญของมนุษย์ประการหนึ่ง ฉะนั้นเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิ เพื่อความเป็นเสรีนิยม นานาอารยประเทศจึงมอบหน้าที่ให้ศาลเป็นผู้ตรวจสอบอำนาจรัฐเพื่อให้มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (accountability)[36]

นอกจากนี้ เหตุผลสำคัญที่กฎหมายกำหนดให้ศาลเท่านั้นเป็นผู้ออกหมายค้น ก็คือวัตถุประสงค์ในแง่ของการถ่วงดุลและตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐของเจ้าพนักงานที่เป็นฝ่ายบริหารเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐานอีกประการหนึ่งในการป้องกันมิให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าพนักงานตำรวจใช้อำนาจโดยอำเภอใจอันอาจกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐาน ดังที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 33 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั่นเอง

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐานตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 จึงเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลที่สำคัญประการหนึ่งที่รัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศได้ให้การรับรองและคุ้มครองไว้ โดยผู้ใดจะมาล่วงละเมิดมิได้

---

[36]คณิต ณ นคร, “บทบาทของศาลในคดีอาญา” , วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์ , ปีที่ 1 ฉบับที่ 1, น. 55 (2544).

2.3.1.2 การคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเป็นกฎหมายที่ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการค้นหาความจริงอันเกี่ยวกับการกระทำความผิดและการนำตัวผู้กระทำความผิดต่อกฎหมายอาญามาดำเนินการพิจารณาและลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมาย แต่ในขณะเดียวกัน หลักเกณฑ์ดังกล่าวได้คำนึงถึงการประกันสิทธิของประชาชน สิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในคดีอาญาที่จะได้รับการปกป้องสิทธิมิให้ถูกล่วงละเมิดต่อเสรีภาพในร่างกาย เคหสถานและในกรณีอื่น โดยไม่จำเป็นหรือไม่มีเหตุอันสมควรจากการใช้อำนาจในการค้นหาความจริงของเจ้าพนักงานและศาลดังกล่าว และรวมไปถึงการที่ผู้ถูกจับ ผู้ต้องหา จำเลยหรือผู้ที่ต้องคำพิพากษาให้ต้องรับโทษแล้ว จะได้รับการประกันสิทธิที่จะได้รับปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรมอีกด้วย[37]

หลักประกันสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ สิทธิที่จะไม่ถูกจับ ถูกค้นในที่รโหฐาน หรือถูกค้นตัวในที่สาธารณสถานโดยไม่มีหมาย หรือโดยปราศจากเหตุอันควรสงสัย (มาตรา 78 มาตรา 92 มาตรา 93) การห้ามควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี มาตรา 87 และการค้นจะกระทำได้แต่เฉพาะในกรณีที่มี “เหตุอันควร” (probable cause) เป็นต้น

2.3.1.3 การคุ้มครองสิทธิของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ก็ยังบัญญัติคุ้มครองสิทธิในเนื้อตัวร่างกายและสิทธิเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐานด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นคุ้มครองสิทธิของบุคคลในฐานะเป็นผู้ถูกกล่าวหา มิให้มีการใช้อำนาจรัฐกระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยปราศจากเหตุอันสมควร โดยการบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการของศาลดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการ

---

[37]ณรงค์ ใจหาญ, หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1 , พิมพ์ครั้งที่ 10 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2552), น. 16.

สูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป[38] กล่าวคือ โดยหลักแล้วการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการยื่นคำร้องขอออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แล้วในการยื่นคำร้องดังกล่าวจะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล ซึ่งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้กระทำความผิดมากกว่าที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาบัญญัติไว้

นอกจากผู้ถูกกล่าวหาจะได้รับการคุ้มครองในสิทธิเสรีภาพในเนื้อตัวร่างกายแล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 25 (2) ยังได้บัญญัติหลักการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิสิทธิเสรีภาพของบุคคลในที่รโหฐานด้วย กล่าวคือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะค้นที่รโหฐานโดยไม่มีหมายค้นจากศาลไม่ได้ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้กระทำได้แม้ไม่มีหมายค้นที่ออกโดยศาล

2.3.2 หลักเกณฑ์และแนวความคิดในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล

2.3.2.1 ความมุ่งหมายและความจำเป็นในการจำกัดสิทธิเสรีภาพ

สิทธิเสรีภาพของบุคคลย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองและคุ้มครอง แต่ถ้าการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหนึ่งไปกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือกระทบสิทธิเสรีภาพของคนส่วนใหญ่แล้ว ก็ย่อมจะเป็นเหตุผลที่รัฐต้องออกกฎหมายเพื่อไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพื่อให้ใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้ โดยจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นหรือบุคคลส่วนใหญ่ไม่ได้ และเมื่อมีการละเมิดกฎหมายซึ่งทำให้ผู้อื่นหรือบุคคลส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญแล้วรัฐก็ต้องมีมาตรการที่จะลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายนั้น เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข รัฐจึงมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจโดยการตั้งกติกา ว่าการละเมิดกฎหมายใด เป็นความผิดทางแพ่ง อาญา หรือปกครอง หน่วยงานใดเป็นผู้

---

[38]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26(2)

ควบคุมกติกา หรือเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย สำหรับการศึกษานี้ผู้ศึกษาจะเน้นในเรื่องความผิดทางอาญาของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีมาตรการทางอาญาในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งการดำเนินคดีอาญาย่อมกระทบถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคล แม้การกระทำความผิดอาญาจะเป็นการกระทำที่กระทบต่อสังคมโดยส่วนรวมก็ตาม แต่ในการปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหาก็ต้องคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพของบุคคลในฐานะที่เขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนั้นด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องคำนึงถึงหลักการแบ่งแยกอำนาจอธิปไตย ดังนั้นการใช้มาตรการต่างๆ ในคดีอาญาจะต้องมีหลักเกณฑ์ที่เป็นนิติรัฐ [39]

การจับ ควบคุมหรือขังผู้ถูกดำเนินคดีอาญา นับเป็นมาตรการบังคับทางกฎหมายอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญและลักษณะพื้นฐานเช่นเดียวกับมาตรการบังคับทางอาญาอื่นๆ ซึ่งโดยหลักการแล้ว การจับ ควบคุมหรือขัง ผู้ถูกดำเนินคดีอาญานี้ถือเป็นกระบวนการที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพราะเป็นกระบวนการในการเอาตัวผู้ถูกดำเนินคดีอาญามาไว้ในอำนาจรัฐซึ่งจะต้องพิจารณาถึงเหตุแห่งความจำเป็นในแง่ที่ว่า หากไม่เอาตัวผู้นั้นไว้ในระหว่างการดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานหรือการพิจารณาของศาลแล้ว การดำเนินคดีอาญาของเจ้าพนักงานหรือการพิจารณาคดีของ ศาลนั้นจะไม่อาจกระทำได้เลย ซึ่งเงื่อนไขในทางเนื้อหาของเหตุที่จะออกหมายจับ(และหมายขัง) มี 2 ประการประกอบกัน คือ

(ก) การมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลน่าจะกระทำความผิดอาญา และ

(ข) การมีเหตุที่เป็นการเฉพาะเจาะจง

การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อกรณีมีความจำเป็นเพื่อการดำเนินคดี ดังนั้น ลำพังการมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลน่าจะกระทำความผิดแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ แต่จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อื่นประกอบด้วย กล่าวคือ ต้องมีเหตุที่เป็นการเฉพาะเจาะจงประกอบด้วย ซึ่งมีอยู่ 4 เหตุ คือ เหตุอันเนื่องจากความร้ายแรงของความผิดอาญา เหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี เหตุอันควรเชื่อว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน และเหตุอันควรเชื่อว่าจะก่อเหตุอันตรายประการอื่น [40]

---

[39] คณิต ณ นคร, กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา,พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2549),น. 47.

[40] *เพิ่งอ้าง*, น. 285-287.

เหตุแห่งความจำเป็นดังกล่าวข้างต้นนับว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและยังเป็นเงื่อนไขที่ป้องกันมิให้เกิดสภาวะแห่งการลงโทษโดยกระบวนการอันมิชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งสอดคล้องกับแนวความคิดตามข้อสันนิษฐานในคดีอาญาที่ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำความผิด (Presumption of innocence) ดังนั้น จุดมุ่งหมายของการจับ ควบคุม หรือขังผู้ถูกดำเนินคดีอาญาจึงเป็นไปเพื่อจุดมุ่งหมายดังนี้[41]

(1) <u>เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปได้โดยเรียบร้อย</u>

ในการดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหาคนใดคนหนึ่งโดยเจ้าพนักงานของรัฐนั้น รัฐอาจมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการบังคับตามกฎหมายโดยการจับ ควบคุมหรือขังผู้ถูกดำเนินคดีอาญาไว้ก่อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการสอบปากคำผู้ถูกดำเนินคดีอาญา เพราะหากไม่มีการสอบปากคำผู้ถูกดำเนินคดีอาญาแล้ว การฟ้องร้องผู้ถูกดำเนินคดีอาญาต่อศาลก็ไม่อาจกระทำได้ (มาตรา 120 ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา)

ความจำเป็นประการนี้ จึงเป็นการมุ่งความสำคัญไปที่การสอบสวนในคดีอาญา ซึ่ง เจ้าพนักงานผู้สอบสวนจะต้องพิจารณาว่า หากไม่มีการควบคุม หรือขัง ผู้ถูกดำเนินคดีอาญานั้นแล้ว การสอบสวนจะดำเนินไปได้หรือไม่ ดังนั้น การควบคุมหรือขัง จึงมิใช่จะกระทำได้ทุกกรณี แต่สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีที่จำเป็นและในขอบเขตจำกัดเพื่อให้การสอบสวนดำเนินไปได้โดยเรียบร้อย

(2) <u>เพื่อเป็นหลักประกันการมีตัวของผู้ต้องหาเพื่อฟ้องศาล</u>

การที่พนักงานอัยการจะฟ้องร้องผู้ถูกดำเนินคดีอาญาที่ตกเป็นผู้ต้องหาต่อศาลนั้น ถ้าผู้ต้องหาไม่อยู่ในอำนาจศาล พนักงานอัยการจะต้องนำตัวผู้ต้องหาไปศาลพร้อมฟ้องแม้จะเป็นชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ตาม กรณีจึงอาจมีความจำเป็นจะต้องจับ ควบคุม หรือขังผู้ต้องหาไว้เพื่อมิให้หลบหนี มิฉะนั้นแล้วเมื่อพนักงานอัยการจะฟ้องก็ไม่อาจทำได้เพราะไม่มีตัวตนอยู่

ส่วนกรณีที่มีการฟ้องร้องคดีต่อศาล และผู้ถูกดำเนินคดีอาญาตกเป็นจำเลยในคดีนั้นแล้ว มีหลักกฎหมาวิธีพิจารณาความอาญาว่า การพิจารณาและการสืบพยานในศาลให้กระทำ

---

[41]แสงทวี อินทวงศ์, “การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในชั้นก่อนการพิจารณาของศาล ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย-ลาว” , (วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548),น. 16-19.

โดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลย ดังนั้น หากจำเลยไม่มาการพิจารณาจะดำเนินต่อไปไม่ได้ การจับกุมผู้ต้องหาหรือจำเลยไว้จึงมีความจำเป็นในเรื่องเหตุผลข้างต้น

ดังนั้น การที่จะต้องส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมการฟ้องศาลก็ดี หรือการพิจารณาและสืบพยานต้องกระทำต่อหน้าจำเลยก็ดี เหล่านี้คือ ความจำเป็นของการมีตัวของผู้ต้องหาในการดำเนินคดีอาญาของรัฐนั่นเอง

(3) <u>เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาไปกระทำความผิดซ้ำอีก</u>

การที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดถ้าหากพฤติการณ์และสิ่งแวดล้อมประกอบกับความผิดที่ถูกกล่าวหา เป็นที่น่าสงสัยโดยเหตุอันควรว่า ผู้ถูกกล่าวหามีจิตใจที่ชั่วร้าย และเป็นอันตรายต่อสังคม การจับ ควบคุม หรือขังในระหว่างการดำเนินคดีก็เป็นการตัดโอกาสมิให้ผู้ถูกกล่าวหานั้นออกไปกระทำความผิดอีก

อย่างไรก็ตาม การจับ ควบคุมหรือขังในระหว่างคดีเป็นเรื่องของข้อยกเว้น โดยหลักแล้วเจ้าพนักงานหรือศาลต้องมี่ควบคุมตัวบุคคลให้เขาถูกจำกัดเสรีภาพ จะควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ ก็เฉพาะกรณีจำเป็นเท่านั้น เพราะกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานอกจากจะเป็นกฎหมายที่กำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐในการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมแล้ว ยังเป็นกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลด้วย โดยที่เจ้าพนักงานเชื่อว่าผู้ต้องหา หากถูกปล่อยตัวไปจะไม่ไปกระทำความผิดอีกเจ้าพนักงานก็ต้องปล่อยตัวไปด้วยเหตุผลข้างต้น

(4) <u>เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาไปทำลายพยานหลักฐานหรือข่มขู่พยาน</u>

เนื่องจากว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาเกือบทั้งหมดต้องการหลีกเลี่ยงการที่จะถูกจับกุม คุมขังและถูกลงโทษในที่สุด ก็พยายามดิ้นรนทุกวิถีทางให้ตัวเองพ้นจากการถูกจับกุม คุมขัง และถูกลงโทษ ดังนั้นการที่จะให้ผู้ถูกดำเนินคดีอาญาได้มีโอกาสเป็นอิสระอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดีก็อาจทำให้บุคคลนั้นออกไปข่มขู่พยาน หรือทำลายพยานหลักฐานซึ่งอาจจะเป็นพยานวัตถุหรือพยานบุคคล หากผู้กระทำผิดเป็นผู้ที่มีอิทธิพลด้วยแล้วอาจจะกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำให้เสียหายแก่รูปคดีได้หรืออาจจะทำให้ผู้ที่จะมาเป็นพยานเกรงกลัว อาจไม่กล้าให้การเป็นพยาน ซึ่งจะทำให้คดีของรัฐเสียหายได้

(5) <u>เพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องหา</u>

ความจำเป็นเรื่องการจับ ควบคุม หรือขัง อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เพื่อป้องกันมิให้ผู้ถูกดำเนินคดีอาญาหลบหนีจากการลงโทษ ทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้ถูกดำเนินคดีอาญาเกรงกลัวว่าจะถูกลงโทษ ซึ่งถ้าหากบุคคลนั้นได้กระทำความผิดจริง และโทษทัณฑ์ที่จะได้รับนั้นร้ายแรง ผู้ถูกดำเนินคดีอาญาจะหลบหนีไปเสีย เพราะฉะนั้นถ้าหากข้อเท็จจริงที่ปรากฏขึ้นเห็นได้อย่างแน่ชัดว่าไม่

สามารถปล่อยตัวผู้ถูกจับ ควบคุมหรือขังได้ก็ไม่ควรจะปล่อย ประกอบกับหลักของกฎหมายอาญายังยอมรับให้อายุความการลงโทษ ทำให้มีทางเลือกอีกทางนึ่งที่ผู้ถูกดำเนินคดีอาญาจะเลือกเอาการหลบหนีเป็นระยะเวลายาวนานจนพ้นอายุความลงโทษที่จะต้องถูกลงโทษในความผิดนั้นเสีย และถ้าหากความสามารถของรัฐในการติดตามตัวผู้กระทำผิดหย่อนยานก็ยิ่งทำให้ผู้ถูกดำเนินคดีอาญามีความเชื่อมั่นว่าเมื่อตนหลบหนีไปแล้วก็จะไม่ถูกลงโทษอีก

อย่างไรก็ตาม ความจำเป็นเพื่อให้ได้ตัวผู้ถูกดำเนินคดีมาบังคับโทษตามคำพิพากษาของศาลนั้นอาจเป็นเพียงความจำเป็นในลำดับรอง เพราะกรณีอาจไม่มีการบังคับโทษในคดีนั้นเลยก็เป็นได้ แม้ศาลจะพิพากษาว่าจำเลยได้กระทำความผิดจริง เป็นต้นว่า ศาลพิพากษาให้รอการกำหนดโทษ หรือรอการลงโทษจำเลยไว้

2.3.2.2 หลักเกณฑ์ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยรัฐ

องค์การสหประชาชาติได้ให้การรับรองสิทธิมนุษยชนทางอาญาไว้เป็นมาตรฐานสากลโดยบัญญัติไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ค.ศ.1948 (Universal Declaration of Human Rights 1984) กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางแพ่งและการเมือง ค.ศ.1966 (International Covenant on Civil and Political Rights 1966) และอนุสัญญาแห่งยุโรปว่าด้วยสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ ค.ศ. 1950 (The European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms,1950) เป็นต้นทำให้ประเทศที่เป็นภาคีอนุสัญญาหรือประเทศที่ใช้ระบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยส่วนใหญ่ต้องนำการรับรองดังกล่าว ไปบัญญัติรับรองคุ้มครองไว้ในกฎหมายของแต่ละประเทศเพื่อให้เห็นว่าประเทศเหล่านั้นคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนและให้ความสำคัญกับการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจะกระทำได้โดยอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้น

สาระสำคัญของมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญามีดังนี้[42]

(ก) การจับ ควบคุมหรือขังบุคคลจะต้องมีเหตุอันควร

(ข) สิทธิได้รับการปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรมในระหว่างถูกจับ ควบคุมหรือขัง

(ค) ได้รับการตรวจสอบถึงเหตุอันสมควรในการจับ ควบคุมหรือขังโดยองค์กรภายนอก

---

[42]ณรงค์ ใจหาญ และคณะ, “รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสิทธิของผู้ต้องหา จำเลยและผู้ต้องโทษในคดีอาญา”, กรุงเทพมหานคร, 2540. น. 10.

ฉะนั้น การดำเนินคดีอาญาโดยทั่วไปจึงอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซึ่งมีบทบัญญัติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ในการศึกษานี้ จึงขอกล่าวการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในเรื่อง การจับ ควบคุม ขัง และค้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้

2.3.2.2.1 การจับ

ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ ได้ให้ความเห็นว่า “การจับ” เป็นมาตรการที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งในกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ และเป็นการกระทำที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดอย่างหนึ่ง การจับก่อให้เกิดอำนาจแก่ผู้ถูกจับ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 83 ,84, 84/1 และมาตรา 87) ผู้จับมีอำนาจ “ค้นตัว” ผู้ถูกจับ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 85 วรรคหนึ่ง) และอำนาจอื่นๆ อีกหลายประการ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้พ้นจากการถูกจับโดยอำเภอใจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยหลักแล้วการจับจะกระทำได้ต่อเมื่อมี “หมายจับ” จะจับโดยไม่มีหมายจับ ก็แต่เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น [43]

ศาตราจารย์ ดร.คณิต ณ นคร ได้ให้ความเห็นว่า การจับเป็นการกระทำขั้นต้นเพื่อจำกัดเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของบุคคล ซึ่งเสรีภาพในการเคลื่อนไหวเปลี่ยนที่ทางของบุคคลนี้ หมายถึง เสรีภาพที่จะไปไหนมาไหนได้โดยปราศจากการถูกจำกัดเขตและเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพในร่างกายตามรัฐธรรมนูญ[44]

รองศาสตราจารย์ ณรงค์ ใจหาญ ได้ให้ความเห็นว่า การที่จะถือว่าเป็นการจับตามกฎหมายนั้นจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้ [45]

1. จะต้องเป็นการจับเพื่อดำเนินการตามกระบวนการพิจารณาความอาญา

2. ผู้จับจะต้องกระทำการอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ถูกจับรู้ว่าตนต้องตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้ถูกจับ ทั้งนี้ผู้จับอาจไม่จำเป็นต้องใช้กำลังทางกายภาพเข้ายึดตัวผู้ถูกจับ หรือใส่กุญแจมือผู้นั้น

---

[43]เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 24,* น. 364.

[44]คณิต ณ นคร, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 40* ,น. 322.

[45]ณรงค์ ใจหาญ,“การจับและการควบคุมตัวในกฎหมายอังกฤษและไทย.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 3, (กันยายน 2533) น. 93.

3. ผู้ถูกจับจะต้องทราบว่าเขาตกอยู่ภายใต้บังคับของผู้ถูกจับแล้ว นอกจากนี้ ผู้จับจะต้องแจ้งให้ผู้ถูกจับทราบว่าเขาต้องถูกจับและแจ้งเหตุแห่งการจับในทันทีที่จับ หรือเมื่อผู้ถูกจับมาถึงสถานีตำรวจ

หลักเกณฑ์ของการจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีดังนี้

(1) ผู้มีอำนาจจับ มี 2 ประเภท คือ

(1.1) การจับโดยเจ้าพนักงาน

การจับบุคคลโดยเจ้าพนักงานไม่ว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ หรือพนักงานสอบสวน แยกออกเป็น 2 ประเภท คือ

(1.1.1) จับโดยมีหมายจับนี้เป็นมาตรการอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหลักสำคัญในการจับบุคคลผู้กระทำความผิดเพื่อนำตัวมาดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม เพื่อความสงบเรียบของบ้านเมืองและลงโทษตามกฎหมาย ฉะนั้นผู้มีอำนาจในการออกหมายจับนอกจากจะคำนึงถึงความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของสังคมแล้วยังต้องคำนึงถึงหลักในการให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลควบคู่กันไปด้วย หลักการจับบุคคลในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หมายจับนั้นจะต้องออกโดยศาลและอาศัยเหตุที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 [46]

(1.1.2) จับโดยไม่มีหมาย

โดยหลักทั่วไปแล้วเจ้าพนักงานจะจับกุมบุคคลใดจะต้องมีหมายซึ่งออกโดยศาลเท่านั้น เว้นแต่จะมีเหตุที่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เนื่องจากกฎหมายประสงค์จะให้มีการจับกุมแต่กรณีที่จำเป็นเท่านั้น อย่างไรก็ดีมีบางกรณีหากรอให้ออกหมายจับแล้วอาจไม่ทันเหตุการณ์ ผู้กระทำความผิดอาจหลบหนี หรือมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น ดังนั้น จึงมีข้อยกเว้นให้มีการจับกุมโดยไม่มี

---

[46]มาตรา 66 เหตุที่จะออกหมายจับได้มีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือ

(2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น

ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี

หมายจับได้ในบางกรณี ซึ่งในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 กำหนดห้ามมิให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับบุคคลใดโดยไม่ต้องมีหมายจับหรือคำสั่งจากศาล ยกเว้นเมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80[47] เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66(2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ และเป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117[48]

อย่างไรก็ดี ถ้าเป็นกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจำเลย ซึ่งมีหมายจับแล้วแต่หลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หลบหนี เจ้าพนักงานมีอำนาจติดตามจับได้โดยไม่ต้องมีหมายจับอีก

---

[47]มาตรา 80 ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆอย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดั่งนี้

(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะ

(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น

[48]มาตรา 117 เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีหรือจะหลบหนี ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่พบการกระทำดังกล่าวมีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทำดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งทำสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันนั้น

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 65[49]ทั้งนี้เพราะกรณีตามมาตรา 65 เป็นการบังคับให้เป็นไปตามหมายจับนั่นเองมิใช่เป็นการจับโดยอาศัยเหตุใหม่[50]

(1.2) <u>การจับโดยราษฎร</u>

โดยหลักราษฎรไม่มีอำนาจในการจับกุมบุคคล เว้นแต่กฎหมายได้กำหนดไว้เฉพาะ ซึ่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำหนดข้อยกเว้นให้จับ ได้ 3 กรณี ในมาตรา 79 มาตรา 82 และมาตรา 117 ดังนี้[51]

(1.2.1) กรณีเข้าเกณฑ์ตามมาตรา 82 คือ เจ้าพนักงานผู้จัดการตามหมายจับร้องขอความช่วยเหลือจากบุคคลใกล้เคียง เพื่อให้จัดการตามหมายนั้นได้ ผู้ที่ได้รับการร้องขอจึงมีอำนาจจับราษฎรได้ อำนาจของเจ้าพนักงานตามมาตรา 82 นี้ เจ้าพนักงานจะบังคับให้ผู้ใดช่วย โดยอาจเกิดอันตรายแก่เขาไม่ได้

(1.2.2) เมื่อราษฎรพบผู้นั้นกระทำความผิดซึ่งหน้า และความผิดนั้นได้ระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เช่น ความผิดต่อเจ้าพนักงาน มาตรา 119-122 ความผิดต่อทางพระราชไมตรีกับต่างประเทศ มาตรา 112 เป็นต้น

(1.2.3) มาตรา 117 ให้ราษฎรจับบุคคลอื่นได้ แต่ต้องเป็นราษฎรซึ่งประกันตัวผู้ต้องหาหรือจำเลย หรือเป็นหลักประกันให้แก่ผู้นั้น และปรากฏว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนี หรือจะหลบหนี กรณีตามมาตรา 117 นี้ถ้าผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ได้รับการปล่อยชั่วคราวมา หลบหนีหรือจะหลบหนี บุคคลซึ่งทำสัญญาประกัน หรือผู้ที่เป็นหลักประกัน มีสิทธิขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับตัวไว้ได้ แต่ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที กฎหมายให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ และส่งมอบให้เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดและเป็นหน้าที่ของเจ้าพนักงานที่รับตัวไว้ที่จะส่งตัวผู้ต้องหาหรือจำเลยให้แก่เจ้าพนักงานหรือศาลที่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว โดยคิดค่าพาหนะจากผู้ทำสัญญาประกันหรือผู้เป็นหลักประกันที่ขอให้จับนั้น

---

[49]มาตรา 65 ถ้าบุคคลที่ถูกจับตามหมายหลบหนีหรือมีผู้ช่วยให้หนีไปได้เจ้าพนักงานผู้จับมีอำนาจติดตามจับกุมผู้นั้นโดยไม่ต้องมีหมายอีก

[50]ณรงค์ ใจหาญ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 37*,น. 228.

[51]*เพิ่งอ้าง*, น. 228-230.

(2) ข้อจำกัดในการจับ

(2.1) ข้อจำกัดในเรื่องเขตอำนาจของเจ้าพนักงาน

กรณีที่ผู้จับเป็นพนักงานฝ่ายปกครอง จะต้องจับภายในเขตที่ตนมีอำนาจดูแลพื้นที่นั้นเท่านั้น ส่วนตำรวจมีอำนาจจับได้ทั่วราชอาณาจักรและแม้ในเวลานอกราชการ หรือมิใช่เวลาปฏิบัติหน้าที่

(2.2) ข้อจำกัดเรื่องสถานที่

การจับกุมบุคคลไม่ว่าจะมีหมายจับหรือจับได้โดยไม่ต้องมีหมาย ถ้าจับในสถานที่ ดังต่อไปนี้ ต้องห้ามมิให้จับ เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 81 และ 81/1 ดังนี้

(2.2.1) ในที่รโหฐาน เว้นแต่จะได้ทำตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการค้นในที่รโหฐาน ซึ่งโดยหลักต้องมีหมายค้นหรือคำสั่งให้ค้นจากศาล และต้องค้นในเวลากลางวัน เว้นแต่จะเข้าข้อยกเว้นที่สามารถค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้นตามมาตรา 92 (1)-(5) เช่น เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้นเมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน หรือเมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78 และค้นได้ในเวลากลางคืนตามมาตรา 96 (1)-(3) กล่าวคือเมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน แต่ยังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนได้ ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่งหรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษ หรือเป็นการค้นเพื่อจับผู้ดุร้ายหรือผู้ร้ายสำคัญ

(2.2.2) ในพระบรมมหาราชวัง พระราชวัง วังของพระรัชทายาท หรือของพระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป พระราชนิเวศน์ พระตำหนัก หรือในที่ซึ่งพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ประทับหรือพำนัก เว้นแต่

- นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายอนุญาตให้จับ และได้แจ้งเลขาธิการพระราชวัง หรือสมุหราชองค์รักษ์รับทราบแล้ว

- เจ้าพนักงานผู้ถวายหรือให้ความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศ์ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าขึ้นไป หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ เป็นผู้จับตามกฎหมายว่าด้วยราชองครักษ์ หรือตามกฎหมาย กฎ หรือระเบียบ เกี่ยวกับการให้ความปลอดภัย

(3) <u>วิธีปฏิบัติในการจับ</u>

การจับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ดังนี้[52]

(3.1) เจ้าพนักงานหรือราษฎรซึ่งทำการจับต้องแจ้งแก่ผู้ที่จะถูกจับว่าเขาต้องถูกจับแล้วสั่งให้ผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจแห่งท้องที่ที่ถูกจับพร้อมด้วย ผู้จับ ถ้าจำเป็นก็ให้จับตัวไป(มาตรา 83 วรรคหนึ่ง)

(3.2) ถ้าบุคคลซึ่งจะถูกจับ ขัดขวาง หรือจะขัดขวางการจับ หรือหลบหนี หรือพยายามจะหลบหนี ผู้ทำการจับมีอำนาจใช้วิธีหรือความป้องกันทั้งหลายเท่าที่เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งเรื่องในการจับผู้นั้น (มาตรา 83 วรรคสอง)

(3.3) เจ้าพนักงานหรือราษฎรผู้ทำการจับต้องเอาตัวผู้ถูกจับไปยังที่ทำการของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจโดยทันที และเมื่อถึงที่นั้นแล้ว ถ้ามีหมายจับก็ให้เอาออกอ่านให้ผู้ถูกจับฟัง ทั้งให้แจ้งเหตุที่จับนั้นด้วย (มาตรา 84 วรรคหนึ่ง)

(3.4) พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจผู้รับตัวผู้ถูกจับไว้ มีหน้าที่ต้องแจ้งแก่ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 7 ทวิ (1)-(3)

(3.5) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจซึ่งมีผู้ถูกจับมาส่งนั้น จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ หรือปล่อยชั่วคราวก็ได้ เมื่อจับโดยมีหมายให้รายงานต่อไปยังเจ้าหน้าที่ซึ่งออกหมายนั้นถ้าเจ้าหน้าที่ซึ่งออกหมายต้องการตัวก็ให้จัดส่งผู้ถูกจับไปให้ (มาตรา 84 วรรคสอง)

(3.6) ถ้าราษฎรเป็นผู้จับให้บันทึกชื่อ อาชีพ ที่อยู่ของผู้จับ อีกทั้งข้อความและพฤติการณ์แห่งการจับนั้นไว้แล้วให้ผู้จับลงลายมือชื่อกำกับไว้เป็นสำคัญ (มาตรา 84 วรรคสาม)

---

[52]ชูศักดิ์ ปริปุญโญ, “ปัญหาการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพนักงานสอบสวนส่งตัวพร้อมสำนวนการสอบสวนตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542”, งานวิจัยหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม, (2547) น. 7-8.

(3.7) เจ้าพนักงานผู้จับ หรือรับตัวผู้ถูกจับไว้มีอำนาจค้นตัวผู้ต้องหาและยึดสิ่งของต่างๆ ที่อาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ (มาตรา 85 วรรคหนึ่ง)

(3.8) ในการควบคุมตัวผู้ถูกจับ กฎหมายห้ามมิให้ใช้วิธีควบคุมผู้ถูกจับเกินกว่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้เขาหนีเท่านั้น (มาตรา 86)

2.3.2.2.2 การควบคุม

เมื่อมีการจับตัวผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาแล้ว ผลในทางกฎหมายประการต่อมา คือการควบคุมหรือขัง ทั้งนี้การควบคุมหรือขังเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานในการนำตัวผู้ถูกดำเนินคดีที่ต้องหาว่าได้กระทำความผิดอาญาเข้ามาอยู่ในอำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือทำลายพยานหลักฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อเหตุร้ายประการอื่นและเป็นหลักประการการมีตัวผู้ต้องหานำส่งฟ้องต่อศาลต่อไป

ความจำเป็นในการควบคุมหรือขังผู้ถูกดำเนินคดีอาญารวมทั้งเป็นที่ยอมรับกันว่าในการดำเนินคดีอาญานั้น ในบางกรณีไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้มีการควบคุมหรือขังผู้ถูกดำเนินคดีอาญาได้ ด้วยเหตุนี้การควบคุมหรือขังจึงเป็นมาตรการบังคับอีกอย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและผู้ถูกดำเนินคดีอาญา

การควบคุมตัวระหว่างคดีกับการเรียกและการจับเป็นเรื่องเดียวกัน กล่าวคือการที่ต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหาก็เพราะกรณีมีความจำเป็นต้องได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เพื่อสอบปากคำผู้ต้องหา และเมื่อได้ทำการสอบสวนปากคำผู้ต้องหาที่ได้เรียกมานั้นแล้ว ตามปกติก็ต้องปล่อยตัวผู้ต้องหานั้นไป และการที่ต้องจับบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็เพราะกรณีอาจมีความจำเป็นต้องเอาตัวบุคคลผู้นั้นมาไว้ในอำนาจรัฐ และเมื่อความจำเป็นต้องเอาตัวบุคคลนั้นไว้ในอำนาจรัฐไม่มีหรือหมดไปในภายหลังก็ต้องปล่อยตัวผู้ถูกจับนั้นไปเช่นเดียวกัน[53]

หลักเกณฑ์ของการควบคุมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มีดังนี้

(1) <u>ผู้มีอำนาจควบคุมผู้ถูกจับ</u> ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ พนักงานสอบสวน ในระหว่างสอบสวนและราษฎรในกรณีที่กฎหมายให้อำนาจจับ ราษฎรมีอำนาจนำตัวผู้ถูกจับมาส่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจได้ (มาตรา 83 และมาตรา 84)

---

[53]คณิต ณ นคร, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 44*, น. 338.

(2) ระยะเวลาในการควบคุม ในกรณีราษฎรคงมีอำนาจควบคุมตัวหลังจับมาจนถึงส่งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจเท่านั้น ส่วนกรณีที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนต้องเป็นไปตามหลักในมาตรา 87 ซึ่งจะควบคุมได้เท่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีและไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ดังนี้

(2.1) ห้ามมิให้ควบคุมผู้ถูกจับไว้เกินกว่าจำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดี (มาตรา 87 วรรคแรก) เช่น มีความจำเป็นต้องควบคุมผู้ต้องหาไว้เพื่อสอบสวนหรือเพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาหลบหนี หรือยุ่งเหยิงกับพยานบุคคลอื่นๆ เป็นต้น

(2.2) การควบคุมจะต้องไม่เกินกว่าระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของความผิดที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหา ดังนี้

- .ในกรณีซึ่งเป็นความผิดลหุโทษ[54] หรือความผิดที่มีอัตราโทษไม่สูงกว่าความผิดลหุโทษ จะควบคุมผู้ถูกจับไว้ได้เท่าเวลาที่จะถามคำให้การ และที่จะรู้ตัวว่าเป็นใครและที่อยู่ของเขาอยู่ที่ไหนเท่านั้น (มาตรา 87 วรรคสอง) ฉะนั้น ความผิดลหุโทษจึงไม่ต้องมีการประกันตัวเพียงแต่กำหนดให้ผู้ต้องหาไปพบตำรวจตามเวลานัดหมายเท่านั้น

- ในกรณีที่ผู้ถูกจับไม่ได้รับการปล่อยชั่วคราว และมีเหตุจำเป็นเพื่อทำการสอบสวนหรือการฟ้องร้องคดี ให้นำตัวผู้ถูกจับไปศาลภายใน 48 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ถูกจับถูกนำตัวไปถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวนตามมาตรา 83 เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจำเป็นอย่างอื่นอันมิอาจก้าวล่วงเสียได้ โดยพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ ยื่นคำร้องขอต่อศาลขอหมายขังผู้ต้องหานั้นไว้ ให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการมาชี้แจงเหตุจำเป็น หรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ (มาตรา 87 วรรคสาม)

2.3.2.2.3 **การขัง**[55]

มาตรา 2 (2) ให้นิยาม “ขัง” หมายถึง การกักขังจำเลยหรือผู้ต้องหาโดยศาล การขังโดยศาลนั้นอาจทำได้ในชั้นสอบสวน ไต่สวนมูลฟ้อง และพิจารณาของศาลไม่ว่าจะเป็นศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือศาลฎีกา โดยศาลจะออกหมายขังผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้น

---

[54]ความผิดลหุโทษคือ ความผิดซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ เช่น เมาสุราแล้ววุ่นวายในที่สาธารณสถาน ปรับไม่เกิน 500 บาท หรือแกล้งเล่าความเท็จให้เลื่องลือจนประชาชนตกใจ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท เป็นต้น

[55]ณรงค์ ใจหาญ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 51* น. 247-250.

(1) <u>การขังระหว่างสอบสวน</u>

การขังระหว่างสอบสวนนี้เกิดขึ้นเมื่อพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการเห็นว่ามีเหตุจำเป็นต้องขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวนจึงยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายขังตามมาตรา 87 วรรคสามถึงวรรคเจ็ด ซึ่งมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1.1) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือพนักงานสอบสวนได้ควบคุมผู้ต้องหาจนพ้นเวลา 48 ชั่วโมง ตามมาตรา 87 วรรคสาม แล้ว หรือได้ปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาจนครบ 6 เดือนนับแต่วันแรกที่ปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 113

(1.2) มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้เกินกำหนดเวลาข้างต้นเพื่อให้การสอบสวนเสร็จสิ้นหรือเพื่อการฟ้องคดี

(1.3) พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนยื่นคำร้องต่อศาลขอให้ศาลออกหมายขังผู้นั้นไว้ ทั้งนี้ในทางปฏิบัตินั้น ถ้าสำนวนยังไม่มาส่งที่พนักงานอัยการ พนักงานสอบสวนเป็นผู้ร้องขอ แต่ถ้าสำนวนได้ส่งไปยังพนักงานอัยการเป็นหน้าที่ของพนักงานอัยการที่จะร้องขอให้ศาลออกหมายขัง

(1.4) เมื่อศาลได้รับคำร้องขอฝากขังผู้ต้องหาขอฝากขังผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวน หรือของพนักงานอัยการ กฎหมายให้ศาลสอบถามผู้ต้องหาว่าจะมีข้อคัดค้านประการใดหรือไม่ และศาลอาจเรียกพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนมาชี้แจงเหตุจำเป็นหรืออาจเรียกพยานหลักฐานมาเพื่อประกอบการพิจารณาก็ได้ (มาตรา 87 วรรคสาม)

ในกรณีที่ศาลเห็นสมควรอนุญาตให้ขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวน ศาลมีอำนาจสั่งขังได้เท่าที่จำเป็น แต่ไม่เกินกำหนดเวลาดังต่อไปนี้

- ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำลงมีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลมีอำนาจสั่งขังได้ครั้งเดียวมีกำหนดไม่เกิน 7 วัน (มาตรา 87 วรรคสี่)

- ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำลงมีโทษจำคุกอย่างสูงเกินกว่า 6 เดือน แต่ไม่ถึง 10 ปี หรือปรับเกินกว่า 500 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ศาลขังหลายครั้งติดๆ กันได้ แต่ครั้งหนึ่งต้องไม่เกิน 12 วัน และรวมกันทั้งหมดต้อง ไม่เกิน 48 วัน(มาตรา 87 วรรคห้า)

- ในกรณีความผิดอาญาที่ได้กระทำลงมีโทษจำคุกอย่างสูงตั้งแต่สิบปีขึ้นไปจะมีโทษปรับด้วยหรือไม่ก็ตาม ศาลมีอำนาจสั่งขังได้หลายครั้งติด ๆ กัน ครั้งหนึ่งไม่เกิน 12 วันและรวมกันแล้วทั้งหมดไม่เกิน 84 วัน (มาตรา 87 วรรคหก)

แต่การที่จะขอฝากขังหลังจากที่ศาลสั่งขังผู้ต้องหามาเป็นเวลา 48 วัน แล้วพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนต้องยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขังต่อไปอีก โดยอ้างเหตุจำเป็นศาลจะสั่งขังต่อได้ต่อเมื่อพนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนได้แสดงถึงเหตุจำเป็นและนำพยานหลักฐานมาให้ศาลไต่สวนจนเป็นที่พอใจแก่ศาล การไต่สวนชั้นนี้ ผู้ต้องหาจะแต่งทนายเพื่อแถลงข้อคัดค้าน และซักถามพยานก็ได้ (มาตรา 87 วรรคเจ็ด)

กระบวนการในการไต่สวนคำร้องนี้มีขึ้นเพื่อให้ศาลเป็นผู้กลั่นกรองความจำเป็นในการขังผู้ต้องหาไว้ในระหว่างสอบสวน และเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้คัดค้านเหตุผลที่พนักงานอัยการหรือพนักงานสอบสวนอ้างถึงความจำเป็นโดยมีทนายความเป็นผู้ช่วยเหลือ และถ้าผู้ต้องหาไม่มีทนายความที่จัดหาโดยพนักงานสอบสวนตามมาตรา 134/1 และร้องขอต่อศาลให้ศาลตั้งทนายความให้ และทนายความที่ศาลตั้งมีสิทธิได้รับเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายตามที่กำหนดในมาตรา 134/1 วรรคสาม โดยอนุโลม (มาตรา 87 วรรคแปด)

(1.5) ถ้าพนักงานสอบสวนต้องไปทำการสอบสวนในท้องที่อื่นนอกเขตของศาลซึ่งได้สั่งขังผู้ต้องหาไว้ พนักงานสอบสวนจะยื่นคำร้องขอให้โอนการขังไปยังศาลในท้องที่ที่จะต้องไปทำการสอบสวนนั้นก็ได้ เมื่อศาลที่สั่งขังไว้เห็นเป็นการสมควรก็สั่งให้โอนไป (มาตรา 87 วรรคท้าย)

(2) <u>ขังระหว่างไต่สวน</u>

การขังระหว่างไต่สวนมูลฟ้องนี้ เป็นการขังบุคคลผู้ถูกฟ้องเป็นจำเลยแล้ว ซึ่งปกติจะเป็นคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์และศาลเห็นสมควรให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อน (ซึ่งทางปฏิบัติไม่ค่อยปรากฏ) แต่ในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทก์ฟ้อง แม้ว่าศาลจะสั่งไต่สวนมูลฟ้องแต่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 165 วรรคสาม มิให้ถือว่าผู้ถูกฟ้องตกอยู่ในฐานะจำเลยจนกว่าศาลจะสั่งประทับฟ้องโจทก์ ดังนี้ จึงไม่อาจมีการขังในระหว่างไต่สวนมูลฟ้องในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ได้

(3) <u>ขังระหว่างพิจารณา</u>

ในคดีที่ราษฎรเป็นโจทก์ เมื่อศาลประทับฟ้องและศาลได้ตัวจำเลยเมื่อออกหมายเรียกหรือหมายจับ หรือในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์เมื่อได้ยื่นฟ้องต่อศาลแล้วมีอำนาจขังจำเลยไว้ในระหว่างการพิจารณาตลอดไปจนกว่าจะพิพากษาโดยออกหมายขังหรือจะสั่งปล่อยชั่วคราวก็ได้ (มาตรา 88)

หมายขังต้องจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้นในขณะที่ศาลออกหมาย (มาตรา 89) ซึ่งหมายความว่า เมื่อศาลใดออกหมายขังผู้ต้องหาหรือจำเลยคนใดแล้ว ผู้ต้องหาหรือ

จำเลยจะต้องถูกนำตัวไปขังเรือนจำซึ่งตั้งอยู่ในเขตของศาลนั้น เพราะหมายขังเป็นหมายอาญา ซึ่งศาลมีอำนาจออกได้ในเขตเท่านั้น (มาตรา 58)

อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีที่มีเหตุจำเป็นที่จะขังผู้ต้องหาระหว่างสอบสวนในสถานที่อื่นตามที่พนักงานสอบสวนร้องขอ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 89 วรรคสอง ซึ่งมีบทบัญญัติเพิ่มเติมให้ศาลมีดุลยพินิจสั่งขังผู้ต้องหาไว้ ณ สถานที่ที่พนักงานสอบสวนร้องขอ ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น เมื่อพนักงานสอบสวนร้องขอ และศาลไต่สวนแล้วเห็นว่ามีเหตุจำเป็นตามที่ร้องจริง ทั้งนี้ โดยอยู่ในความควบคุมของพนักงานสอบสวนตามกำหนดเวลาที่ศาลเห็นสมควร

2.3.2.2.4 การค้น

(1) <u>ผู้มีอำนาจในการค้น</u>[56]

ผู้มีอำนาจค้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มี 2 ประเภท คือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ (มาตรา 61 มาตรา 70 มาตรา 92 มาตรา 97และมาตรา 104) และพนักงานสอบสวน (มาตรา 132 (2)) ราษฎรแม้จะมีอำนาจจับในบางกรณีก็ไม่มีอำนาจค้นไม่ว่าในกรณีใด

(2) <u>การค้นที่รโหฐาน</u>[57]

การค้นที่รโหฐานนี้เพื่อการค้นหา 2 ประการ หาบุคคลและหาสิ่งของ การค้นหาบุคคลได้แก่บุคคลซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังในที่รโหฐานนั้นหรือบุคคลที่มีหมายให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมาย ส่วนการค้นหาสิ่งของ ได้แก่ สิ่งของซึ่งอาจเป็นวัตถุพยานหรือพยานเอกสาร ก็ได้ หรือซึ่งมีไว้หรือได้มา โดยการกระทำความผิด หรือซึ่งต้องถูกยึดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล (ดูมาตรา 69)

(2.1) ค้นต้องมีหมายหรือคำสั่งของศาล

การค้นอาจทำได้โดยไม่มีหมายค้นก็ได้ ถือว่าเป็นข้อยกเว้นของหมายค้น เหตุที่จะค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น ได้แก่ มีเหตุจำเป็นเร่งด่วน (exigent circumstances)

---

[56]คนึง ฦาไชย,<u>หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1</u> ,พิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2551 ,น. 273.

[57]ณรงค์ ใจหาญ,*อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 55* ,น. 255.

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92[58] ซึ่งแม้เหตุเร่งด่วนทำให้เกิดความชอบธรรมที่จะเข้าค้นได้โดยไม่มีหมายค้น แต่ก็ต้องมีเหตุอันเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งของอยู่ในสถานที่นั้น คือ เหตุจำเป็นเร่งด่วนเป็นข้อยกเว้นการค้นโดยไม่มีหมายค้นเท่านั้นเนื่องจากไปขอหมายค้นไม่ทัน แต่ไม่ได้ยกเว้นหลักที่ว่าจะต้องมีความเป็นไปได้ (Probable cause) ที่จะมีของสิ่งนั้นอยู่ในที่ที่จะค้น[59]

การค้นที่จะถือว่ามี Probable cause (เหตุที่เป็นไปได้ ว่าวัตถุที่ต้องการค้นอยู่ในสถานที่นั้น) ต้องประกอบสาระสำคัญ ดังนี้

(ก) ต้องมีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่เจ้าพนักงานรู้และทำให้เจ้าพนักงานเชื่อโดยสุจริตเพียงพอว่าจะออกหมาย ถ้าเป็นกรณีหมายค้น จะต้องเชื่อว่าจะพบสิ่งของหรือบุคคลในสถานที่นั้น คำว่าเจ้าพนักงานเชื่อโดยสุจริตหมายความว่า ตัวเจ้าพนักงานเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะมีสิ่งของอยู่ในสถานที่นั้น เป็นความหมายในทางอัตวิสัย (Subjective)

(ข) ต้องมีข้อเท็จจริงหรือเหตุการณ์ที่วิญญูชนทั่วๆ ไปพอจะเห็นได้ว่าเป็นไปได้ที่ของสิ่งนั้นจะอยู่ในสถานที่นั้น เป็นความหมายทางภาวะวิสัย (Objective) เพราะฉะนั้นการพิสูจน์ Probable cause จะต้องพิสูจน์ทั้งสองประการ คือ พิสูจน์ทั้งอัตวิสัยและภาวะวิสัย โดยพิสูจน์ว่าเจ้าพนักงานเชื่อและคนทั่วๆไปก็เห็นเช่นเดียวกับเจ้าพนักงานว่ามีสิ่งของนั้นอยู่ในสถานที่นั้น เพราะฉะนั้นแม้เจ้าพนักงานจะเชื่อโดยสุจริตแต่คนอื่นไม่เชื่อตามก็เรียกว่ายังไม่มี Probable cause การพิสูจน์ทั้งสองประการดังกล่าวต้องพิสูจน์โดยพยานหลักฐานแต่เวลาขอออกหมายค้นอาจจะไม่ต้องนำพยานหลักฐานมาให้ศาลดู เพียงแต่ต้องอ้างอิงพยานหลักฐานว่าอะไรคือเหตุแห่งความเชื่อก็พอ[60]

(2.2) ข้อจำกัดเรื่องเวลาในการค้นที่รโหฐาน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 96 บัญญัติให้การค้นต้องกระทำในเวลากลางวัน คือ ระหว่างประอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก เว้นแต่ใน 3 กรณีต่อไปนี้อาจค้นได้ในเวลากลางคืน คือ

(2.2.1) เมื่อลงมือค้นแต่ในเวลากลางวัน ถ้ายังไม่เสร็จจะค้นต่อไปในเวลากลางคืนก็ได้ (มาตรา 96 (1))

---

[58]จิรนิติ หะวานนท์,สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ, พิมพ์ครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544) ,น. 33.

[59]*เพิ่งอ้าง*, น. 34.

[60]*เพิ่งอ้าง*, น. 25.

(2.2.2)ในกรณีฉุกเฉินอย่างยิ่ง หรือซึ่งมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้ค้นได้เป็นพิเศษจะทำการค้นในเวลากลางคืนก็ได้ (มาตรา 96(2))

ความหมายของคำว่า “ฉุกเฉินอย่างยิ่ง” หมายถึง ถ้าไม่ค้นในเวลากลางคืนจะเกิดภยันตรายแก่ชีวิตหรือร่างกายของบุคคลที่ต้องการค้นให้พบตัว หรือบุคคลนั้นอาจจะหลบหนีไป หรือพยานหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในที่รโหฐานนั้นอาจถูกทำลายก็ได้ ทั้งคดีนั้นต้องมีลักษณะร้ายแรงไม่ใช่คดีเล็กๆน้อยๆ [61]

(3) ผู้จัดการตามหมายค้น

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 97 กำหนดให้การจัดการตามหมายค้น เจ้าพนักงานผู้มีชื่อตามหมายค้นหรือผู้รักษาการแทน ซึ่งต้องเป็นพนักงานฝ่ายปกครองตั้งแต่ระดับสาม หรือตำรวจซึ่งมียศตั้งแต่ร้อยตำรวจตรีขึ้นไปเท่านั้นมีอำนาจเป็นหัวหน้าไปจัดการให้เป็นไปตามหมายนั้น

(4) ขอบเขตเรื่องการค้น

การค้นนั้นโดยหลักจะต้องค้นเพื่อหาตัวคนหรือสิ่งของที่ต้องการค้นเท่านั้น แต่อย่างไรก็ตาม มาตรา 98 กำหนดข้อยกเว้นไว้ 2 กรณีคือ

(4.1) ในกรณีที่ค้นหาสิ่งของโดยไม่จำกัดสิ่ง เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจยึดสิ่งของใดๆ ซึ่งน่าจะใช้เป็นพยานหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์หรือยันผู้ต้องหาหรือจำเลย (มาตรา 98 (1))

(4.2) เจ้าพนักงานซึ่งทำการค้นมีอำนาจจับกุมบุคคลหรือ (ยึด) สิ่งของอื่นในที่ค้นนั้นได้ เมื่อมีหมายอีกต่างหาก หรือในกรณีความผิดซึ่งหน้า (มาตรา 98(2))

(5) อำนาจของเจ้าพนักงานผู้ค้นในการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักกฎหมายว่าด้วยการค้นกฎหมายให้อำนาจเจ้าพนักงานในการดำเนินการค้น ดังนี้

(5.1)ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ทำการค้นในที่รโหฐานสั่งเจ้าของหรือคนอยู่ในนั้นหรือผู้รักษาสถานที่ซึ่งจะค้น ให้ยอมให้เข้าไปโดยมิหวงห้าม อีกทั้งให้ความ

---

[61]หยุด แสงอุทัย, ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา : ศึกษาทางคำพิพากษาฎีกา, (พระนคร : โรงพิมพ์แม่บ้านการเรือน, 2507), น. 706 อ้างถึงใน ณรงค์ ใจหาญ , *อ้างแล้วเชิงอรรถที่ 57,* น. 278.

สะดวกตามสมควรทุกประการในอันที่จะจัดการตามหมาย ทั้งนี้ ให้พนักงานผู้นั้นแสดงหมายหรือเข้าค้นได้โดยไม่มีหมายก็ให้แสดงนามและตำแหน่ง

ถ้าบุคคลดังกล่าวในวรรคต้นมิยอมให้เข้าไป เจ้าพนักงานมีอำนาจใช้กำลังเพื่อเข้าไป ในกรณีจำเป็นจะเปิดหรือทำลายประตูบ้าน ประตูเรือน หน้าต่าง รั้ว หรือสิ่งกีดขวางอย่างอื่นทำนองเดียวกันนั้นก็ได้ (มาตรา 94)

(5.2) ถ้ามีเหตุสงสัยว่าบุคคลซึ่งอยู่ในที่ซึ่งค้นหรือจะถูกค้น จะขัดขวางถึงกับทำให้การค้นไร้ผล เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจเอาตัวผู้นั้นควบคุมไว้หรือให้อยู่ในความควบคุมดูแลของเจ้าพนักงานในขณะที่ทำการค้นเท่าที่จำเป็นเพื่อมิให้ขัดขวางถึงกับทำให้การค้นนั้นไร้ผล (มาตรา 100 วรรคแรก)

(5.3) ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นเอาสิ่งของที่ต้องการพบซุกซ่อนในร่างกาย เจ้าพนักงานผู้ค้นมีอำนาจค้นตัวผู้นั้นได้ดั่งที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 85 (มาตรา 100 วรรคสอง)

(6) วิธีปฏิบัติในการค้น

(6.1) ในการค้นหาสิ่งของที่หายถ้าพอทำได้จะให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองสิ่งของนั้น หรือผู้แทนของเขาเข้าไปกับเจ้าพนักงานในการค้นด้วยก็ได้ (มาตรา 95)

(6.2) ก่อนลงมือค้น ให้เจ้าพนักงานผู้ค้นแสดงความบริสุทธิ์เสียก่อน และเท่าที่สามารถจะทำได้ให้ค้นต่อหน้าผู้ครองครองสถานที่หรือบุคคลในครอบครัวของผู้นั้นหรือถ้าหาบุคคลดังกล่าวไม่ได้ก็ให้ค้นต่อหน้าบุคคลอื่นซึ่งเจ้าพนักงานได้ร้องขอมาเป็นพยาน (มาตรา 102)

บทที่ 3

อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและการค้นที่รโหฐานขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยและต่างประเทศ

ในหลายๆ ประเทศต่างให้ความสำคัญกับปัญหาการทุจริต และการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเทศจึงพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริตให้หมดไป บางประเทศอาจมอบอำนาจให้องค์กรตำรวจเป็นผู้ดำเนินการโดยการจัดตั้งหน่วยงานพิเศษขึ้นเพื่อทำหน้าที่โดยเฉพาะ แต่บางประเทศเห็นว่าการดำเนินการโดยองค์กรตำรวจไม่มีความเป็นอิสระและถูกแทรกแซงได้ง่าย จึงจัดตั้งองค์กรอิสระขึ้นเพื่อดำเนินการตรวจสอบการอำนาจรัฐขึ้นมาเฉพาะ แต่เนื่องจากการจัดองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของแต่ละประเทศมีรูปแบบ แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับรูปแบบของการปกครองและความเป็นอยู่ทางสังคมของประเทศนั้นว่ามีลักษณะเช่นไร สำหรับประเทศไทยได้จัดตั้งองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตขึ้นให้มีความเป็นอิสระ ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ในการดำเนินคดีอาญากับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ในการจับ การควบคุม การขัง และการค้น โดยศึกษาเปรียบเทียบองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยและของต่างประเทศ ดังนี้

3.1 อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยและต่างประเทศ

สิทธิเสรีภาพของบุคคลย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองและคุ้มครอง แต่ถ้าการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหนึ่งไปกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือกระทบสิทธิเสรีภาพของคนส่วนใหญ่แล้ว ก็ย่อมจะเป็นเหตุผลที่รัฐต้องออกกฎหมายเพื่อไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพื่อให้ใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้ โดยจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นหรือบุคคลส่วนใหญ่ไม่ได้ และเมื่อมีการละเมิดกฎหมายซึ่งทำให้ผู้อื่นหรือบุคคลส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญแล้วรัฐก็ต้องมีมาตรการที่จะลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายนั้น เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข รัฐจึงมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจโดยการตั้งกติกา ว่าการละเมิดกฎหมายใด เป็นความผิดทางแพ่ง อาญา หรือปกครอง หน่วยงานใดเป็นผู้ควบคุมกติกา หรือเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย และเนื่องจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่

ผู้กระทำความผิดใช้เทคนิคและการวางแผนที่มีประสิทธิภาพสูง มีเงื่อนไขยุ่งยากสลับซับซ้อน ซึ่งเป็นการยากแก่การสอบสวนและพิจารณา มีลักษณะซ่อนเร้นจากสายตาของสาธารณะชนและสื่อมวลชนอีกด้วย การค้นพบและการเปิดเผยเกี่ยวกับอาชญากรรมประเภทนี้จึง ไม่ค่อยปรากฏพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ทำให้การดำเนินคดีกับความผิดประเภทนี้เป็นไปอย่างยากลำบาก ซึ่งในประเทศไทย เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย ให้องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตใช้มาตรการทางกฎหมาย ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล ได้แก่ การจับ ควบคุม และขัง ไว้แตกต่างกัน ดังนี้

3.1.1 อำนาจในการจับ

3.1.1.1 อำนาจในการจับของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

การที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 250 (4) บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงหรือข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่าขึ้นไปร่ำรวยผิดปกติ กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมรวมทั้งดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือข้าราชการในระดับต่ำกว่าที่ร่วมกระทำความผิดกับผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวหรือกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือที่กระทำ ความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการด้วย ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต นั้น การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะใช้อำนาจรัฐในการไต่สวนและวินิจฉัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือไม่นั้น ย่อมไปกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงต้องดำเนินการภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้อำนาจรัฐจำกัดสิทธิเสรีภาพในการเคลื่อนไหวของบุคคล ไว้ในมาตรา 26 (2) กล่าวคือ ให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป นอกจากนี้ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

ประกาศใช้บังคับ ได้เปลี่ยนแปลงหลักการไปจากเดิมโดยการบัญญัติให้อำนาจเพิ่มเติมแก่ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน โดยการให้มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนในชั้นของการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยในการจับและคุมขังบุคคล คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการก็ได้[1] ซึ่งจากบทบัญญัติดังกล่าวมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

(1) วัตถุประสงค์ของการจับ

ก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 วัตถุประสงค์ของการจับของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป กล่าวคือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับผู้ถูกกล่าวหาเพื่อประโยชน์ในการนำตัวผู้ถูกกล่าวส่งฟ้องศาลเท่านั้น ต่อมาภายหลังพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ใช้บังคับ มีการเพิ่มเติมอำนาจให้มีการจับเพื่อจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดี และเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน

(2) ผู้ร้องขอให้ออกหมาย

เนื่องจากกระบวนการไต่สวนและวินิจฉัยคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นขั้นตอนก่อนการไต่สวนเป็นขั้นตอนการตรวจรับเรื่องและการดำเนินการใด ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาให้เพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป ขั้นตอนที่สองหรือขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและมูลความผิด หรือเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความร่ำรวยผิดปกติ เมื่อไต่สวนได้ข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วก็จะนำมาสู่ ขั้นตอนที่สามเป็นขั้นตอนภายหลังการไต่สวนหรือที่เรียกว่าขั้นตอน

---

[1]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31

ภายหลังการชี้มูลความผิด ซึ่งในแต่ละขั้นตอนการดำเนินคดีอาญานั้นกฎหมายได้บัญญัติให้อำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่แตกต่างกัน กล่าวคือ

(2.1) ขั้นตอนก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง

(2.1.1) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ[2]

(2.1.2) เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย[3] ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรให้ดำเนินการขอให้ศาลซึ่งมีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับ[4]

(2.2) ขั้นตอนระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง

(2.2.1) คณะกรรมการ ป.ป.ช.

(2.2.2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 45/1 มาตรา 49 ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 ข้อ 45 และข้อ 54

ในขั้นตอนระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงแม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 จะบัญญัติให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย แต่การใช้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการดำเนินการขอศาลซึ่งมีเขตอำนาจออกหมายจับในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงนั้น ต้องเป็นกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอที่จะฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดตามที่ถูกกล่าวหา และผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์น่าเชื่อว่าจะหลบหนี โดยคดีใกล้ขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมาย

---

[2]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 89 ประกอบมาตรา 89/1

[3]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 44/1

[4]ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554 ข้อ 16

อาญามาตรา 95[5] และเป็นเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาว่าสมควรดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป ตามมาตรา 26 (2) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 โดยการดำเนินการของคณะอนุกรรมการไต่สวนและพนักงานไต่สวนมีหลักเกณฑ์ที่แตกต่างกัน ดังนี้

กรณีเรื่องกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของคณะอนุกรรมการไต่สวน การยื่นคำร้องขอออกหมายจับมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. มีเหตุที่จะออกหมายจับ หรือเมื่อปรากฏพยานหลักฐานระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น หรือเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และ

ข. คณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้

ค. คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณามอบหมายให้อนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนดำเนินการเพื่อขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กรณีเรื่องกล่าวหาที่อยู่ระหว่างการไต่สวนของพนักงานไต่สวนการยื่นคำร้องขอออกหมายจับมีหลักเกณฑ์ดังนี้

ก. องค์คณะพนักงานไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงแล้วมีมติว่าสมควรดำเนินคดีอาญา คดีร่ำรวยผิดปกติ หรือคดีความผิดวินัยกับผู้ถูกกล่าวหา หากเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาโดยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นจะหลบหนี และ

ข. พนักงานไต่สวนเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจับผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อดำเนินคดี

---

[5]สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. ,รวมมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านปราบปรามการทุจริต, กันยายน 2552 น. 186.

ค. คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นชอบให้พนักงานไต่สวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

(2.3) ขั้นตอนหลังการไต่สวนข้อเท็จจริง (เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญา)

(2.3.1) กรณีพนักงานอัยการเป็นผู้ฟ้องคดีแทน ผู้มีอำนาจในการยื่นคำร้องขอออกหมายจับ คือ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายซึ่งดำรงตำแหน่งระดับสามขึ้นไป ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา[6]

(2.3.2) กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจฟ้องคดีเองหรือแต่งตั้งทนายความให้ฟ้องคดีแทน ผู้มีอำนาจในการยื่นคำร้องขอออกหมายจับ คือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ[7]

(3) ผู้มีอำนาจจับ[8]

ผู้มีอำนาจจับ ในแต่ละขั้นตอนก็แตกต่างกันไปเช่นเดียวกับผู้ร้องขอให้ออกหมาย ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ

(3.1) ขั้นตอนก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง

(3.1.1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 44/1 ให้ถือว่าบุคคลกลุ่มนี้เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จึงมีอำนาจในการจับผู้ถูกกล่าวหาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

---

[6]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 98 ประกอบมาตรา 26 (2)

[7]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 98 ประกอบมาตรา 74 วรรคสอง

[8]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 วรรคสอง

แต่อย่างไรก็ดีอำนาจในการจับของบุคคลกลุ่มนี้ยังยึดโยงอยู่กับอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และถูกจำกัดอำนาจโดย ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554 ข้อ 16

ดังนั้น จะเห็นได้ว่าการจับโดยเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย นั้น จะต้องเป็นการดำเนินการตามหมายจับและเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าจำเป็นต้องจับ

(3.1.2) พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ กรณีมีการร้องทุกข์กล่าวโทษโดยผู้เสียหายหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช.[9] หรือได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา 66[10] การใช้อำนาจของพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจนั้น เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กล่าวคือ สามารถดำเนินการจับผู้ถูกกล่าวหาได้ทั้งกรณีมีหมายจับ และกรณีที่เข้าเหตุให้จับได้โดยไม่มีหมายจับ

(3.2) <u>ขั้นตอนระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง</u>

(3.2.1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย

(3.2.2) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายให้อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน

ในขั้นตอนระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงแม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 จะบัญญัติให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย แต่เมื่อจะจับผู้ถูกกล่าวหาจะต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.

---

[9]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 72

[10]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 89 ประกอบมาตรา 89/1

กรณีการดำเนินการของคณะอนุกรรมการไต่สวนตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 ข้อ 46 ให้อำนาจคณะอนุกรรมการไต่สวนจัดการตามหมายจับหรือการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ต้องปรากฏเงื่อนไข ดังนี้

ก. ปรากฏพยานหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิด หรือ

ข. มีพฤติการณ์ที่จะหลบหนีไปในระหว่างการไต่สวน หรือ

ค. ไม่มารายงานตัวตามกำหนดนัดเพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดหรือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี

กรณีการดำเนินการของพนักงานไต่สวนระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 ข้อ 54 วรรคสาม ได้บัญญัติเกี่ยวกับการจัดการตามหมายจับโดยให้พนักงานไต่สวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการแทน หรืออาจร่วมดำเนินการกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นก็ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว เท่านั้น ไม่มีการบัญญัติให้อำนาจพนักงานไต่สวนจับผู้ถูกกล่าวหา

(3.2.3) เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น[11]

(3.3) <u>ขั้นตอนหลังการไต่สวนข้อเท็จจริง</u> (เมื่อจะมีการฟ้องคดีอาญา)

ในขั้นตอนภายหลังการไต่สวนข้อเท็จจริงนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 31 มิได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ได้รับมอบหมายมีอำนาจจับแต่อย่างใด คงบัญญัติให้มีอำนาจจับเฉพาะขั้นตอนก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงและขั้นตอนระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงเท่านั้น[12] ดังนั้น

---

[11]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31

[12]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 วรรคสอง

ผู้มีอำนาจในการจับในขั้นตอนหลังการไต่สวนข้อเท็จจริง คือ พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ[13] ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิดตามมาตรา 66 และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีหนังสือแจ้งผู้ถูกกล่าวหาให้ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายตามวันเวลาที่กำหนดแต่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกำหนด

อำนาจในการจับ ตามมาตรา 31 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ปรากฏข้อเท็จจริงว่าในชั้นร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ...)พ.ศ.. ในชั้นของการนำเสนอวุฒิสภานั้น ได้บัญญัติ “ ในการแสวงหาข้อเท็จจริงแต่อำนาจในการจับและคุมขังบุคคล ให้แจ้งเจ้าพนักงานตำรวจเป็นผู้ดำเนินการ”

(4) การจับโดยมีหมายจับ

การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐนั้นจะกระทำได้ก็ต่อเมื่อกรณีมีความจำเป็นเพื่อการดำเนินคดี ดังนั้น ลำพังการมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลน่าจะกระทำความผิดแต่เพียงอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอที่จะเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐ แต่จะต้องเป็นกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26 (2) จึงได้บัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายจับไว้ นอกจากต้องปรากฏเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 เรื่องกล่าวหาที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะเข้าเหตุที่จะออกหมายจับได้ 2 กรณี คือ กรณีตามมาตรา 66 (1) เนื่องจากความผิดอาญาที่อยู่ในอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ซึ่งแต่ละฐานความผิดมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี เว้นแต่ การกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 165 และมาตรา 205 และกรณีเหตุที่จะออกหมายจับตามมาตรา 66 (2) แล้ว การใช้อำนาจในการยื่นคำร้องต่อศาลตามมาตรา 26 (2) ยังต้องปรากฏเหตุว่า เป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะใช้อำนาจดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมาย

---

[13]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 72 ประกอบมาตรา 98

ในทางปฏิบัติ ก่อนการดำเนินการขอศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อประโยชน์ในการฟ้องคดี คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องแจ้งให้ผู้กล่าวหาไปรายงานตัวต่อพนักงานอัยการหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณี ซึ่งหากแจ้งไปแล้ว 2 ครั้ง ผู้ถูกกล่าวหายังไม่มารายงานตัวต่อพนักงานอัยการ หรือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจขอหมายจับตามมาตรา 26 (2) โดยแจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อส่งอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. แล้วแต่กรณีดำเนินคดีต่อไป

(5) การจับโดยไม่มีหมายจับ

ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นอย่างอื่นให้จับได้โดยไม่มีหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติข้อยกเว้นให้จับได้โดยไม่มีหมายจับไว้เป็นการเฉพาะ คงมีเฉพาะการบัญญัติไว้ในมาตรา31 วรรคสาม และกรณีมาตรา 44/1 ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554 ข้อ 8 วรรคสอง (6) ได้กำหนดไว้ว่าเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว สำหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดี นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในทางปฏิบัติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่มีการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน จับบุคคลใดโดยไม่มีหมายจับ

สำหรับในกรณีที่เข้าเหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้จับได้โดยไม่มีหมายจับ พนักงานเจ้าหน้าที่ กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน ยังไม่มีอำนาจจับได้เว้นแต่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร

(6) วิธีปฏิบัติในการจับ

มาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม นอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังได้มีมติให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาที่หลบหนีและจับกุมตัวได้ในภายหลัง ดังนี้

ในกรณีที่มีการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นอกจากผู้จับจะต้องแจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกจับทราบแล้ว ในการไต่สวนข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ตามมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ด้วย แต่เมื่อมีการจับกุมตัวผู้ถูกกล่าวหาตามหมายจับ เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุด ผู้จับเพียงแต่แจ้งข้อกล่าวหาและรายละเอียดแห่งการจับให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อกล่าวหาตาม มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบอีก[14]

(7) ข้อจำกัดในการจับ

(7.1) เขตอำนาจของบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย อำนาจในการจับเป็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. การที่บุคคลอื่นจะจับได้ต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งการมอบหมายดังกล่าวเป็นการมอบหมายให้เฉพาะเรื่อง มิได้มีการมอบหมายไว้เป็นการทั่วไป ดังนั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจึงมีอำนาจจับได้เฉพาะเรื่องกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเท่านั้น

(7.2) สถานที่ที่ห้ามจับ เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ การมีข้อจำกัดห้ามมิให้จับในที่รโหฐาน หรือพระบรมมหาราชวังเว้นแต่เข้าข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 81 และ 81/1

(7.3) เจ้าหน้าที่ของรัฐไทยในต่างประเทศ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 9 บัญญัติให้ เจ้าพนักงานของรัฐบาลไทยกระทำความผิดตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 147 ถึงมาตรา 166 และมาตรา 200 ถึงมาตรา 205 นอกราชอาณาจักรไทย จะต้องรับโทษในราชอาณาจักร โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยการกระทำความผิดดังกล่าว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่ามีความผิดทางอาญา คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหา เพื่อส่งอัยการสูงสุด

3.1.1.2 อำนาจในการจับของ The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) ประเทศสิงคโปร์

หน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในสิงคโปร์ คือ สำนักงาน Corrupt Practice Investigation Bureau หรือ CPIB ซึ่งถูกก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1952 โดยเป็นหน่วยงานอิสระ มีหน้าที่หลักคือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นทั้งในภาครัฐ

---

[14]สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช.,รวมมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านปราบปรามการทุจริต, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงาน ป.ป.ช. ,กันยายน 2552) ,น. 178-179.

และภาคเอกชน และยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และรายงานกรณีดังกล่าวให้แก่หน่วยงานทราบ เพื่อลงโทษทางวินัย เจ้าหน้าที่ CPIB มีอำนาจสืบสวนทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างกว้างขวาง โดยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับอำนาจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เช่น มีอำนาจสืบสวน จับกุม และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทุจริตคอร์รัปชั่นได้ 48 ชั่วโมง เพื่อสอบสวน อำนาจยึดและอายัดทรัพย์สินต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นอกจากนี้ยังมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีและทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาและสามารถฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาลโดยผ่านความเห็นชอบของพนักงานอัยการได้[15] ในด้านการสืบสวนการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น สำนักงาน CPIB มีหน้าที่รับและสืบสวนการร้องเรียนต่าง ๆ ที่มีการกล่าวหาว่าเป็นการกระทำความผิดที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยการสืบสวนจะเน้นไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งทำหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น เช่น เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่ศุลกากร เป็นต้น

ในช่วงแรกของการดำเนินงาน CPIB ประสบปัญหาอุปสรรคมากมาย ทั้งด้านกฎหมายที่ให้อำนาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทำให้ไม่สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้ และอุปสรรคในการรวบรวมพยานหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต และที่สำคัญ CPIB ยังขาดการสนับสนุนจากประชาชนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับ CPIB เนื่องจากขาดความรู้และยังสงสัยในเรื่องประสิทธิภาพการทำงานของ CPIB อีกทั้งเจ้าหน้าที่รัฐมีรายได้ไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับพนักงานภาคเอกชน ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐบางคนต้องทำการทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใด แต่สถานการณ์ดังกล่าว เริ่มเปลี่ยนไปหลังจากพรรค The People's Action ได้เข้ามามีอำนาจในปี 1959 โดยได้ดำเนินการขั้นรุนแรงต่อเจ้าหน้าที่ที่ทุจริต มีเจ้าหน้าที่หลายรายถูกไล่ออกหลายคนลาออกไปเองเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสืบสวน ทำให้ประชาชนเริ่มให้ความไว้วางใจและมี

---

[15]โกศล พลเสน, "ปัญหาสภาพบังคับทางกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ," (วิทยานิพนธ์นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2544),น. 80.

ความเชื่อมั่นต่อ CPIB มากยิ่งขึ้น เพราะเริ่มตระหนักว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการป้องกันและปรามปรามการทุจริต[16]

ในปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีการทุจริตคอร์รัปชั่นค่อนข้างน้อย และได้รับการยอมรับจากประเทศต่าง ๆ ว่าประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจากผู้นำประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงมีความจริงใจและตั้งใจอย่างแน่วแน่ (strong political will) ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น จากคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรี ลีกวนยู ในหนังสือ “From Third World to First”[17] ว่า “เมื่อเราก่อตั้งสำนักงาน CPIB ในปี 1952 เรามีเจตนาที่จะให้ระบบการปกครองมีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น และสร้างความมั่นใจตั้งแต่วันแรกที่จะก่อตั้งสำนักงาน CPIB ว่าเงินรายได้ของรัฐบาล ทุกดอลลาร์สิงคโปร์ จะต้องถูกนำไปใช้อย่างเหมาะสม และจะต้องทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดถึงในระดับรากหญ้า โดยที่เงินเหล่านั้นจะไม่ถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมายอย่างเด็ดขาด”[18]

CPIB ดำเนินการภายใต้ The Prevention of Corruption Act ซึ่งได้กำหนดอำนาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดและเจ้าหน้าที่ CPIB สามารถจับกุมผู้กระทำความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายจับในความผิดที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ แต่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ CPIB ไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมายสิงคโปร์ แต่ทั้งนี้อัยการอาจออกเป็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ CPIB สามารถใช้อำนาจใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในขณะที่ทำการสืบสวนการกระทำความผิด โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย The Prevention of Corruption Act

---

[16]วีระพงษ์ บุญโญภาส, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช., (กรุงเทพมหานคร, 2540),น. 146-147.

[17]HE Verghese Mathews, “The Example of Singapore in Anti – Corruption,” <http://www.bigpond.com.kh/>. อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หัวข้อ การฉ้อราษฎร์บังหลวงและมาตรการในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ, (กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548), น. 33.

[18]John S.T. Ouah, “Bureaucratic Corruption in the ASEAN Countries : A comparative Analysis of their Anti-Corruption Strategies,”Journal of Southeast Asian Studies ,p.174-175. อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ, *เพิ่งอ้าง*.น.33.

ในการสืบสวนสอบสวนการทุจริต นั้น The Prevention of Corruption Act ได้ให้อำนาจจับกุมแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของ CPIB ดังนี้

1) ผู้มีอำนาจจับ ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของ CPIB

2) เงื่อนไขในการจับกุม ผู้อำนวยการสำนักหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของ CPIB สามารถจับกุมบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทุจริต หรือบุคคลที่ถูกร้องเรียนที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือหรือสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต[19] สามารถจับกุมบุคลได้ภายใต้กฎหมายใดๆ ซึ่งพบการกระทำความผิดดังกล่าวในระหว่างการสืบสวนสอบสวนความผิดภายใต้กฎหมายป้องกันการทุจริต [20]

3) ผู้อำนวยการหรือผู้สอบสวน อาจตรวจค้นตัวบุคคลซึ่งถูกจับกุม และเข้าครอบครองซึ่งทรัพย์ทั้งหมดที่ถูกค้นพบจากตัวบุคคลนั้น ทั้งนี้ ต้องกระทำโดยปรากฏเหตุผลที่เชื่อได้ว่าทรัพย์นั้นเป็นผลผลิตจากการกระทำความผิดอาญาหรือเป็นพยานหลักฐานอื่น ภายใต้เงื่อนไขว่า ห้ามกระทำการตรวจค้นตัวผู้หญิง ยกเว้นการค้นนั้นจะกระทำโดยผู้หญิงเท่านั้น[21]

4) บุคคลทุกคนที่ถูกจับกุมแล้ว จะต้องถูกนำตัวไปยัง CPIB หรือสถานีตำรวจ[22]

สรุปได้ว่า CPIB มีหน้าที่ปกป้องความเป็นหนึ่งเดียวกันของภาครัฐและสนับสนุนธุรกรรมที่ปราศจากการทุจริตในภาคเอกชน ซึ่งนอกจาก CPIB จะมีอำนาจสืบสวนการทุจริตในหน่วยงานของรัฐแล้ว CPIB ยังมีอำนาจในการสืบสวนการทุจริตในภาคเอกชนด้วย และยังมีหน้าที่ในการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ และรายงานกรณีดังกล่าวให้แก่หน่วยงานดังกล่าวทราบ เพื่อลงโทษทางวินัย ทั้งนี้ CPIB ดำเนินการภายใต้ The Prevention of Corruption Act ซึ่งได้กำหนดอำนาจในการสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดและเจ้าหน้าที่ CPIB สามารถ

---

[19]The Prevention of Corruption Act Section 15 (1) ผู้อำนวยการหรือผู้สอบสวนเฉพาะของ the Corrupt Practices Investigation Bureau อาจจับกุมบุคคลโดยไม่มีหมายจับ ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกจับกุมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัตินี้ หรือมีการทำคำร้องทุกข์ที่สมเหตุสมผล หรือเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือปรากฏข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลว่าบุคคลที่จะถูกจับกุมนั้นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

[20]The Prevention of Corruption Act Section 17 (1)

[21]The Prevention of Corruption Act Section 15 (2)

[22]The Prevention of Corruption Act Section 15 (3)

จับกุมผู้กระทำความผิดได้โดยไม่ต้องมีหมายจับในความผิดที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้ แต่อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่ CPIB ไม่ได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจตามกฎหมายสิงคโปร์ แต่ทั้งนี้อัยการอาจออกเป็นคำสั่งให้เจ้าหน้าที่ CPIB สามารถใช้อำนาจใด ๆ ของเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในขณะที่ทำการสืบสวนการกระทำความผิด

3.1.1.3 อำนาจในการจับของ Independent Commission Against Corruption (ICAC) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงได้รับการยกย่องอย่างมากจากนานาประเทศว่าสามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและดีที่สุดหน่วยงานหนึ่งในโลก และการดำเนินงานของสำนักงาน Independent Commission Against Corruption หรือ ICAC เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในช่วงประมาณ 30 ปีที่ผ่านมา[23] โดยสำนักงาน ICAC ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1974 มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกระดับ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน โดยเป็นหน่วยงานอิสระแยกออกต่างหากจากหน่วยงานของตำรวจและพลเรือน การทำงานของสำนักงาน ICAC ขึ้นตรงต่อผู้ว่าการเกาะฮ่องกง[24]

รูปแบบองค์กรของสำนักงาน ICAC แบ่งออกเป็นสองฝ่ายคือ ฝ่ายพิจารณาและฝ่ายบริหาร ในฝ่ายพิจารณา ฝ่ายนี้จะรับผิดชอบในการดำเนินคดีอาญาและความผิดทางวินัย ในส่วนของคดีอาญาผู้อำนวยการสำนักงาน ICAC เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา โดยการดำเนินคดีจะเริ่มจากผู้อำนวยการสำนักงาน ICAC มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ICAC สืบสวน

---

[23]Heury J. Lethbridge,Hard Graft in Hong Kong : Scandal, Corruption, and the ICAC,(New York : Oxford University Press,1985),see also David Clark,"Dirigisme in an East Asian City : A Community Relations Approach to Corruption in Hong Kong," IPSP research roundtable, Bellagio, Italy,1987. อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ, *อ้างแล้ว เชิงอรรถที่ 18*, น. 16.

[24]Thomas Chan, "Corruption Prevention : The Hong Kong Experience <http://www.adobe.com/acrobat/>,2000,see also OECD Observer, "Cleaner Hong Kong," <http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/292/Cleaner_Hong_Kong...>,1997, อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ, *เพิ่งอ้าง*, น. 19.

สอบสวนข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดีผู้ต้องหาต่อไป[25]

ICAC มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนผู้ที่ถูกกล่าวหาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 ฉบับ คือ 1) Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap 204) เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจ ICAC ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ กระบวนการในการ จัดการต่อผู้ต้องสงสัยและการจำหน่ายทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด การให้อำนาจ ICAC ในการจับกุม 2) Prevention of Bribery Ordinance เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันการให้สินบนที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการ หน่วยงานทางมหาชนหรือลูกจ้างภาคเอกชน และ3) Elections (Corrupt and illegtal Conduct) Ordinance เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระทำทุจริต และการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย อาทิเช่น การป้องกันการทุจริตในการเลือกตั้ง เป็นต้น สำหรับอำนาจในการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ICAC มีอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติแห่ง Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap 204) ดังนี้

1) ผู้มีอำนาจจับกุม ได้แก่ เจ้าพนักงานที่ได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต[26]

2) เงื่อนไขในการจับกุม ได้แก่ อาจจับกุมบุคคลได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดเกี่ยวกับการให้สินบน หรือการทุจริตและการกระทำโดยผิดกฎหมาย หรือกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบ กระทำการกรรโชกข่มขู่[27] นอกจากนี้ หากปรากฏว่ามีการกระทำความผิดฐานอื่นถูกเปิดเผยขึ้นด้วยแล้ว เจ้าพนักงานอาจจับกุมบุคคลโดยไม่ต้องมีหมายจับ หากมีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลนั้นได้กระทำความผิดฐานอื่นที่ถูกเปิดเผยนั้น ต้องปรากฏว่า[28] เจ้าพนักงานได้มีเหตุอันควรสงสัยว่าการกระทำความผิดฐานอื่นที่ได้ถูกเปิดเผยขึ้นนั้นเกี่ยวเนื่อง หรือไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจะเป็นการช่วยส่งเสริม หรือสนับสนุนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการให้สินบน เกี่ยวกับการเลือกตั้ง (การทุจริตและการ

---

[25]Pinto – Duschinsky,Michael, “Anti – Corruption Initiatives,” http://www.aceproject.org/main/english/pc/pcd04f.htm,2001.p.76.,อ้างถึงใน ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ, *เพิ่งอ้าง*.น.19.

[26] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (1)

[27] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (1)

[28] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (2)

กระทำโดยผิดกฎหมาย) หรือ[29]การกระทำความผิดฐานอื่นเช่นว่านั้น เป็นการกระทำความผิดตามที่ถูกระบุไว้ในอนุมาตราห้า[30] ซึ่งได้แก่[31] ความผิดฐานใช้กระบวนการยุติธรรมในทางที่ผิด ขัดขวางหรือทำให้กระบวนการยุติธรรมล่าช้า ความผิดฐานลักทรัพย์ ความผิดฐานกรรโชก ความผิดฐานฉ้อโกง ความผิดฐานได้รับทรัพย์สินโดยหลอกลวง ความผิดฐานได้รับประโยชน์ทางการเงินโดยการหลอกลวง ความผิดฐานได้รับการบริการโดยการหลอกลวง ความผิดฐานหลบหนี ความรับผิดโดยการหลอกลวง ความผิดฐานหนีไปโดยไม่ได้ชำระเงิน ความผิดเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยยื่นรายการอันเป็นเท็จ ความผิดฐานทำบัญชีเท็จ ความผิดฐานให้ความช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ความผิดใด ๆ ภายใต้กฎระเบียบที่บังคับใช้ภายใต้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น

นอกจากที่ได้กล่าวมาแล้ว เจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจในนามของคณะกรรมการอาจจับบุคคลใดๆ ที่ได้รับการปล่อยจากการควบคุมโดยไม่มีหมาย[32]

3) วิธีการจับกุม ได้แก่ เจ้าพนักงาน[33] อาจใช้แรงกำลังได้ ซึ่งจะต้องเป็นไปโดยสมเหตุสมผลเท่าที่จะทำให้การเข้าจับกุมในสถานการณ์ดังกล่าวเป็นผลสำเร็จ และ[34]และนอกจากนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการจับกุมบุคคล อาจเข้าไปและตรวจค้นอาคารหรือสถานที่ใด ๆ ได้ ถ้าหากเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลซึ่งจะถูกจับกุมได้อยู่ในอาคารหรือสถานที่แห่งนั้น[35] แต่ก่อนการเข้าตรวจค้นอาคารหรือสถานที่เพื่อหาบุคคลดังกล่าว เจ้าพนักงานจะต้องได้กล่าวชี้แจงเสียก่อนว่า ตนเป็นเจ้าพนักงานและมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาบุคคลซึ่งต้องถูกจับกุมและแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลซึ่งร้องขอให้มีการแสดงบัตรดังกล่าว ซึ่งเมื่อได้แสดงตนและวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว เจ้าพนักงานอาจเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ โดยใช้แรงกำลังได้ ถ้ากรณีมีความจำเป็น[36]

---

[29] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (2)(a)

[30] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (2)(b)

[31] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (5)

[32] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10AA (1)

[33] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (3)

[34] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (3)(a)

[35] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (3)(b)

[36] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (4)

3.1.1.4 อำนาจในการจับของ The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ประเทศมาเลเซีย

The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 แทนหน่วยงาน Anticorruption Agency (ACA) ให้มีอำนาจหน้าที่ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น จัดตั้งองค์กรในรูปของคณะกรรมการ หรือ Commission ขึ้นมา มีคณะกรรมการต่างๆ ที่ทำหน้าที่ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นจำนวน 5 คณะ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างขององค์กรจากการใช้ตำแหน่งอธิบดี หรือที่เรียกว่า Director General มาเป็นการใช้ตำแหน่งประธานกรรมการหรือที่เรียกว่า Chief Commission ขึ้นมาแทนระบบตำแหน่งแบบเดิม ในการจัดองค์กรตามกฎหมายได้แบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น 3 ชั้นหรือ 3 ระดับ และมีหน่วยงานที่ดำเนินการโดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานออกเป็น 12 กองหรือแผนก เช่นหน่วยงาน Legal and Prosecution จะมีพนักงานอัยการ เจ้าหน้าที่ในกองหรือแผนกนี้จึงเป็นพนักงานอัยการของประเทศมาเลเซียมาทำหน้าที่สนับสนุนงานในอำนาจหน้าที่ของ MACC ดังนั้น ในการดำเนินงานจึงสามารถที่จะปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเนื่องจากมีพนักงานอัยการในสังกัดทำหน้าที่ให้กับ MACC แล้ว

กฎหมายของประเทศมาเลเซียที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอรัปชั่นนั้นได้แก่ LAW OF MALAYSIA Act 694 หรือที่เรียกว่า MALAYSIAN ANTI-CORRUPTION COMMISSION ACT 2009 ซึ่งมีทั้งหมด 9 หมวด 74 มาตรา โดยที่กฎหมายฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมความซื่อสัตย์ (Integrity) ความรับผิดชอบ(Accountability)ในการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนและได้จัดตั้งองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชั่นที่มีความอิสระและมีความรับผิดชอบ รวมถึงการให้การศึกษาแก่หน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการและประชาชน ที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นและการให้ความรู้แก่ประชาชนที่เกี่ยวกับผลร้ายที่เกิดจากการคอร์รัปชั่นแก่ภาครัฐและเอกชน ประชาชน

Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 ได้บัญญัติอำนาจเกี่ยวกับการจับไว้ดังนี้

1) ผู้มีอำนาจในการจับกุม ได้แก่ เจ้าหน้าที่ของ MACC

2) เงื่อนไขในการจับกุมได้แก่ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือคอร์รัปชั่นตาม Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009

3) วิธีการจับกุม เมื่อมีการกระทำความผิดตาม Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ทันที เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[37] นอกจากนี้ ผู้ใดได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตาม (2) อาจจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมโดยไม่ต้องมีหมายจับ กรณีดังนี้[38]

(1) หากเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลผู้ได้รับการปล่อยตัวหรือบุคคลผู้ได้รับการประกันตัวมีแนวโน้มจะหลบหนี[39]

(2) เมื่อได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายประกันว่าบุคคลดังกล่าวมีแนวโน้มจะฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับการปล่อยตัว และนายประกันต้องการขอถอนประกัน[40]

3.1.2 อำนาจในการควบคุม และขัง

เมื่อมีการจับตัวผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญาแล้ว ผลในทางกฎหมายประการต่อมา คือการควบคุมหรือขัง ทั้งนี้การควบคุมหรือขังเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาให้อำนาจแก่เจ้าพนักงานในการนำตัวผู้ถูกดำเนินคดีที่ต้องหาว่าได้กระทำความผิดอาญาเข้ามาอยู่ในอำนาจรัฐเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน เพื่อป้องกันการหลบหนีหรือทำลายพยานหลักฐาน เพื่อป้องกันไม่ให้ไปก่อเหตุร้ายประการอื่นและเป็นหลักประการการมีตัวผู้ต้องหานำส่งฟ้องต่อศาลต่อไป การควบคุมหรือขังจึงเป็นมาตรการบังคับอีกอย่างหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและผู้ถูกดำเนินคดีอาญา

3.1.2.1 อำนาจในการควบคุมและขังของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้มาตรการบังคับในการนำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐมาดำเนินคดี ดังนี้

(1) การควบคุม

(1.1) <u>วัตถุประสงค์ของการควบคุม</u>

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะใช้มาตรการบังคับทางกฎหมายเพื่อทำการควบคุมเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป[41]

---

[37]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 paragraph 1

[38]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (3)

[39]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (3)(a)

[40]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (3)(b)

(1.2) ผู้มีอำนาจควบคุมผู้ถูกกล่าวหา

(1.2.1) คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย[42]

(1.2.2) เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น[43]

ในทางปฏิบัติ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติเกี่ยวกับผู้มีอำนาจควบคุมตัว การปล่อยชั่วคราว การขอให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกกล่าวหาดังนี้ หากพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจได้จับผู้ถูกกล่าวหามาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามมาตรา 73 หรือมาตรา 74 คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะต้องพิจารณาว่ามีเหตุจำเป็นจะต้องควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ก่อน หรือสมควรปล่อยชั่วคราว โดยมีประกันหรือไม่มีประกัน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวมีระยะเวลาจำกัด อาจเป็นปัญหาและไม่สะดวกต่อการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องนำเรื่องเสนอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาก่อน หรือในบางกรณีอาจเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาไม่ทันภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด ที่ประชุมจึงมีมติมอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้มีอำนาจพิจารณาควบคุมตัวและปล่อยชั่วคราว โดยมีประกันหรือไม่มีประกัน รวมทั้งการยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกกล่าวหา และการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 73 และมาตรา 74 วรรคสาม ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และเมื่อดำเนินการประการใดแล้ว ให้รายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ[44]

นอกจากผู้มีอำนาจควบคุมผู้ถูกกล่าวหาที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นแล้ว พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542

---

[41]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 26 (2)

[42]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 วรรคสอง

[43]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 วรรคสอง

[44]สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช. ,รวมมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านปราบปรามการทุจริต, (กันยายน 2552),น.184.

มาตรา 89/1 ยังได้บัญญัติ ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอำนาจของศาล เนื่องจากมีการจับผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างการดำเนินคดีตามมาตรา 89

(1.3) ระยะเวลาในการควบคุม

(1.3.1) กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้จับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องนี้ไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ สามารถควบคุมได้เท่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีและไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด[45]

(1.3.2) กรณีเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นเป็นผู้จับ จะต้องส่งตัวผู้ถูกจับพร้อมทั้งบันทึกการจับมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในสี่สิบแปดชั่วโมง เมื่อได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไป โดยมีประกันหรือไม่มีประกันก็ได้[46]

(2) การขัง

เมื่อมีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[47]

3.1.2.2 อำนาจในการควบคุมและขังของ The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) ประเทศสิงคโปร์

เจ้าหน้าที่ CPIB มีอำนาจสืบสวนจับกุม และควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตได้ 48 ชั่วโมง เพื่อสอบสวน เมื่อพิจารณาว่าจะดำเนินการกับคำร้องที่ได้รับ CPIB ก็จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนถ้าหากสามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้เพียงพอที่จะฟ้องศาล ผู้กระทำผิดจะถูกจับกุมและส่งฟ้องศาลตาม The Prevention of Corruption Act

---

[45]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 87

[46]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 73 ประกอบมาตรา 98

[47]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 73 วรรคสอง ประกอบมาตรา 98

ในกรณีการสืบสวนไม่พบการกระทำความผิดอาญาแต่เป็นการกระทำความผิดตามระเบียบวินัยของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำความผิดก็จะส่งไปให้หน่วยงานต้นสังกัดดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ CPIB จะใช้เวลาในการตัดสินใจว่าจะดำเนินการอย่างไรกับเรื่องร้องเรียนที่ได้รับภายใน 14 วัน ถ้าหากเรื่องร้องเรียนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดที่กำลังดำเนินอยู่ CPIB จะดำเนินการจับกุมผู้กล่าวหาทันที

เมื่อมีการจับกุมตัวผู้กระทำความผิดแล้ว The Prevention of Corruption Act มาตรา 15 (3) ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่นำตัวบุคคลทุกคนที่ถูกจับกุมส่งสำนักงาน CPIB หรือสถานีตำรวจ โดยผู้อำนวยการสำนักหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของ CPIB ที่เป็นผู้จับกุมผู้ต้องหาหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจอาจปล่อยตัวชั่วคราวโดยการประกันตัวหรือโดยทำทัณฑ์บน[48]

3.1.2.3 อำนาจในการควบคุมและขังของ Independent Commission Against Corruption (ICAC) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

เมื่อเจ้าหน้าที่ ICAC ได้รับคำร้องเรียนว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตแล้วก็จะมีการดำเนินการตามเรื่องที่ร้องเรียนอย่างรวดเร็วคือ ภายใน 48 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่ ICAC มีอำนาจอย่างกว้างขวางในการดำเนินคดี เช่น การจับกุมบุคคลผู้ต้องสงสัยซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าบุคคลนั้นกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริต โดยอาจกระทำได้แม้ไม่มีหมายจับและมีอำนาจควบคุมบุคคลไว้ที่สำนักงานได้ถึง 48 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการสอบสวนให้เสร็จสิ้น

Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap 204) ได้กำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนภายหลังการจับกุมซึ่งได้แก่การควบคุมและขังบุคคลของเจ้าหน้าที่ ICAC ไว้ดังนี้

(1) เมื่อจับกุมตัวผู้ต้องสงสัยไว้แล้ว เจ้าหน้าที่ ICAC อาจนำตัวบุคคลดังกล่าวไปที่สถานีตำรวจเพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการ หรือนำตัวไปยังสำนักงาน ICAC และกักขังไว้เท่าที่จำเป็นแก่การสอบสวนและจะนำตัวไปยังศาลภายใน 48 ชั่วโมง หรืออาจปล่อยตัวไปโดยมีประกัน และรายงานตัวตามสถานที่ และระยะเวลาที่กำหนด [49]

(2) จำกัดสถานที่อยู่ของผู้ต้องสงสัยและยึดหนังสือเดินทาง เป็นต้น

---

[48]The Prevention of Corruption Act Section 16 (1)

[49]Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10A

3.1.2.4 อำนาจในการควบคุมและขังของ The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ประเทศมาเลเซีย

Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ MACC และเงื่อนไขการควบคุม และขัง ดังนี้

(1) เมื่อบุคคลได้กระทำความผิดตาม Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 และถูกเจ้าหน้าที่ MACC จับกุม [50]

(2) บุคคลที่ถูกจับกุมตาม (1) อาจได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุม[51]

(ก) ด้วยการประกันตัวด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

(ข) ด้วยการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่ตนเองให้ไว้ โดยจะมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกันก็ได้ ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

(ค) ด้วยการประกันตัวด้วยจำนวนเงินที่เหมาะสมตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด และปฏิบัติตามที่ตนเองให้ข้อผูกพันไว้ โดยมีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน ตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด

(3) ผู้ใดได้รับการปล่อยตัวจากการควบคุมตาม (2) อาจจะถูกเจ้าหน้าที่จับกุมโดยไม่ต้องมีหมายจับ[52]

(ก) หากเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลผู้ได้รับการปล่อยตัวหรือบุคคลผู้ได้รับการประกันตัวมีแนวโน้มจะหลบหนี

(ข) เมื่อได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากนายประกันว่าบุคคลดังกล่าวมีแนวโน้มจะฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดไว้สำหรับการปล่อยตัว และนายประกันต้องการขอถอนประกัน

(4) บุคคลใดที่ถูกจับกุมตาม (3) และยังไม่ได้รับการปล่อยตัว จะต้องนำตัวบุคคลนั้นไปศาลโดยไม่ชักช้าหรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง (ไม่รวมเวลาในการเดินทาง) และหากปรากฏแก่ศาลว่าหากปล่อยตัวหรือให้บุคคลดังกล่าวได้รับการประกันตัว มีแนวโน้มที่บุคคลดังกล่าวจะหลบหนี ศาลอาจจะ[53]

(ก) ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าว

---

[50]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (1)

[51]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (2)

[52]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (3)

[53]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (4)

(ข) ให้บุคคลดังกล่าวได้รับการประกันตัวในเงื่อนไขการประกันเช่นเดิม หรือเงื่อนไขอื่นๆ ตามที่ศาลเห็นสมควร

(5) บุคคลผู้ถูกจับกุมเพราะได้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ได้รับการตัดสินโทษจำคุก หรืออยู่ในความควบคุมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิธีการเพื่อความปลอดภัย หรือตามกฎหมายการควบคุมตัวอื่นๆ เมื่อมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้อำนวยการ/ผู้กำกับการขึ้นไป บุคคลนั้นต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวหรือเจ้าหน้าที่อื่น เพื่อทำการสอบสวน และเพื่อประโยชน์ในการสอบสวน อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นไว้ได้แต่ไม่เกิน 14 วัน[54]

(6) ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เจ้าหน้าที่สามารถทำการสอบสวนบุคคลที่ถูกคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย ตาม (5) หรือตามกฎหมายลายลักษณ์อักษรอื่น ๆ ได้ หรือถูกนำไปยังสถานที่อื่นเพื่อประโยชน์ในการค้นสถานที่ หรือยึดทรัพย์สิน หรือระบุตัวบุคคล หรือเพื่อประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวน[55]

(7) การนับระยะเวลาที่บุคคลถูกคุมขังโดยชอบด้วยกฎหมาย ตาม (6) ให้นับรวมทั้งระยะเวลาที่ถูกจำคุก กักขัง หรือควบคุมอื่นๆ ด้วย[56]

(8) บุคคลผู้ถูกจับกุมที่ได้รับการประกันตัว และนายประกันไม่สามารถนำตัวบุคคลดังกล่าวมาได้ หรือบุคคลดังกล่าวไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อผูกพันในการปล่อยตัว พนักงานอัยการอาจร้องขอต่อศาลเพื่อออกคำสั่งให้ริบเงินประกัน และศาลอาจดำเนินการตามมาตรา 404 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[57]

3.2 อำนาจหน้าที่ในการค้นที่รโหฐานขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของไทยและต่างประเทศ

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและการทุจริตเป็นการกระทำความผิดอย่างลับ ๆ มิได้ปรากฏให้ผู้อื่นเห็นอย่างชัดแจ้ง เฉพาะผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเท่านั้นจึงจะทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิด ทำให้การแสวงหาพยานหลักฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

---

[54]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (5)

[55]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (6)

[56]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (7)

[57]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49 (8)

ความผิดเป็นเรื่องลำบากยากยิ่ง การใช้อำนาจเรียกพยานหลักฐานจากความครอบครองของหน่วยงานหรือบุคคลอาจมีการปกปิดหรือบิดเบือนข้อเท็จจริง กฎหมายจึงได้บัญญัติให้อำนาจหน้าที่การค้นที่รโหฐานแก่องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดังนี้

3.2.1 อำนาจในการค้นที่รโหฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 25 ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อออกหมาย โดยในการใช้อำนาจดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้อนุกรรมการ[58] พนักงานไต่สวน[59] เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย[60]เป็นผู้ดำเนินการก็ได้ แต่ในบางกรณีที่มีคำสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากบุคคลใดแล้วแต่ไม่ได้เอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การไต่สวนข้อเท็จจริงหรือมีการปกปิด ทำลาย บิดเบือนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จำเป็นต้องดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการ รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

(1) เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง

(2) <u>ผู้มีอำนาจค้น</u>

(2.1) ก่อนดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้มีอำนาจค้น ได้แก่ เลขาธิการและ

---

[58]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 49

[59]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 45/1 ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 ข้อ 53

[60]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 44/1 ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554

พนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย[61]

(2.2) กรณีระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้มีอำนาจค้น ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน

(3) <u>การค้นต้องมีหมายที่ออกโดยศาล</u>

ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อออกหมาย โดยในการใช้อำนาจดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้อนุกรรมการ[62] พนักงานไต่สวน[63] เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย[64]เป็นผู้ดำเนินการก็ได้

(4) <u>การค้นโดยไม่ต้องมีหมาย</u>

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติข้อยกเว้นให้ค้นได้โดยไม่มีหมายไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม

(5) <u>ประเภทของการค้น</u>

(5.1) การค้นสถานที่ ซึ่งได้แก่ เคหสถาน สถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใดรวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ

(5.2) การค้นตัวบุคคล พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติการค้นตัวบุคคลไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม

---

[61]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 44/1

[62]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 49

[63]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 45/1 ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 ข้อ 53

[64]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 44/1 ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554

(6) ข้อจำกัดเรื่องเวลา

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 25 (2) บัญญัติให้ต้องกระทำ

(6.1) ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือ

(6.2) ในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการ

เว้นแต่ในกรณีที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ

3.2.2 อำนาจในการค้นที่รโหฐานของ The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) ประเทศสิงคโปร์

กฎหมายได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ CPIB มีอำนาจและหน้าที่ในการสืบสวนและการป้องกันการทุจริตอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ เจ้าหน้าที่ CPIB มีอำนาจสืบสวนสอบสวนมีอำนาจยึดและอายัดตามลักษณะงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ CPIB ยังมีอำนาจในการเข้าถึงข้อมูลทางบัญชีและทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาและสามารถฟ้องผู้กระทำความผิดต่อศาล โดยการผ่านการเห็นชอบของอัยการได้ โดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย The Prevention of Corruption Act ดังนี้

(1) ผู้อำนวยการสำนักหรือเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของ CPIB ที่จับกุมบุคคลตามวรรคหนึ่ง สามารถค้นตัวและยึดสิ่งของที่ได้ซึ่งมีเหตุให้เชื่อได้ว่าเป็นผลพวงหรือพยานหลักฐานของการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทุจริต (POPA Cap 241) โดยผู้ถูกค้นตัวซึ่งเป็นผู้หญิงจะถูกค้นตัวโดยเจ้าหน้าที่ผู้หญิงเท่านั้น[65]

(2) หากผู้อำนวยการสำนัก CPIB เห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าในสถานที่ใดมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐาน หรือมีสิ่งของใด หรือทรัพย์สินใดที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมายป้องกันการทุจริต หรือตามมาตรา 161 – 165 หรือมาตรา 213- 215 ของประมวลกฎหมายอาญา หรือเกี่ยวกับการคบคิดกันกระทำ หรือพยายามที่จะกระทำ หรือยุยงให้เกิดการกระทำความผิดดังกล่าวนั้น อาจออกหมายให้เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษ CPIB หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจยศไม่

---

[65]The Prevention of Corruption Act Section 15 (2)

ต่ำกว่า inspector ให้เข้าไปในสถานที่นั้น หากเห็นว่าจำเป็นอาจใช้กำลังและตรวจค้น ยึด และควบคุมเอกสารสิ่งของหรือทรัพย์สิน[66]

(3) เมื่อปรากฏแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของ CPIB หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจยศไม่ต่ำกว่า inspector ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าสถานที่ใดมีการปกปิดซื่อหรือรับฝากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานหรือสิ่งของหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายป้องกันการทุจริต หรือตามมาตรา 161 – 165 หรือ 213 -215 ของประมวลกฎหมายอาญา หรือเกี่ยวกับการสมคบคิดกันกระทำหรือพยายามที่จะกระทำหรือยุยงให้เกิดการกระทำความผิดดังกล่าวนั้นและเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าหากได้รับหมายค้นช้าจะทำให้วัตถุที่จะค้นถูกทำลายอาจใช้อำนาจเต็มสมบูรณ์เท่ากับอำนาจที่จะได้รับตามมาตรา 22 (1)[67]

3.2.3 อำนาจในการค้นที่รโหฐานของ Independent Commission Against Corruption (ICAC) เขตการปกครองพิเศษฮ่องกง

กฎหมายของ ICAC ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงที่บัญญัติเกี่ยวกับอำนาจในการค้น คือ Independent Commission Against Corruption Ordinance (Cap 204) เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจ ICAC ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ การค้นและยึดทรัพย์สิน การสืบสวนความผิดที่เกี่ยวกับข้าราชการกระทำการทุจริต และรวมถึงอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต มีมาตราเกี่ยวกับการค้น ได้แก่

(1) การขอหมายศาลเพื่อเข้าตรวจค้นอาคารสถานที่ หากศาลพอใจว่ามีเหตุผลพอที่จะรับฟังได้ว่ามีหลักฐานของการกระทำความผิด[68]

(2) เจ้าหน้าที่ ICAC อาจ ค้นตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด ค้นสถานที่ที่ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยหรือสถานที่ที่ผู้ต้องสงสัยหลบหนีการจับกุมไปซ่อนตัวอยู่เพื่อหาหลักฐานการกระทำความผิด ยึดและควบคุมสิ่งของใดๆ ที่พนักงานเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นหลักฐานการกระทำความผิด[69]

---

[66]The Prevention of Corruption Act Section 22 (1)

[67]The Prevention of Corruption Act Section 22 (2)

[68]Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10B

[69]Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10C

(3) การค้น ตัวบุคคลต้องกระทำโดยบุคคลเพศเดียวกัน[70]

3.2.4 อำนาจในการค้นที่รโหฐานของ The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ประเทศมาเลเซีย

กฎหมายของประเทศมาเลเซียที่เกี่ยวกับการอำนาจค้นได้แก่ LAW OF MALAYSIA Act 694 หรือที่เรียกว่า Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการรวบรวมพยานหลักฐานและการค้น ไว้ดังนี้

(1) ภายหลังจากทำการสอบสวน เมื่อปรากฏข้อมูลต่อพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยคณะกรรมการอาวุโสขึ้นไปด้วยอำนาจของพนักงานอัยการ หากบุคคลดังกล่าวเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าในสถานที่ใดมีหลักฐานของการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ จะมีคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยตรงไปยังเจ้าหน้าที่โดยตรงก็ได้ เพื่อ[71]

(ก) เข้าไปในสถานที่ใดๆ หรือสถานที่ที่ให้ทำการค้น ยึดและเข้าครอบครองซึ่งหนังสือ เอกสาร บันทึก บัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ

(ข) ตรวจสอบ ทำสำเนา หรือคัดลอก หนังสือ เอกสาร บันทึก บัญชี หรือข้อมูล

(ค) ค้นบุคคลที่อยู่ในสถานที่นั้น ๆ และควบคุมตัวบุคคลนั้นตามวัตถุประสงค์ของการค้นและนำตัวบุคคลนั้นไปยังสถานที่นั้น หากมีความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้น และยึดสิ่งของที่พบในบุคคลดังกล่าว

(ง) เปิดผา ตรวจสอบ และค้นสิ่งของใดๆ หรือภาชนะบรรจุ หรือ

(จ) หยุด ค้นหา และยึดยานพาหนะใดๆ

(2) เมื่อมีเหตุจำเป็น เจ้าหน้าที่ใช้อำนาจตาม (1) อาจ[72]

(ก) งัดประตูหรือหน้าต่างภายนอกหรือหรือภายในสถานที่ใดๆ และเข้าไปภายใน หรืออาจเข้าไปในสถานที่และทุกส่วนของสถานที่โดยใช้กำลัง

(ข) ใช้กำลังย้ายที่สิ่งกีดขวางต่อการเข้า การค้นหา การยึด หรือเคลื่อนย้าย โดยมีอำนาจที่จะกระทำได้

(ค) ควบคุมบุคคลที่พบในสถานที่ใด ๆ หรือในยานพาหนะ ซึ่งเป็นการค้น

---

[70]Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10C (2)

[71]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 31(1)

[72]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 31(2)

ตาม (1) สามารถกระทำได้จนกว่าจะเสร็จการค้นหาสถานที่หรือยานพาหนะนั้น

(3) เมื่อปรากฏเหตุอันสมควรสงสัยต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีการปกปิดหรือเก็บซ่อนหลักฐานของการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานที่ใดๆ และเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากรอหมายค้นจากพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยคณะกรรมการอาวุโสขึ้นไปตาม 31(1) อาจทำให้สิ่งของที่ต้องการค้นนั้นไร้ผล เจ้าหน้าที่อาจค้นสถานที่ดังกล่าวได้ตามอำนาจใน (1) และ (2) เสมือนได้รับคำสั่งตาม (1)[73]

(4) ไม่มีบุคคลใดสามารถทำการค้นตามมาตรานี้หรือภายใต้มาตรา 22 ได้ ยกเว้นบุคคลที่เป็นเพศเดียวกับบุคคลที่จะทำการค้น[74]

โดยสรุป จากการที่นำเอาหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและปรามการทุจริตของต่างประเทศมานำเสนอนี้ จะเห็นได้ว่า ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน ICAC ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง หน่วยงาน CPIB ของประเทศสิงคโปร์ และหน่วยงาน MACC ของประเทศมาเลเซีย จะมีอำนาจหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายที่คล้ายคลึงกันดังนี้

(1) มีอำนาจและหน้าที่ในการรับเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทุจริต

(2) มีอำนาจในการดำเนินการเกี่ยวกับการแสวงหาพยานหลักฐาน ค้นหา ข้อเท็จจริง เรียกบุคคลหรือตัวแทนของหน่วยงานมาให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริง เข้าถึง ข้อมูลของหน่วยงานที่ถูกกล่าวหา หรือเกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถใช้มาตรการพิเศษเพื่อเข้าถึงข้อมูล แต่ต้องขออนุญาตต่อศาลเป็นครั้ง ๆ ไป

(3) มีอำนาจในการดำเนินการต่อบุคคล โดยร้องขอต่อศาลเพื่อให้ออกหมายจับ และควบคุมตัว และให้ประกันตัว หรือสามารถสั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการแทน ในกรณีดังกล่าวได้

(4) มีอำนาจการฟ้องคดีต่อศาลเช่นเดียวกับพนักงานอัยการ โดยให้ถือว่า สำนวนการสอบสวนของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เป็นเหมือนกับสำนวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

(5) มีอำนาจในการดำเนินคดีกับนักการเมือง ข้าราชการ ที่มีการทุจริต และภาคเอกชนที่มีการทุจริตซึ่งกระทบต่อประชาชน

---

[73]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 31(3)

[74]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 31(4)

(6) มีหน้าที่ในการวางมาตรการทั้งระยะสั้นและระยะยาวในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(7) มีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรภายในประเทศ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

(8) มีอำนาจหน้าที่ในการประสานงานกับองค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของต่างประเทศ ทั้งในด้านการบังคับใช้กฎหมาย แลกเปลี่ยนข้อมูล อบรมสัมมนา ฝึกอบรม เพื่อเสริมสร้างแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไป ในทิศทางเดียวกัน

(9) การบังคับใช้กฎหมายขององค์กรที่ทำหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศต่าง ๆ มักจะอยู่ในรูปของคณะกรรมการ

จากการที่ได้กล่าวถึงอำนาจและหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาแล้วข้างต้น จะเห็นได้ว่า อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการบังคับใช้กฎหมายมีความสอดคล้องหรือใกล้เคียงกับองค์กรของต่างประเทศ แต่ในทางปฏิบัติ องค์กร ป.ป.ช. ของไทยยังขาดเครื่องมือที่จำเป็นหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นอำนาจตามกฎหมาย ระเบียบอันจำเป็นในการดำเนินการในหลายเรื่อง เครื่องมืออุปกรณ์ ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควรจะเป็น โดยมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

(1) ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน เลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย ไม่มีอำนาจในการจับกุม คุมขังผู้ถูกกล่าวเว้นแต่จะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นการเฉพาะ

(2) กรณีที่เข้าเหตุให้จับหรือค้นได้โดยไม่มีหมายตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน เลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย ไม่อาจอาศัยอำนาจของตนโดยลำพัง จึงต้องดำเนินการขอมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนในทุกกรณี

(3) เมื่อเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา มาส่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แม้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน เลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายจะมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 31 แต่ก็ไม่สามารถควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้เนื่องจากไม่มีห้องควบคุมตัว จะควบคุมได้ต้องไปร้องขอต่อศาล แต่ในถ้าเป็นกรณีผู้เสียหายกล่าวหาโดยตรงต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่มี

การจับกุมแต่อย่างใด หรือในกรณีมีการจับกุมตัวมาโดยตำรวจก็ต้องปล่อยตัวไป เพราะไม่มีห้องคุมขัง

ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการจับ หรือควบคุมตัว คณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรนำแนวทางของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

ทอดิมดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บทที่ 4

ปัญหาการใช้อำนาจและแนวทางการแก้ปัญหา

การกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือที่เรียกมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าฉ้อราษฎร์บังหลวง แม้จะมีการบัญญัติกฎหมายบัญญัติให้การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการเป็นการกระทำความผิดที่ต้องรับโทษไว้อย่างครอบคลุมเพียงใดก็ตาม ในทางปฏิบัติองค์กรของรัฐที่ทำหน้าที่ปราบปรามการกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือฉ้อราษฎร์บังหลวง ก็ไม่สามารถปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพกลับทำให้การทุจริตต่อหน้าที่หรือการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เครื่องมือสำคัญที่ให้อำนาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อจะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิด และเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษ โดยการให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ[1] หรือดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป[2] โดยบัญญัติให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

---

[1]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 25 (2)

[2]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26 (2)

อาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขังบุคคลนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการ[3] แต่ก็มิได้ทำให้การทุจริตลดน้อยลงแต่อย่างใด ในบทนี้จึงขอวิเคราะห์และชี้ให้เห็นถึงสภาพปัญหาการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับการจับ ควบคุม ขัง และการค้นที่รโหฐาน ดังนี้

4.1 ปัญหาการใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลและการค้นที่รโหฐาน

4.1.1 ปัญหาการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล

สิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองและคุ้มครอง แต่ถ้าการใช้สิทธิเสรีภาพของบุคคลหนึ่งไปกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นหรือกระทบสิทธิเสรีภาพของคนส่วนใหญ่แล้ว ก็ย่อมจะเป็นเหตุผลที่รัฐต้องออกกฎหมายเพื่อไปจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลเพื่อให้ใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้กรอบที่กฎหมายรับรองและคุ้มครองไว้ โดยจะไปละเมิดสิทธิเสรีภาพผู้อื่นหรือบุคคลส่วนใหญ่ไม่ได้ เมื่อมีการละเมิดกฎหมายซึ่งทำให้ผู้อื่นหรือบุคคลส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญแล้วรัฐก็ต้องมีมาตรการที่จะลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายนั้นเพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข รัฐจึงมีความจำเป็นต้องใช้อำนาจโดยในการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ รัฐได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นหน่วยงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการบัญญัติไว้ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แต่การใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกิดปัญหาสำคัญหลายประการ ดังนี้

4.1.1.1 ปัญหาการใช้อำนาจในการจับ

การจับเป็นมาตรการที่สำคัญประการหนึ่งในการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีนำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ซึ่งเป็นการใช้อำนาจที่กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนมากที่สุดอย่างหนึ่ง การจับก่อให้เกิดอำนาจแก่ผู้ถูกจับ และอำนาจอื่นๆ อีก

---

[3]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 วรรคสอง

หลายประการ รัฐจึงกำหนดมาตรการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้พ้นจากการถูกจับโดยอำเภอใจโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยการจับจะกระทำได้ต่อเมื่อมี “หมายจับ” จะจับโดยไม่มีหมายจับ ก็แต่เฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เท่านั้น แม้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ แต่เมื่อผู้กระทำความผิดเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีฐานะทางสังคม มีลักษณะการกระทำความผิดที่ซับซ้อน การดำเนินการให้มีการจับตัวผู้ถูกกล่าวหาจึงเกิดปัญหาหลายประการ ดังนี้

(1) ปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายในการดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายจับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 31 วรรคสอง บัญญัติให้ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน ตลอดจนบัญญัติให้เลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[4] แต่เมื่อมีความจำเป็นต้องจับหรือควบคุมตัวบุคคล เลขาธิการพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวนจะต้องนำเรื่องเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามอบหมายตามที่เห็นสมควร ซึ่งหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วเห็นว่าจำเป็นต้องจับหรือควบคุมบุคคลใดก็จะมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ การดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับผู้ถูกกล่าวหาจะต้องประกอบด้วยเงื่อนไขทางกฎหมาย ดังนี้

(ก) ต้องปรากฏเหตุที่จะออกหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[5]

(ข) ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล[6]

---

[4]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 44/1

[5]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 วรรคสาม

(ค) ต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าจำเป็นต้องจับและผู้ที่ยื่นคำร้องขอต่อศาลจะต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.[7]

ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การใช้อำนาจรัฐดังกล่าวมุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในคดีการทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่มากกว่าคดีอาญาโดยทั่วๆ ไป เป็นเหตุให้ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือผู้ถูกกล่าวหาซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไปแล้วไม่เกินสิบปี อาศัยเหตุดังกล่าวในการหลบหนีในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงซึ่งยังไม่สามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดไปเป็นจำนวนมากซึ่งการกำหนดเงื่อนไขเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มากเกินไปนี้ มิได้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการจับ เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปได้โดยเรียบร้อย เพื่อเป็นหลักประกันการมีตัวของผู้ต้องหาเพื่อฟ้องศาล เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหากระทำความผิดซ้ำอีก เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาไปทำลายพยานหลักฐานหรือข่มขู่พยานหรือเพื่อป้องกันการหลบหนีของผู้ต้องหา และแม้จะปรากฏข้อเท็จจริงในระหว่างการไต่สวนของ กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน ว่าการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาเข้าเหตุที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน ก็มิอาจยื่นคำร้องขอออกหมายจับต่อศาลที่มีเขตอำนาจได้จนกว่าจะได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสียก่อน ก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และไม่สอดคล้องกับความจำเป็นหรือจุดมุ่งหมายในการจับ จนเป็นเหตุให้ผู้ถูกกล่าวหาปกปิด ทำลาย บิดเบือนข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานเป็นเหตุให้ไม่สามารถแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานมาพิสูจน์ความผิดได้

(2) **ปัญหาการจับโดยไม่มีหมายจับ**

แม้ในระหว่างการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ และพนักงานไต่

---

[6]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 26 (2)

[7]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 ประกอบระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 ข้อ 45 และข้อ 54 และระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554 ข้อ 16

สวน จะมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน แต่เมื่อปรากฏเหตุให้จับได้โดยไม่มีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 ซึ่งเป็นการใช้อำนาจรัฐกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวนยังต้องดำเนินการให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ไม่อาจกระทำได้เช่นเดียวกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาได้โดยลำพัง เนื่องจากมาตรา 31 วรรคสอง ได้บัญญัติให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นการเฉพาะเท่านั้น เป็นเหตุให้การจับโดยไม่มีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจใช้อำนาจจับได้อย่างทันท่วงที แต่หากรอให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติมอบหมายเสียก่อน เหตุฉุกเฉินในการจับโดยไม่มีหมายจับก็ย่อมหมดสิ้นไป

(3) ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

กระบวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใช้ระยะเวลายาวนานเมื่อเทียบกับกระบวนการสอบสวนของพนักงานสอบสวน เนื่องจากการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการมีลักษณะการกระทำความผิดที่ซับซ้อน ยากแก่การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. มุ่งคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเกรงว่าการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะทำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพเกินสมควร การพิจารณาและวินิจฉัยชี้มูลความผิดจึงต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ เช่น การแจ้งคำสั่ง การรวบรวมพยานหลักฐาน การแจ้งข้อกล่าว การชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา การพิจารณาสำนวนการไต่สวน และการชี้มูลความผิด ทำให้เรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเมื่อเรื่องดังกล่าวใกล้ที่จะขาดอายุความหรือเหลืออายุความในการดำเนินคดีอาญาเพียง 1-2 ปี เมื่อส่งสำนวนไปยังอัยการสูงสุดก็ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาซึ่งต้องใช้เวลาและรอให้อัยการสูงสุดมีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อส่งฟ้องศาลภายในกำหนดอายุความหรือภายในระยะเวลาที่อัยการสูงสุดกำหนด ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็จะต้องดำเนินการมีหนังสือให้ผู้ถูกกล่าวหาไปรายงานตัว หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวตามกำหนดโดยไม่มีเหตุผลสมควร คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงจะอาศัยอำนาจดำเนินการยื่นคำร้องขอออกหมายจับได้

(4) ปัญหาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการจับ

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติอำนาจจับเป็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ในขั้นตอนการดำเนินการและพิจารณาเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไว้เพียง 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงและขั้นตอนระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยบัญญัติผู้ใช้อำนาจในการจับกุมบุคคลแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน จึงก่อให้เกิดปัญหา ดังนี้

(4.1) <u>ปัญหาในขั้นตอนก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง</u>

ผู้มีอำนาจในการจับ คือ เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย โดยมีอำนาจจับเฉพาะในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร และมีหมายจับเท่านั้น โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44/1 ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ.2554 ข้อ 8 วรรคสอง (6) ที่กำหนดว่า “ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ในการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว สำหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดี ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม” ทั้งยังถูกจำกัดอำนาจโดย ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554 ข้อ 16 วรรคแรก และวรรคสอง ที่กำหนดว่า “ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าจำเป็นต้องจับหรือควบคุมตัวบุคคล ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการในการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว สำหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม” และวรรคสอง “ในการจัดการตามหมายจับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการแทนหรืออาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นก็ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาว่าสมควรดำเนินการตามมาตรา 89/2 หรือไม่ โดยเร็ว” จะเห็นได้ว่าระเบียบดังกล่าวมิได้ให้เป็นอำนาจแก่พนักงานเจ้าหน้าที่โดยลำพังในการจับ หรือขอให้ศาลออกหมายจับแต่อย่างใด การจับหรือควบคุมบุคคลใดนั้นต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการ

ป.ป.ช. เห็นว่าจำเป็นต้องจับหรือควบคุมตัว ดังนั้น จะเห็นว่า แม้มาตรา 44/1 จะกำหนดให้เลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม แต่มีอำนาจจับเฉพาะในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร และมีหมายจับ ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554 เท่านั้น และหากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการจับตัวผู้ถูกกล่าวหามาในชั้นนี้ก็ไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายมาตราใดรองรับวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการกับผู้ถูกกล่าวหา

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ยังมีบทบัญญัติที่ก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำเกี่ยวกับอำนาจจับระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. กับพนักงานสอบสวนหรือตำรวจ **กรณีแรก** ในกรณีที่ผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา 66 อันเนื่องมาจากได้กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม[8] และมีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอำนาจของศาลเนื่องจากมีการจับผู้ถูกกล่าวหาไว้ระหว่างดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน ให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป และให้พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบแจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดำเนินคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการ[9] **และกรณีที่สอง** ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเห็นสมควรอาจส่งเรื่องที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา 66 ว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไปก็ได้[10] ทั้งสองกรณีดังกล่าวแม้จะเป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ กระทำ

---

[8]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 89

[9]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 89/1

[10]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 89/2

ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมแต่เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกล่าวหาให้พนักงานสอบสวนดำเนินการแล้ว พนักงานสอบสวนหรือตำรวจมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา โดยไม่ต้องได้รับมอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นรายคดี เพราะมีอำนาจจับบุคคลโดยไม่ต้องมีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 หากเข้าข้อยกเว้น ซึ่งได้แก่ เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80[11] เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้ หรือเป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117[12]

ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าในกระบวนการก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริงนี้ แม้ว่าเป็นกรณีที่มีการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐเช่นเดียวกันแต่มาตรฐานหรือเงื่อนในการจับตัวผู้ถูกกล่าวหา

---

[11]มาตรา 80 ที่เรียกว่าความผิดซึ่งหน้านั้น ได้แก่ความผิดซึ่งเห็นกำลังกระทำ หรือพบในอาการใดซึ่งแทบจะไม่มีความสงสัยเลยว่าเขาได้กระทำผิดมาแล้วสดๆอย่างไรก็ดี ความผิดอาญาดั่งระบุไว้ในบัญชีท้ายประมวลกฎหมายนี้ ให้ถือว่าความผิดนั้นเป็นความผิดซึ่งหน้าในกรณีดั่งนี้

(1) เมื่อบุคคลหนึ่งถูกไล่จับดั่งผู้กระทำโดยมีเสียงร้องเอะอะ

(2) เมื่อพบบุคคลหนึ่งแทบจะทันทีทันใดหลังจากการกระทำผิดในถิ่นแถวใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั้นและมีสิ่งของที่ได้มาจากการกระทำผิด หรือมีเครื่องมือ อาวุธหรือวัตถุอย่างอื่นอันสันนิษฐานได้ว่าได้ใช้ในการกระทำผิด หรือมีร่องรอยพิรุธเห็นประจักษ์ที่เสื้อผ้าหรือเนื้อตัวของผู้นั้น

[12]มาตรา 117 เมื่อผู้ต้องหาหรือจำเลยหนีหรือจะหลบหนี ให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่พบการกระทำดังกล่าวมีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยนั้นได้ แต่ในกรณีที่บุคคลซึ่งทำสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันเป็นผู้พบเห็นการกระทำดังกล่าว อาจขอให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุดจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้ ถ้าไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากเจ้าพนักงานได้ทันท่วงที ก็ให้มีอำนาจจับผู้ต้องหาหรือจำเลยได้เอง แล้วส่งไปยังพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจที่ใกล้ที่สุด และให้เจ้าพนักงานนั้นรีบจัดส่งผู้ต้องหาหรือจำเลยไปยังเจ้าพนักงานหรือศาล โดยคิดค่าพาหนะจากบุคคลซึ่งทำสัญญาประกันหรือเป็นหลักประกันนั้น

กลับแตกต่างกันอย่างชัดเจน หากเป็นการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่านพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเลขาธิการ ต้องถูกจำกัดด้วยบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ.2554 คือ ต้องเป็นการจับโดยมีหมายจับและต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนเท่านั้น แต่หากเป็นการส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรับธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 89/1 หรือมาตรา 89/2 แล้ว กลับไม่มีการจำกัดการใช้อำนาจรัฐในการจับกุมเว้นแต่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเท่านั้น

(4.2) <u>ปัญหาในขั้นตอนระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง</u>

การจับในขั้นตอนระหว่างการไต่สวนนี้ แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 จะบัญญัติให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน จะมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน แต่การใช้อำนาจในการจับบุคคลของอนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน จะต้องเป็นกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเท่านั้น นอกจากนี้การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ก็ต่างกันอีกด้วย กล่าวคือ อนุกรรมการ อาศัยอำนาจตามมาตรา 49 มีอำนาจตามมาตรา 25 (1) (2) หรือ (3) และมาตรา 26 ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่สำหรับพนักงานไต่สวนอาศัยอำนาจตามมาตรา 45/1 มีอำนาจเฉพาะตามมาตรา 25 (1) (2) หรือ (3) หรือตามมาตรา 26(1)[13] เท่านั้น ไม่มีอำนาจตามมาตรา 26(2) ในการขอให้ศาลออกหมายจับโดยลำพัง ซึ่งไม่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ตามมาตรา 31 วรรคสอง ที่กำหนดให้พนักงานไต่สวนเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ยังมีปัญหาในเรื่องอำนาจในการจับกรณีผู้ถูกกล่าวหาซึ่งถูกบังคับ

[13]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 26 วรรคสอง

บัญชาดำเนินการสอบสวนทางวินัยแล้วมีคำสั่งปลดออกหรือไล่ออกไปแล้ว ในส่วนความผิดอาญาต้นสังกัดได้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป หรือในกรณีเอกชนที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำความผิด ผู้ถูกกล่าวหาเหล่านี้มักจะไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือมักจะไม่ปรากฏตัวให้คนอื่นเห็น เพราะเกรงจะถูกดำเนินคดีอาญาต่อไป การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26(2) บัญญัติเพียงว่า “ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการขอศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็น ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป” เท่านั้น ซึ่งมีปัญหาว่า อย่างไรจึงจะถือว่ามีข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิด ฉะนั้น การดำเนินการขอศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิดจึงไม่อาจจะอนุมานได้ เพราะความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา 66 ไม่มีบทมาตราใด ให้มีการจับตัวผู้ถูกกล่าวได้ในระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นบุคคลตามมาตรา 66 โดยมีมาตรา 72 บัญญัติให้กระทำได้ในระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงโดยไม่ต้องมีคำว่า “มีข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิด” เพียงแต่กำหนดขั้นตอนแตกต่างไปจากขั้นตอนภายหลังชี้มูลความผิดแล้วเท่านั้น จึงควรที่จะบัญญัติกฎหมายให้สอดคล้องกัน

นอกจากเลขาธิการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวนแล้ว ในการจับหรือจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการ โดยต้องแจ้งพร้อมกับส่งสำเนาหมายจับที่ออกโดยศาล เพื่อดำเนินการจัดการให้ได้ตัวบุคคลตามหมายจับดังกล่าว เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น จะดำเนินการจับผู้ถูกกล่าวหาอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามคำกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดโดยไม่มีหมายจับมิได้ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประสงค์จะให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นจับกุมตัวบุคคลเมื่อปรากฏเหตุให้จับได้โดยไม่มีหมายจับจะต้องมีการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ซึ่งทำให้เกิดความล่าช้าจากการประสานงานทำให้เหตุที่จับได้โดยไม่มีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหมดสิ้นไป นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาว่า ในการร่วมกันจับกุมอำนาจในการจับ และควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา ของเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอื่นเป็นการดำเนินการโดยอาศัยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายใด หากการจับกุมหรือควบคุมตัวได้กระทำไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเจ้าพนักงานดังกล่าวต้องรับโทษ 2 เท่า ด้วยหรือไม่ หรือ

เมื่อมีการจับกุมหรือควบคุมตัว ผู้ถูกกล่าวหาแล้วหน่วยงานใดจะต้องรับผิดชอบดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ในบางกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ที่มีความสนิทสนมคุ้นเคยกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นอาจทำให้มีการช่วยเหลือกัน

(5) ปัญหาเกี่ยวกับการจับกุมตัวผู้ถูกกล่าวหาภายหลังการไต่สวนข้อเท็จจริง

ในขั้นตอนภายหลังการไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นขั้นตอนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหา และจะมีการฟ้องคดี โดยอัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ แต่การจับผู้ถูกกล่าวหาภายหลังการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือการจับตัวบุคคล ผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เมื่อจะมีการฟ้องคดีนั้น ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 เป็นเหตุให้มีการจำแนกขอบเขตการใช้อำนาจรัฐ ในการจับและควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองในชั้นการฟ้องคดีเป็น 2 กรณี คือ กรณีที่อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดี และกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง กล่าวคือ

กรณีที่หนึ่ง กรณีที่อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดี มาตรา 26 (2) บัญญัติไว้อย่างชัดเจนให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการยื่นคำร้องขอออกหมายจับ โดยมีเงื่อนไขในการออกหมายจับได้แก่ เมื่อผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุด คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ได้รับมอบหมายจึงจะมีอำนาจขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไปตามมาตรา 26(2) เมื่อศาลออกหมายจับแล้ว ก็จะแจ้งตำรวจให้เป็นผู้ดำเนินการตามหมายจับ เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อฟ้องคดีต่อไป แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26 (2) กลับไม่ได้บัญญัติให้อำนาจจับแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตัวผู้ใช้อำนาจจับแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้แต่อย่างใด จึงทำให้เกิดปัญหา เมื่อผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์หลบหนี คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ใช้อำนาจแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจจับได้โดยไม่มีหมายจับ

กรณีที่สอง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีเอง การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีอำนาจในการฟ้องคดีเองได้นั้นจะต้องผ่านกระบวนการหรือเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด คือ อัยการสูงสุดเห็นว่ามีข้อไม่สมบูรณ์ และมีการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างอัยการสูงสุดและคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่หาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องคดีไม่ได้ ทำให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจฟ้องคดีเองหรือจะแต่งตั้งทนายความฟ้องคดีแทน หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มอบหมายตามวันเวลาที่กำหนด จึงจะมีเข้าเงื่อนไขที่เป็นเหตุในการขอให้

ศาลออกหมายจับได้ แต่มาตรา 26(2) ก็มิได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อส่งตัวไปฟ้องคดีต่อศาล เช่นเดียวกับกรณีที่อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดี และมิได้บัญญัติให้อำนาจจับแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตัวผู้ใช้อำนาจจับแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไว้ด้วย เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไปยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับ ในทางปฏิบัติศาลจึงไม่ออกหมายจับตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นคำร้อง แต่จะสั่งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ได้รับมอบหมายไปดำเนินการตาม มาตรา 74 วรรคสอง ที่กำหนดให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อส่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งแม้มาตรา 74 วรรคสองจะมีบทบัญญัติเช่นเดียวกับกรณีที่อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดีก็ตาม แต่เมื่อมาตรา 26(2) มิได้บัญญัติให้อำนาจให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ได้รับมอบหมายสามารถยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฟ้องคดีได้เองไว้ ศาลจึงไม่ออกหมายจับตามที่ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับ จะเห็นได้ว่าทั้งสองกรณีมีหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกันทำให้เกิดปัญหาและเพิ่มขั้นตอนในการออกหมายจับ เมื่อพิจารณาถึงผู้ที่มีอำนาจยื่นคำร้องในการขอออกหมายจับตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญา พ.ศ. 2548 ข้อ 9 กำหนดไว้ ได้แก่ พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งร้องขอให้ศาลออกหมายจับหรือหมายค้น จะต้องเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น...” ซึ่งการที่พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่นจะมีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับได้ จะต้องเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น พนักงานสอบจึงไม่ใช่ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนหรือสอบสวนคดีที่ร้องขอออกหมายนั้น แต่ในทางปฏิบัติพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่น จะมีหมายเรียกให้ผู้ถูกกล่าวหาไปพบบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.มอบหมายตามวันเวลาที่กำหนด หากผู้ถูกกล่าวหาไปพบตามกำหนดนัด พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือเจ้าหน้าที่อื่น จึงจะไปยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับได้ ซึ่งมีขั้นตอนยุ่งยาก และหลายขั้นตอน ดังนั้น เมื่อการจับ ควบคุม ภายหลังที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลความผิด สำหรับกรณีมีการฟ้องคดีโดยอัยการสูงสุด และกรณีมีการฟ้องคดีโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 บัญญัติเรื่องอำนาจจับไว้แตกต่างกัน จึงเป็นปัญหาในการนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องลงโทษ นอกจากนี้ หากพบว่าในระหว่างการจัดการให้

ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อส่งฟ้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ผู้ถูกกล่าวหากำลังจะหลบหนี คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ได้รับมอบหมายก็ไม่มีอำนาจจับโดยไม่มีหมายจับ

จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย หรือผู้ใช้อำนาจจับแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะจับผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ก็ต่อเมื่อมีหมายจับที่ออกโดยศาลเท่านั้น กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดซึ่งหน้า หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีออกนอกประเทศหรือมีพฤติการณ์ว่ากำลังจะหลบหลบหนีออกนอกประเทศไม่มีมาตรการมารองรับในเรื่องดังกล่าวไว้ อีกทั้ง ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. สามารถดำเนินการใด เพื่อขัดขวางการหลบหนี และแม้ผู้ถูกกล่าวหาทำการหลบหนีและอยู่ในประเทศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็ไม่สามารถดำเนินการจับตัวผู้ถูกกล่าวหาได้ แม้ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ในมาตรา 31 วรรคสอง บัญญัติให้อำนาจจับเฉพาะในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงเท่านั้น จึงให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย โดยให้มีอำนาจจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแต่กลับไปกำหนดหลักเกณฑ์ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเสียก่อนจึงจะดำเนินการจับได้ จึงไม่เป็นประโยชน์ในทางปฏิบัติหากมีการกระทำความผิดซึ่งหน้า หรือในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้หลบหนีออกนอกประเทศ หรือมีพฤติการณ์ว่ากำลังจะหลบหลบหนีออกนอกประเทศ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวนจึงไม่มีอำนาจจับโดยไม่มีหมาย และในชั้นการฟ้องคดีเมื่อผู้ถูกกล่าวหากำลังจะหลบหนีหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ากำลังจะหลบหนี คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ไม่อาจจับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่มีหมายจับได้ จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ไม่มีความมุ่งหมาย ที่จะเพิ่มภาระงานให้แก่เจ้าหน้าที่ในการจับ ควบคุม ขัง และต้องฝากขัง เพราะลักษณะการกระทำความผิดฐานทุจริตหน้าที่ กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมส่วนใหญ่ไม่ใช่การกระทำความผิดแบบซึ่งหน้าแก่ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน หรือเป็นเรื่องฉุกเฉิน เว้นแต่จะมีการล่อซื้อ หรือล่อจับ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการออกหมายจับโดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้เห็นชอบให้ดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหา ไว้ในมาตรา 26(2) และมาตรา 31 วรรคสอง จึง

เป็นปัญหาข้อกฎหมาย และปัญหาในทางปฏิบัติทำให้การบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการขาดประสิทธิภาพ

แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ศึกษาต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่า อำนาจในการจับเป็นเครื่องมือสำคัญที่หยุดการกระทำความผิดได้ในทันที ทั้งเป็นการยับยั้งบุคคลอื่นที่คิดที่จะกระทำความผิดไว้ได้ หากปล่อยให้ผู้ถูกกล่าวยังคงทำหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ราชการต่อไป ย่อมเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาคนนั้นกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไป และทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการหรือแก่ประชาชนอีกได้ และชี้ให้เห็นว่า การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ไปกำหนดพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มีเงื่อนไขในการจับยุ่งยากในการจับโดยมีหมายหรือไม่มีหมายในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดซึ่งหน้าที่ หรือมีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่นไว้ ทำให้เกิดปัญหาและข้อเสีย ดังนี้

(ก) ไม่สามารถหยุดการกระทำความผิดได้ในทันที

(ข) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาคนนั้นกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไป

(ค) การยับยั้งบุคคลอื่นที่คิดที่จะกระทำความผิดทำได้น้อย

(ง) การควบคุมอาชญากรรมไม่มีประสิทธิภาพ

(จ) อาจทำให้ผู้ต้องหาไปทำลายพยานหลักฐานหรือข่มขู่พยาน

(ฉ) ขาดหลักประกันการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อฟ้องคดี

จากการศึกษาหน่วยงานป้องกันและปราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของต่างประเทศ ได้แก่

1. The Corruption Practices Investigation Bureau หรือ CPIB ของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่มีตัวชี้วัดเป็นอันดับหนึ่งในการป้องกันและปราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มี The Prevention Corruption Act เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ CPIB สามารถจับกุมบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทุจริต หรือบุคคลที่ถูกร้องเรียนที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือหรือสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ[14] ไว้ชัดเจน

[14]The Prevention Corruption Act Section 15 (1).

2. Independent Commission Against Corruption (ICAC) ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ที่มี Independent Commission Again Corruption Ordinance เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ ICAC สามารถจับกุมบุคคลซึ่งต้องสงสัยว่ากระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการอิสระปราบปรามการทุจริต (Cap 204) กฎหมายว่าด้วยการป้องกันการให้สินบน (Cap 201) และกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง (Cap 554) หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทำผิดโดยใช้อำนาจมิชอบทำการกรรโชกข่มขู่ ได้โดยไม่ต้องมีหมาย[15] จะเห็นได้ว่า อำนาจจับของหน่วยงานต่างประเทศไม่จำเป็นต้องมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องเป็นความผิดซึ่งหน้าก็สามารถจับกุมได้โดยไม่ต้องมีหมายจับ มาตรการดังกล่าวทำให้การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงลดลง

3. หน่วยงาน The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ของประเทศมาเลเซีย ที่มี Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 ซึ่งเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ของ MACC สามารถดำเนินการจับกุมผู้ถูกปล่อยตัวชั่วคราวตามโดยไม่ต้องมีหมายจับ เมื่อเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายบัญญัติ[16]

ซึ่งจากการศึกษาหน่วยงานของต่างประเทศดังกล่าว มีข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

(ก) สามารถหยุดการระทำความผิดได้ในทันที

(ข) สามารถยับยั้งบุคคลอื่นที่คิดที่จะกระทำความผิดไว้ได้

(ค) สามารถควบคุมอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(ง) เป็นการป้องกันมิให้ผู้ต้องหาไปทำลายพยานหลักฐานหรือข่มขู่พยาน

(จ) เป็นหลักประกันการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อฟ้องคดี

ข้อเสีย

(ก) กระทบกระเทือนต่อสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหา

(ข) อาจเป็นช่องทางให้มีการกลั่นแกล้งผู้ถูกกล่าวหา หรือเจ้าหน้าที่ผู้จับขาดความรอบคอบไม่ได้พิจารณาโดยละเอียดรอบคอบก่อนจะจับทำให้เกิดความผิดพลาดจับผิดตัวหรือผู้ถูกจับอาจไม่ใช่ผู้กระทำความผิดก็ได้

(ค) เพิ่มภาระให้แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานต้องจัดสถานที่ควบคุม และขัง

---

[15]Independent Commission Again Corruption Ordinance Section 10 (1)

[16]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 49

4.1.1.2 ปัญหาการใช้อำนาจในการควบคุมและการขัง

การควบคุมและขังเป็นการใช้อำนาจทางกฎหมายเพื่อจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอีกประการภายหลังจากการจับกุม ซึ่งในการใช้อำนาจควบคุมและขังผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่รับของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมีข้อจำกัดและปัญหาหลายประการ ดังนี้

(1) ปัญหาในการควบคุม

ภายหลังมีการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาแล้ว การควบคุมเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการต่อไป แต่เมื่อพิจารณาบทบัญญัติแห่งกฎหมายแล้วพบว่า การควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีปัญหาดังนี้

(1.1) <u>เงื่อนไขตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย</u>

เมื่อพิจารณาเงื่อนไขตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และวัตถุประสงค์ของการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาก็มีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับการจับ ก็เพื่อการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป[17] เท่านั้น ดังนั้น หากพิจารณาเฉพาะวัตถุประสงค์ตามมารตรา 26 (2) แล้ว ย่อมเป็นเหตุให้มีการควบคุมตัวผู้ถูกจับโดยเป็นการจับตามหมายศาล หากเป็นควบคุมตัวผู้ถูกจับกุมโดยไม่มีหมายจับต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้[18] โดยการนำกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมิได้กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐในชั้นการไต่สวนข้อเท็จจริงไว้อย่างชัดเจนจึงเป็นเหตุให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่กล้าที่จะควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง

(1.2) <u>ปัญหาเกี่ยวกับผู้มีอำนาจในการควบคุมตัว</u>

ผู้มีอำนาจควบคุมผู้ถูกกล่าวหา[19]ได้แก่ คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาแต่อย่างไร

---

[17]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 26 (2)

[18]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31วรรคสาม

[19]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 31 วรรคสอง

จึงต้องร่วมหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน ซึ่งก่อให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานเนื่องจากต้องผ่านกระบวนการทางราชการหลายขั้นตอน

นอกจากนี้การที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 89/1 ให้อำนาจพนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาต่อไป ในกรณีที่มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอำนาจของศาลโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการ และกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องกล่าวหาให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ตามมาตรา 89/2 นั้น ถือว่าเป็นกรณีที่กฎหมายเปิดช่องให้พนักงานสอบสวนสามารถจับกุม ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ในระหว่างสอบสวนได้ อาจเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการใช้อำนาจที่บิดผันได้หากพนักงานสอบสวนต้องการช่วยเหลือหรือกลั่นแกล้งผู้ถูกกล่าวหาก็จะควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในระหว่างการไต่สวน แม้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายให้พนักงานไต่สวนเข้าร่วมสอบสวนกับพนักงานสอบสวนได้ ก็ยังเป็นปัญหาว่าเป็นการร่วมกันโดยชั้นบังคับบัญชา หรือเพียงกำกับดูแล อาจจะไม่สามารถทำได้ทุกคดี

(1.3) <u>ปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการควบคุมตัว</u>

เมื่อพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มิได้บัญญัติหลักเกณฑ์ในเรื่องการคุมขังไว้เป็นการเฉพาะ จึงต้องนำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม กล่าวคือ สามารถควบคุมได้เท่าที่จำเป็นตามพฤติการณ์แห่งคดีและไม่เกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่คดีความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นคดีที่แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานยากระยะเวลาการดำเนินคดีจึงใช้ระยะเวลานานกว่าคดีอาญาโดยทั่วๆ ไป ดังนั้น การใช้อำนาจรัฐในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยการควบคุม และขัง เจ้าหน้าที่ของรัฐย่อมทำให้ราชการเสียหายและกระทบสิทธิเสรีภาพของผู้ถูกกล่าวหาเกินกว่าความจำเป็น แม้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจะบัญญัติให้อำนาจคณะกรรมการเมื่อได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาแล้ว หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจปล่อยตัวผู้ถูกจับไป โดยมีประกันหรือไม่มี

ประกันก็ได้[20] แต่หากเป็นกรณีที่จะมีการฟ้องคดีต่อศาล พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 74 วรรคสาม บัญญัติว่า “การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาและการปล่อยชั่วคราว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย หรืออัยการสูงสุด แล้วแต่กรณีเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา...” ซึ่งในทางปฏิบัติเมื่อมีการจับกุมตัวบุคคลได้แล้วคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะส่งตัวบุคคลดังกล่าวไปยังสำนักงานอัยการซึ่งรับผิดชอบในการยื่นคำฟ้องต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อให้พนักงานอัยการเป็นผู้ดำเนินการต่อไปในทันที และให้พนักงานอัยการเป็นผู้พิจารณาว่าจะปล่อยตัวผู้ถูกจับไปหรือไม่อย่างไร กรณีจึงเกิดปัญหาว่า ภายหลังที่มีการส่งตัวผู้ถูกจับไปยังพนักงานอัยการแล้ว พนักงานอัยการไม่ได้ส่งตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งฟ้องศาลในทันทีและมีปล่อยตัวผู้ถูกจับไปโดยไม่มีประกัน แล้วเมื่อจะฟ้องคดีต่อศาลกลับไม่มีตัวผู้ถูกกล่าวหาหรือจำเลย

ซึ่งนับตั้งแต่ปี 2542 การควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังไม่เกิดขึ้นเช่นกัน แต่มีบางคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือขอฝากขังที่ศาล ซึ่งกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการขังผู้ถูกจับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ได้ นั้น ต้องเป็นการดำเนินการภายหลังการชี้มูลความผิดและเพื่อประกันการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งฟ้องคดีอาญาเท่านั้น ซึ่งในการฟ้องคดีต่อศาลในบางคดีพนักงานอัยการอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาสำนวน ซึ่งอาจกระทบกระเทือนสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาได้

(1.4) <u>ปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ในการควบคุมตัว</u>

กรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ควบคุมตัวนั้น มีปัญหาในเรื่องสถานที่ควบคุมตัวเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช. ไม่ได้จัดเตรียมสถานที่ในการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ เนื่องจากการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ไม่มีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมผู้ถูกกล่าวหาไว้ในระหว่างไต่สวนอันเกิดความไม่พร้อมของบุคคลากร และสถานที่ อันเป็นที่มาของความพยายามที่จะไม่บัญญัติการจับให้เป็นอำนาจของประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะ จึงใช้คำว่า “โดยในการจับและคุมขังบุคคล คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้า

---

[20]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 73 ประกอบมาตรา 98

พนักงานอื่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการก็ได้” แต่เมื่อใดก็ตามที่เกิดกรณีมีเหตุจับเป็นฉุกเฉินให้ต้องจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาโดยไม่มีเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นเข้าร่วมด้วย จึงเป็นปัญหาว่าจะนำตัวผู้ถูกกล่าวหาควบคุมตัวที่ใด

นอกจากนี้ การที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 73 มิได้บัญญัติให้อำนาจหน้าที่แก่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มิใช่บุคคลตามมาตรา 66 ในระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง เนื่องจากเป็นบทบัญญัติที่ใช้บังคับดำเนินคดีกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 66 เท่านั้น และมาตรา 98 ก็ให้นำมาตรา 73 มาใช้บังคับเฉพาะกรณีเมื่อมีการฟ้องคดีเท่านั้น จึงทำให้เกิดปัญหาในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่ใช่บุคคลตามมาตรา 66 ส่งตัวพร้อมสำนวนในความผิดที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรว่าจะต้องดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเอง หรือผู้ถูกกกล่าวหาเป็นบุคคลสำคัญหรือดำรงตำแหน่งระดับสูงซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรว่าจะต้องดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเองและนอกจากนี้หากมีการจับกุมตัวผู้ถูกกล่าวหาที่กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น โดยพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหรือเจ้าพนักงานอื่น แต่ไม่ได้ดำเนินการสอบสวนต่อไปแต่ส่งตัวมาพร้อมสำนวนมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ หรือส่งตัวพร้อมสำนวนกรณีที่กระทำความผิดในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรดำเนินการ ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไม่อาจคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ ซึ่งเมื่อมีการจับตัวมาส่งพร้อมสำนวนก็ต้องปล่อยตัวไป และภายหลังการปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาก็ยังสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามปกติ ทำให้มีข้อเสีย ก็คือ

(ก) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาคนนั้นกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไป

(ข) ไม่อาจยับยั้งบุคคลอื่นที่คิดที่จะกระทำความผิดไว้ได้

(ค) ทำให้การควบคุมอาชญากรรมไม่มีประสิทธิภาพ

(ง) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาไปทำลายพยานหลักฐาน หรือข่มขู่พยาน

จากการศึกษาหน่วยงานป้องกันและปราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของต่างประเทศ ได้แก่

1. หน่วยงานสืบสวนการประพฤติทุจริต (The Corruption Practices Investigation Bureau หรือ CPIB) ของประเทศสิงคโปร์ ที่มีThe Prevention Corruption Act ได้กำหนดให้เจ้าหน้าที่ CPIB ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตได้ 48 ชั่วโมง เพื่อการสอบสวน

2. หน่วยงานคณะกรรมาธิการอิสระต่อต้านการคอร์รัปชัน (Independent Commission Against Corruption) เรียกโดยย่อว่า ICAC ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ที่มี Independent Commission Again Corruption Ordinance ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ICAC ควบคุมบุคคลไว้ที่สำนักงานฝ่ายปราบปรามได้ถึง 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ได้มาตรา 10Aได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาและการปล่อยชั่วคราวไว้อย่างชัดเจน

3. หน่วยงาน The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC)ของประเทศมาเลเซียมี Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 มาตรา 31 ให้มีการควบคุมตัวบุคคลตามวัตถุประสงค์ของการค้นและนำตัวบุคคลนั้นไปยังสถานที่นั้น หากมีความจำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้น และยึดสิ่งของที่พบในบุคคลดังกล่าว นอกจากนี้มาตรา 49 ยังให้นำตัวบุคคลที่ถูกจับกุมไปศาลโดยไม่ชักช้าหรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง

จะเห็นได้ว่า หน่วยงานต่างประเทศได้บัญญัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้อย่างชัดเจน

(2) ปัญหาในการขัง

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[21] ซึ่งกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการขังผู้ถูกจับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ได้ นั้น ต้องเป็นการดำเนินการภายหลังการชี้มูลความผิดและเพื่อประกันการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งฟ้องคดีอาญาเท่านั้น ซึ่งในการฟ้องคดีต่อศาลในบางคดีพนักงานอัยการอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาสำนวน ซึ่งอาจกระทบกระเทือนสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาได้

[21]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 73 วรรคสอง ประกอบมาตรา 98

4.1.2 ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานโดยการค้นที่รโหฐาน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ใน มาตรา 19 – มาตรา 31 โดยในการรวบรวมรวมพยานหลักฐาน การรวบรวมพยานหลักฐานแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนก่อนไต่สวนข้อเท็จจริง และขั้นตอนในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริง

ขั้นตอนก่อนไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้เลขาธิการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหานั้น เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปก็ได้ ในการนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด โดยให้ถือว่าเลขาธิการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[22]

ขั้นตอนในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริง เมื่อมีข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเกิดจากผู้กล่าวหาได้ชี้เบาะแสหรือส่งพยานหลักฐานมาพร้อมหนังสือกล่าวหา หรือจากดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาก็ตาม คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการเองหรือมอบหมายคณะอนุกรรมการไต่สวน[23] หรือมอบหมายพนักงานไต่สวนดำเนินการแทนก็ได้[24]

ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานและการค้นนั้น จึงเกิดขึ้นใน 2 ขั้นตอน ตามที่กล่าวข้างต้น ซึ่งในการศึกษานี้ จะชี้ให้เห็นเฉพาะปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานที่จำเป็นต้องค้น เนื่องจากอำนาจในการค้นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่เป็นเครื่องมือที่สำคัญในการทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ เพื่อใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม

---

[22]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 44/1

[23]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 45

[24]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26

พยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและเพื่อพิสูจน์ความผิด ซึ่งในบางกรณีที่มีคำสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากบุคคลใดแล้วแต่ไม่ได้เอกสารหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่การไต่สวนหรือมีการปกปิด ทำลาย บิดเบือนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จำเป็นต้องดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการ รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง[25] นอกจากนี้ การใช้อำนาจดังกล่าวยังเกิดปัญหาดังนี้

4.1.2.1 ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตของการค้น

การใช้อำนาจค้นที่รโหฐานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งเป็นการค้นเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการขอศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเมื่อปรากฏเหตุที่จะออกหมายค้นตามมาตรา 69 (1) (2) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ได้แก่ การค้นหาสิ่งของ ได้แก่ สิ่งของซึ่งอาจเป็นวัตถุพยานหรือพยานเอกสารก็ได้ หรือซึ่งมีไว้หรือได้มา โดยการกระทำความผิด หรือซึ่งต้องถูกยึดตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล หากเป็นกรณีค้นตามมาตรา 69 (3) (4) ได้แก่ การค้นหาบุคคลได้แก่บุคคลซึ่งถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังในที่รโหฐานนั้นหรือบุคคลที่มีหมายให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมาย แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มิได้ให้อำนาจคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้

4.1.2.2 การค้นต้องมีหมายที่ออกโดยศาล

หากในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ในสถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใด ปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้พยายามปกปิดหรือทำลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้มีหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่อาจทำการค้นตัวบุคคล สถานที่รวมทั้งยานพาหนะที่สงสัยว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตามมาตรา 25 (2) ได้ในทันทีแต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการขอให้ศาลออกหมายค้นเป็นเรื่อง ๆ ไป เป็นผลทำให้การแสวงหาพยานหลักฐานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

---

[25]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 25 (2)

4.1.2.3 ปัญหาการค้นโดยไม่มีหมายที่ออกโดยศาล

แม้มาตรา 31 วรรคสองจะบัญญัติว่า “ในการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย .....” ก็ตาม ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายหากข้อยกเว้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 ได้แก่

(1) เมื่อมีเสียงร้องให้ช่วยมาจากข้างในที่รโหฐาน หรือมีเสียงหรือพฤติการณ์อื่นใดอันแสดงได้ว่ามีเหตุร้ายเกิดขึ้นในที่รโหฐานนั้น.....

(2) เมื่อปรากฏความผิดซึ่งหน้ากำลังกระทำลงในที่รโหฐาน

(3) เมื่อบุคคลที่ได้กระทำความผิดซึ่งหน้า ขณะที่ถูกไล่จับหนีเข้าไปหรือมีเหตุอันแน่นแฟ้นควรสงสัยว่าได้เข้าไปซุกซ่อนตัวอยู่ในที่รโหฐานนั้น

(4) เมื่อมีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้เป็นความผิดหรือได้มาโดยการกระทำ ความผิดหรือได้ใช้หรือมีไว้เพื่อจะใช้ในการกระทำความผิด หรืออาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบทั้งต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน

(5) เมื่อที่รโหฐานนั้นผู้จะต้องถูกจับเป็นเจ้าบ้าน และการจับนั้นมีหมายจับหรือจับตามมาตรา 78

แต่คดีทุจริตต่อหน้าที่ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งต่อหน้าที่ราชการ หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเป็นคดีที่หาพยานหลักฐานที่พิสูจน์ความผิดได้ยาก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิด มักจะรู้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับเป็นอย่างดี ทำให้รู้ช่องทางที่จะปิดบัง ทำลาย หรือซ่อนเร้น พยานหลักฐาน การเข้าถึงพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานหรือผู้ถูกกล่าวหากระทำได้ยาก ประกอบกับเรื่องกล่าวหาหรือคดีที่เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มิใช่เรื่องกล่าวหาที่มีการกระทำความผิดซึ่งหน้า ดังนั้น การค้นโดยไม่มีหมายค้นตามมาตรา 92 (1) (2) และ (3) จึงไม่อาจนำมาใช้บังคับในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ และหากเป็นการค้นตามมาตรา 92 (4) จะต้องเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้อาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน แต่

สำหรับในขั้นตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการเริ่มต้นของคดีหรือในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในบางคดียังไม่มีพยานหลักฐานตามสมควร (Probable Cause) ว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นพยานพิสูจน์การกระทำความผิด หากมีการใช้อำนาจค้นโดยไม่มีหมายค้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรย่อมเป็นเหตุให้การค้นดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การค้นโดยไม่มีหมายศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ไม่อาจกระทำได้ เว้นแต่เป็นการค้นตัวบุคคลผู้มีหมายจับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 92 (5) ด้วยเหตุดังกล่าวทำให้องค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทยโดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน ไม่สามารถใช้อำนาจได้ในทันท่วงทีส่งผลให้พยานหลักฐานสำคัญแห่งคดีอาจถูกทำลาย สูญหาย หรือถูกบิดเบือนไป และเป็นมูลเหตุที่สำคัญที่ทำให้ต้องยุติการดำเนินคดีไปเป็นจำนวนมาก

จากการศึกษาหน่วยงานป้องกันและปราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของต่างประเทศ ได้แก่

1. หน่วยงานสืบสวนการประพฤติทุจริต (The Corruption Practices Investigation Bureau หรือ CPIB) ของประเทศสิงคโปร์ ที่มีThe Prevention Corruption Act เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ CPIB หากเห็นว่ามีเหตุอันทำให้เชื่อว่าในสถานการณ์ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานหรือมีสิ่งของใด หรือทรัพย์สินใดที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมาย The Prevention Corruption Act หรือตามมาตรา 161 มาตรา 165 มาตรา 213 หรือมาตรา 215 หรือการคบคิดที่จะกระทำหรือพยายามที่จะกระทำหรือยุยงให้เกิดการกระทำความผิดดังกล่าว และผู้อำนวยการ CPIB อาจออกหมายค้นให้เจ้าหน้าที่ CPIB หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจยศมาต่ำกว่านายตำรวจอาวุโสระดับ inspector of police ให้เข้าไปในสถานที่นั้น หากเห็นว่าจำเป็นอาจใช้กำลัง ตรวจค้นอายัดและควบคุมเอกสารสิ่งของหรือทรัพย์สิน[26] นอกจากนี้ เมื่อปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ CPIB หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจยศไม่ต่ำกว่านายตำรวจอาวุโสระดับ inspector of police ว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่าสถานที่ใดมีการปกปิดหรือรับฝากเอกสารที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือสิ่งของหรือมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย The Prevention Corruption Act หรือตามมาตรา 161 มาตรา 165 มาตรา 213 หรือมาตรา 215 หรือการคบคิดที่จะกระทำหรือพยายามที่จะกระทำหรือยุยงให้เกิดการกระทำความผิดดังกล่าว และเจ้าหน้าที่ CPIB หรือเจ้าที่ตำรวจเห็นว่า

[26]The Prevention Corruption Act Section 22 (1)

กว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำการค้นพยานหลักฐานจะถูกทำลาย อาจใช้อำนาจเข้าไปตรวจค้นหรือยึดได้ก่อนโดยไม่ต้องมีหมายค้น[27]

2. หน่วยงานคณะกรรมาธิการอิสระต่อต้านการคอร์รัปชัน (Independent Commission Against Corruption) เรียกโดยย่อว่า ICAC ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกงที่มี Independent Commission Again Corruption Ordinance เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ICAC ค้นตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด ค้นสถานที่ที่ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยหรือสถานที่ที่ผู้ต้องสงสัยหลบหนีการจับกุมไปซ่อนตัวเพื่อหาหลักฐานการกระทำผิด[28]

3. หน่วยงานคณะกรรมาธิการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงของประเทศมาเลเซีย หรือ The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) มี Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 เป็นกฎหมายที่ให้อำนาจพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยคณะกรรมการอาวุโสขึ้นไปด้วยอำนาจของพนักงานอัยการจะออกหมายค้นภายหลังจากทำการสอบสวน ไปยังเจ้าหน้าที่โดยตรง เพื่อเข้าไปในสถานที่ใดๆ หรือสถานที่ที่ให้ทำการค้น ยึดและเข้าครอบครองซึ่งหนังสือ เอกสาร บันทึก บัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ และหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากรอหมายค้น อาจทำให้สิ่งของที่ต้องการค้นนั้นไร้ผล เจ้าหน้าที่อาจค้นสถานที่ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องมีหมาย[29]

4.2 แนวทางการแก้ปัญหา

จากสภาพปัญหาที่ได้นำเสนอดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจับ ควบคุม ขัง และการค้น เป็นกระบวนการที่สำคัญ อันทำให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ แต่การไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กลับถูกจำกัดหรือถูกบังคับด้วยเงื่อนไขและขั้นตอนหลายประการจนทำให้ไม่สามารถนำวิธีการและขั้นตอนการจับ ควบคุม และขังที่พนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาใช้ในการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ อีกทั้งในการค้นหาพยานหลักฐานซึ่งไม่เคยมีการใช้หมายค้นในขั้นตอนการไต่สวนข้อเท็จจริง ทำให้ไม่สามารถค้นหาพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากความผิดฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นผู้ที่มีอำนาจ มีความรู้

---

[27]The Prevention Corruption Act Section 22 (2)

[28]Independent Commission Again Corruption Ordinance Section 10C

[29]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 31

และเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเป็นส่วนใหญ่ แต่มิใช่ความผิดซึ่งหน้า ประกอบกับคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะใช้อำนาจโดยใช้หนังสือสั่งให้หน่วยงานที่ถูกร้องเรียนจัดส่งเอกสารหลักฐานมายังคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งอาจทำให้พยานหลักฐานถูกทำลายหรือถูกซ่อนเร้นไว้ การเข้าถึงข้อมูลข้อเท็จจริงจึงไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งภายหลังมีการชี้มูลความผิดแล้ว เมื่อมีกรณีผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไม่สามารถนำตัวมาฟ้องร้องคดีได้ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติผู้มีอำนาจ จับ ควบคุม และขัง ไว้เป็นการเฉพาะ ทำให้เกิดข้อขัดข้องเป็นปัญหาทางกฎหมายและในทางปฏิบัติ รวมทั้งการบัญญัติกำหนดผู้มีอำนาจยื่นคำร้องขอให้ศาลออกหมายจับไว้ไม่ชัดเจน และแตกต่างกันระหว่างกรณีที่อัยการสูงสุดเป็นผู้ฟ้องคดี และกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอำนาจหน้าที่ของอนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. กับหน่วยงาน CPIB ของประเทศสิงคโปร์ หน่วยงาน ICAC ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง และหน่วยงาน MACC ของประเทศมาเลเซีย จะเห็นได้ว่าอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างประเทศมีอำนาจต่างจากเจ้าหน้าที่ของประเทศไทย โดยหน่วยงานของต่างประเทศเหล่านั้น มีการบัญญัติขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ทำให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการเข้าถึงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็วตลอดจนการนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินการตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น เพื่อประสิทธิภาพในการทำงานของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการให้ได้ตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ ไม่ว่าจะเป็นการจับ ควบคุมตัว หรือการค้นที่รโหฐาน คณะกรรมการ ป.ป.ช. ควรนำแนวทางของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อไป

ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ควรมีมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจับ คุมขัง และการค้นที่รโหฐาน ดังนี้

1. แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 25(2) มาตรา 26(2) มาตรา 31 วรรคสอง มาตรา 45/1 วรรคสอง มาตรา 49 และมาตรา 98 เพื่อให้อำนาจแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ในการจับตัวผู้ถูกกล่าวหาที่กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น โดยไม่ต้องมีหมาย และอำนาจในการค้นระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ในสถานที่ทำการหรือสถานที่อื่นใดได้ในทันที หากปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้

พยายามปกปิดหรือทำลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้มีหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด โดยไม่ต้องมีหมาย

2. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 ข้อ 45 ข้อ 46 และข้อ 54 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ตามที่ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาตามข้อ 1

3. การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ.2554 ข้อ 16 เพื่อให้ขั้นตอนในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ และมีแนวทางปฏิบัติหน้าที่ที่ชัดเจน

4. กำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการจับ ควบคุม และขังตัวผู้ถูกกล่าวหา และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการในการค้นหากในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ในสถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใด

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะต้องจัดเตรียมสถานที่ควบคุมตัว หรือมีมาตรการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

5. กำหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจับ ควบคุม ขัง และค้น เพื่อจัดให้มีการอบรมอนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความมีประสิทธิภาพ

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

5.1 บทสรุป

คณะกรรมการ ป.ป.ช. คือ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ที่มีอำนาจในการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐโดยมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ที่เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำหน้าที่ และให้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล และขณะเดียวกันก็ได้บัญญัติรับรองและคุ้มครอง สิทธิเสรีภาพของบุคคลไว้ด้วย ทำให้การใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลจึงต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แล้ว มีบทบัญญัติที่จำกัดอำนาจของเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ เกินไปกว่าอำนาจของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา จนทำให้การบังคับใช้กฎหมายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่มีประสิทธิภาพ

ในบทนี้จึงขอสรุปสภาพปัญหาการใช้อำนาจของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลในกรณีการจับ การควบคุม การขัง และการค้น ดังนี้

5.1.1 ปัญหาการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคล

การจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติรับรองและคุ้มครอง เมื่อมีการละเมิดกฎหมายซึ่งทำให้ผู้อื่นหรือบุคคลส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายเดือดร้อนรำคาญแล้ว รัฐจึงต้องมีมาตรการที่จะลงโทษบุคคลที่ฝ่าฝืนกฎหมายนั้น เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันโดยปกติสุข ซึ่งการกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ รัฐได้มอบอำนาจให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการ โดยเฉพาะการจับ ควบคุม ขัง และค้นที่รโหฐานเพื่อควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แต่การใช้อำนาจในการจำกัดสิทธิเสรีภาพของบุคคลของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก็เกิดปัญหาหลายประการ ดังนี้

5.1.1.1 กรณีการจับ

ตามที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติอำนาจจับเป็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ได้รับมอบหมายเท่านั้น และการจับบุคคล จะกระทำได้ต่อเมื่อมีหมายจับที่ออกโดยศาล[1]และต้องเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น[2] แม้จะมีเหตุให้จับได้โดยไม่ต้องมีหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาก็ตาม และการที่มาตรา 31 วรรคสอง พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติให้ใช้อำนาจจับได้เฉพาะในระหว่างการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนี้เท่านั้น โดยให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน มีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวน และขณะเดียวกันมาตรา 31 วรรคสองนั้นเองก็บัญญัติข้อจำกัดในเรื่องการจับไว้ว่า “โดยในการจับและคุมขังบุคคลคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการก็ได้” และคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับตัวผู้ถูกกล่าวหาได้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดด้วย และจากการที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ได้บัญญัติอำนาจจับเป็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้ในขั้นตอนการดำเนินการและพิจารณาเรื่องกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ไว้เพียง 2 ขั้นตอน และบัญญัติผู้ใช้อำนาจในการจับกุมบุคคลแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในแต่ละขั้นตอนแตกต่างกัน กล่าวคือ ขั้นตอนก่อนการไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้ใช้อำนาจจับแทนได้แก่ เลขาธิการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมาย ขั้นตอนระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง ผู้ใช้อำนาจจับแทนได้แก่ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน ส่วนในขั้นตอนภายหลังการไต่สวนข้อเท็จจริง เป็นขั้นตอนที่

---

[1]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26(2)

[2]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 31 วรรคสอง

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดแก่ผู้ถูกกล่าวหา และจะมีการฟ้องคดี โดยอัยการสูงสุด หรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญ แต่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 กลับไม่ได้บัญญัติ ให้อำนาจจับแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือตัวผู้ใช้อำนาจจับแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไว้แต่อย่างใด หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวต่ออัยการสูงสุดหรือพนักงานอัยการเพื่อฟ้องคดี ตามวันเวลาที่กำหนด พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 26(2) บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ และแจ้งให้พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจดำเนินการ[3] แต่หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ไปรายงานตัวต่อบุคคลที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเพื่อฟ้องคดีตามวันเวลาที่กำหนดแล้ว มาตรา 26(2) ดังกล่าวกลับไม่ได้บัญญัติให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีอำนาจขอให้ศาลออกหมายจับแต่อย่างใด และนอกจากนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาได้ จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลแล้วเท่านั้น ซึ่งในทางปฏิบัติคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทน โดยจะต้องขอมติจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรณีๆ ไป ต่างจากกรณีที่มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอำนาจของศาล เนื่องจากมีการจับผู้ถูกกล่าวหาไว้ระหว่างสอบสวนเนื่องจากผู้เสียหายได้ร้องทุกข์หรือมีผู้กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่บุคคลตามมาตรา 66 ทำให้พนักงานสอบสวนมีอำนาจขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไป ซึ่งพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบเพียงมีหน้าที่แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบ เพื่อดำเนินคดีต่อไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาโดยไม่ต้องส่งเรื่องมาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการ[4] และกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[5] พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจจับบุคคลได้โดยไม่มีหมายจับได้ เมื่อเข้าเหตุยกเว้น

---

[3]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 74 วรรคสอง

[4]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 89/1

[5]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 89/1

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78[6] และในกรณีที่ไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้า พนักงานสอบสวนก็มีอำนาจขอให้ศาลออกหมายจับได้ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66[7] จะเห็นได้ว่า อำนาจของพนักงานสอบสวนไม่ได้ถูกจำกัดแต่อย่างใด

สรุปได้ว่า อำนาจในการจับของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือผู้ใช้อำนาจแทนคณะกรรมการ ป.ป.ช.ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ก็เพื่อการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป และมีหมายจับที่ออกโดยศาล และต้องเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เท่านั้น เมื่อมีเงื่อนไขในการจับยุ่งยากซับซ้อนและมีข้อจำกัดอยู่หลายประการดังกล่าวมานั้น ทำให้ไม่อาจใช้อำนาจในการจับตัวผู้ถูกกล่าวหาในทันท่วงที เมื่อมีเหตุการณ์ที่ผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่น ซึ่งกว่าที่

---

[6]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 78 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจะจับผู้ใดโดยไม่มีหมายจับหรือคำสั่งของศาลนั้นไม่ได้ เว้นแต่

(1) เมื่อบุคคลนั้นได้กระทำความผิดซึ่งหน้าดังได้บัญญัติไว้ในมาตรา 80

(2) เมื่อพบบุคคลโดยมีพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าผู้นั้นน่าจะก่อเหตุร้ายให้เกิดภยันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยมีเครื่องมือ อาวุธ หรือวัตถุอย่างอื่นอันสามารถอาจใช้ในการกระทำความผิด

(3) เมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับบุคคลนั้นตามมาตรา 66 (2) แต่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจขอให้ศาลออกหมายจับบุคคลนั้นได้

(4) เป็นการจับผู้ต้องหาหรือจำเลยที่หนีหรือจะหลบหนีในระหว่างถูกปล่อยชั่วคราวตามมาตรา 117

[7]ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 66 เหตุที่จะออกหมายจับได้ มีดังต่อไปนี้

(1) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาซึ่งมีอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกินสามปี หรือ

(2) เมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าบุคคลใดน่าจะได้กระทำความผิดอาญาและมีเหตุอันควรเชื่อว่าจะหลบหนี หรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น

ถ้าบุคคลนั้นไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หรือไม่มาตามหมายเรียกหรือตามนัดโดยไม่มีข้อแก้ตัวอันควร ให้สันนิษฐานว่าบุคคลนั้นจะหลบหนี

คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติมอบหมาย เหตุที่ให้จับได้โดยไม่มีหมายจับย่อมหมดไป ทำให้เกิดปัญหาและข้อเสียหลายประการ กล่าวคือ ไม่สามารถหยุดการกระทำความผิดได้ในทันที เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาคนนั้นกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไป ไม่อาจยับยั้งบุคคลอื่นที่คิดที่จะกระทำความผิดไว้ได้ การควบคุมอาชญากรรมไม่มีประสิทธิภาพ อาจทำให้ผู้ต้องหาไปทำลายพยานหลักฐานหรือข่มขู่พยาน และขาดหลักประกันการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาเพื่อฟ้องคดี

เมื่อพิจารณาหน่วยงานป้องกันและปราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของต่างประเทศ ได้แก่ The Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) ของประเทศสิงคโปร์ มีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจจับกุมแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนพิเศษของ CPIB สามารถจับกุมบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการทุจริต หรือบุคคลที่ถูกร้องเรียนที่มีข้อมูลน่าเชื่อถือหรือสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริต[8] สามารถจับกุมบุคลได้ตามกฎหมายเมื่อพบการกระทำความผิดดังกล่าวในระหว่างการสืบสวนสอบสวน[9] โดยไม่ต้องมีหมายจับ และหน่วยงาน Independent Commission Against Corruption (ICAC) ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง มีกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ ICAC ในการจับกุม[10] โดยไม่ต้องมีหมายจับ ถ้ามีเหตุอันควรสงสัยว่าบุคคลดังกล่าวกระทำความผิดเกี่ยวกับการให้สินบน หรือการทุจริตและการกระทำโดยผิดกฎหมาย หรือกระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจโดยมิชอบ กระทำการกรรโชกข่มขู่[11] นอกจากนี้ หากปรากฏว่ามีการกระทำความผิดฐานอื่นด้วย เจ้าหน้าที่ ICAC อาจจับกุมบุคคลโดยไม่ต้องมีหมายจับ หากเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายที่บัญญัติไว้ ซึ่งในการจับกุมบุคคล อาจเข้าไปและตรวจค้นอาคารหรือ สถานที่ใด ๆ ได้ ถ้าหากเจ้าพนักงานมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลซึ่งจะถูกจับกุมได้อยู่ในอาคารหรือสถานที่แห่งนั้น[12] แต่ก่อนการเข้าตรวจ

---

[8]The Prevention of Corruption Act Section 15 (1) ผู้อำนวยการหรือผู้สอบสวนเฉพาะของ the Corrupt Practices Investigation Bureau อาจจับกุมบุคคลโดยไม่มีหมายจับ ทั้งนี้ บุคคลที่ถูกจับกุมต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัตินี้ หรือมีการทำคำร้องทุกข์ที่สมเหตุสมผล หรือเจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ หรือปรากฏข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลว่าบุคคลที่จะถูกจับกุมนั้นเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

[9]The Prevention of Corruption Act Section 17 (1)

[10]Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (1)

[11]Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (1)

[12] Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (3)(b)

ค้นอาคารหรือสถานที่เพื่อหาบุคคลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ ICAC จะต้องได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานและแจ้งวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาบุคคลซึ่งต้องถูกจับกุมและแสดงบัตรประจำตัวแก่บุคคลซึ่งร้องขอให้มีการแสดงบัตรดังกล่าว ซึ่งเมื่อได้แสดงตนและแจ้งวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว เจ้าหน้าที่ ICAC อาจเข้าไปในอาคารหรือสถานที่ใด ๆ โดยใช้แรงกำลังได้ ถ้ากรณีมีความจำเป็น[13] และหน่วยงาน The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ของประเทศมาเลเซีย มีกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของ MACC สามารถจับกุม เจ้าหน้าที่ของรัฐที่กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือคอร์รัปชั่นได้ทันที โดยไม่ต้องมีหมายจับ

5.1.1.2 กรณีการควบคุม

ปัญหาการควบคุมเป็นเรื่องก็มีเช่นเดียวกับการจับ ก็เพื่อการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป[14] เท่านั้น ไม่ได้บัญญัติให้อำนาจหน้าที่แก่ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ควบคุมตัวหากมีการจับกุมผู้ถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง[15]ที่กระทำความผิดซึ่งหน้า หรือมีพฤติการณ์จะหลบหนี หรือไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุร้ายประการอื่นด้วย เนื่องจากพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ไม่มีเจตนารมณ์ที่จะควบคุมผู้ถูกกล่าวหาไว้ในระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริงอันเกิดความไม่พร้อมของบุคคลากร และสถานที่ และนอกจากนี้ การที่มาตรา 73 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มิได้บัญญัติให้อำนาจหน้าที่แก่ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ ป.ป.ช. พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาในระหว่างไต่สวนข้อเท็จจริง โดยผลของมาตรา 98 ให้นำมาตรา 73 มาใช้บังคับเมื่อมีการฟ้องคดีเท่านั้น ยังเกิดปัญหาในกรณีที่พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจจับตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่งตัวพร้อมสำนวนในลักษณะที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นควรดำเนินการ หรือส่งตัวพร้อมสำนวนด้วยเหตุอื่น ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงไม่อาจคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ แม้จะมีเหตุจำเป็นต้องควบคุมในระหว่างไต่

---

[13]Independent Commission Against Corruption Ordinance Section 10 (4)

[14]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 26 (2)

[15]เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 66 อันได้แก่ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และข้าราชการการเมืองอื่นเท่านั้น

สวนข้อเท็จจริงก็ตาม ดังนั้น เมื่อมีการจับตัวมาส่งพร้อมสำนวนก็ต้องปล่อยตัวไป และภายหลังการปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาก็ยังสามารถไปปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้ตามปกติ ทำให้มีข้อเสีย ก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาคนนั้นกระทำซ้ำหรือกระทำต่อไป ทำให้การควบคุมอาชญากรรมไม่มีประสิทธิภาพ และเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาไปทำลายพยานหลักฐาน หรือข่มขู่พยาน

จากการศึกษาหน่วยงานป้องกันและปราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงาน The Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) ของประเทศสิงคโปร์ ที่มีกฎหมายให้เจ้าหน้าที่ CPIB ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตได้ 48 ชั่วโมง เพื่อการสอบสวน และหน่วยงาน Independent Commission Against Corruption (ICAC) ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ที่มีกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ICAC ควบคุมบุคคลไว้ที่สำนักงานฝ่ายปราบปรามได้ถึง 48 ชั่วโมง ทั้งนี้ได้มาตรา 10Aได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาและการปล่อยชั่วคราวไว้อย่างชัดเจน และหน่วยงาน The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ของประเทศมาเลเซียที่มีกฎหมายให้อำนาจพนักงานอัยการออกหมายสั่งให้เจ้าหน้าที่ MACC สามารถคุมตัวบุคคลเพื่อประโยชน์ในการค้น ยึด และควบคุมสิ่งของที่พบจากบุคคลนั้น ให้นำตัวบุคคลที่ถูกจับกุมไปศาลโดยไม่ชักช้าหรือภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง

เห็นได้ว่าหน่วยงานต่างประเทศได้บัญญัติให้อำนาจเจ้าหน้าที่ขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริต และกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้อย่างชัดเจน

5.1.1.3 กรณีการขัง

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีความจำเป็นต้องควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายขังผู้ถูกจับไว้ได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา[16] ซึ่งกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอให้มีการขังผู้ถูกจับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ได้นั้น ต้องเป็นการดำเนินการภายหลังการชี้มูลความผิดและเพื่อประกันการมีตัวผู้ถูกกล่าวหาส่งฟ้องคดีอาญาเท่านั้น ซึ่งในการฟ้องคดีต่อศาลในบางคดีพนักงานอัยการอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาสำนวน ซึ่งอาจกระทบกระเทือนสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาได้

---

[16]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 73 วรรคสอง ประกอบมาตรา 98

5.1.2 ปัญหาในการรวบรวมพยานหลักฐานโดยการค้นที่รโหฐาน

อำนาจค้นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อใช้ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและเพื่อพิสูจน์ความผิด ซึ่งเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากบุคคลหรือหน่วยงานใดแล้วแต่ไม่ได้รับความร่วมมือหรือมีการปกปิด ทำลาย บิดเบือนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. ต้องดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการ รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใดๆ เพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัด เอกสาร ทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง[17] ซึ่งกว่าที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะได้หมายค้นที่ออกโดยศาล ผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้พยายามปกปิดหรือทำลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้มีหลักฐานในการพิสูจน์ความผิดไปแล้ว และนอกจากนี้อำนาจในการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายดังกล่าวพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 25(2) บัญญัติให้เป็นของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน และต้องขอให้ศาลออกหมายค้นเพื่อใช้ในการค้นเท่านั้น ฉะนั้น เมื่อการค้นโดยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนไม่อาจจะกระทำได้ กล่าวคือ เมื่อปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้พยายามปกปิดหรือซุกซ่อนพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด ประธานกรรมการ ป.ป.ช. กรรมการ ป.ป.ช. อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ขอให้ศาลออกหมายค้นเพื่อค้นที่รโหฐาน สถานที่รวมทั้งยานพาหนะที่สงสัยว่าจะปรากฏข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดได้ในทันที แต่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการขอให้ศาลออกหมายค้นเป็นเรื่อง ๆ ไป เป็นผลทำให้การแสวงหาพยานหลักฐานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

นอกจากการค้นที่จะต้องขอให้ศาลออกหมายค้นแล้ว การค้นในกรณีที่เข้าเหตุยกเว้นให้ค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายก็ยังมีหลักเกณฑ์ที่ถูกกำหนดเกินไปกว่าที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แม้มาตรา 31 วรรคสองจะบัญญัติให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วยก็ตาม ซึ่งพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจมีอำนาจค้นได้โดยไม่ต้องมีหมาย หากข้อยกเว้นตามประมวล

---

[17]พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 มาตรา 25 (2)

กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 แต่ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการที่เข้ามาสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น มิใช่เรื่องกล่าวหาที่มีการกระทำความผิดซึ่งหน้า ดังนั้น การค้นโดยไม่มีหมายค้นตามมาตรา 92 (1) (2) และ (3) จึงไม่อาจนำมาใช้บังคับในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และหากเป็นการค้นตามมาตรา 92 (4) จะต้องเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานตามสมควรว่าสิ่งของที่มีไว้อาจเป็นพยานหลักฐานพิสูจน์การกระทำความผิดได้ซ่อนหรืออยู่ในนั้น ประกอบกับต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าเนื่องจากการเนิ่นช้ากว่าจะเอาหมายค้นมาได้ สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน แต่สำหรับในขั้นตอนของการแสวงหาข้อเท็จจริงซึ่งเป็นการเริ่มต้นของคดีหรือในกระบวนการไต่สวนข้อเท็จจริงในบางคดียังไม่มีพยานหลักฐานตามสมควร (Probable Cause) ว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นพยานพิสูจน์การกระทำความผิด หากมีการใช้อำนาจค้นโดยไม่มีหมายค้นโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรย่อมเป็นเหตุให้การค้นดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การค้น โดยไม่มีหมายศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ หรือพนักงานไต่สวน จึงไม่สามารถใช้อำนาจได้ในทันท่วงที ส่งผลให้พยานหลักฐานสำคัญแห่งคดีอาจถูกทำลาย สูญหาย หรือถูกบิดเบือนไป และเป็นมูลเหตุที่สำคัญที่ทำให้ต้องยุติการดำเนินคดีไปเป็นจำนวนมาก

จากการศึกษาหน่วยงานป้องกันและปราบการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐของต่างประเทศ ได้แก่ หน่วยงาน The Corruption Practices Investigation Bureau (CPIB) ของประเทศสิงคโปร์ ที่มีกฎหมายที่ให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่ CPIB หากเห็นว่ามีเหตุอันอันทำให้เชื่อว่าในสถานการณ์ที่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับพยานหลักฐานหรือมีสิ่งของใด หรือทรัพย์สินใดที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามกฎหมาย และผู้อำนวยการ CPIB อาจออกหมายค้นให้เจ้าหน้าที่ CPIB หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจยศมาต่ำกว่านายตำรวจอาวุโสระดับ inspector of police ให้เข้าไปในสถานที่นั้นหากเห็นว่าจำเป็นอาจใช้กำลัง ตรวจค้นอายัดและควบคุมเอกสารสิ่งของหรือทรัพย์สิน[18] นอกจากนี้ เมื่อปรากฏแก่เจ้าหน้าที่ CPIB หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจยศไม่ต่ำกว่านายตำรวจอาวุโสระดับ inspector of police ว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่าสถานที่ใดมีการปกปิดหรือรับฝากเอกสารที่เกี่ยวกับพยานหลักฐานหรือสิ่งของหรือมีทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ CPIB หรือเจ้าที่ตำรวจเห็นว่ากว่าจะได้รับมอบหมายให้ทำการค้นพยานหลักฐานจะถูก

[18]The Prevention Corruption Act Section 22 (1)

ทำลาย อาจใช้อำนาจเข้าไปตรวจค้นหรือยึดได้ก่อนโดยไม่ต้องมีหมายค้น[19] หน่วยงาน Independent Commission Against Corruption (ICAC) ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง ที่มีกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ ICAC ค้นตัวผู้ต้องสงสัยว่ากระทำความผิด ค้นสถานที่ที่ทำการจับกุมผู้ต้องสงสัยหรือสถานที่ที่ผู้ต้องสงสัยหลบหนีการจับกุมไปซ่อนตัวเพื่อหาหลักฐานการกระทำผิด[20] และหน่วยงาน The Malaysian Anti-Corruption Commission (MACC) ของประเทศมาเลเซียที่ให้อำนาจพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ออกหมายค้นภายหลังจากทำการสอบสวนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่ใดๆ หรือสถานที่ที่ให้ทำการค้น ยึดและเข้าครอบครองซึ่งหนังสือ เอกสาร บันทึก บัญชี หรือข้อมูลอื่นๆ และหากมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากรอหมายค้น อาจทำให้สิ่งของที่ต้องการค้นนั้นไร้ผล เจ้าหน้าที่อาจค้นสถานที่ดังกล่าวได้โดยไม่ต้องมีหมาย[21]

5.2 **ข้อเสนอแนะ**

จากการศึกษาและได้นำเสนอ แนวความคิดทฤษฎีต่าง ๆ อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายขององค์การของต่างประเทศ และสภาพปัญหา เกี่ยวการใช้อำนาจในจับ การค้น การควบคุมตัว และการขัง ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แล้วเห็นว่า การใช้อำนาจในการจับ ควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือค้นสถานที่ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ นอกจากต้องได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก่อนดำเนินการแล้ว จะต้องมีหมายจับที่ออกโดยศาลด้วย ซึ่งในกรณีมีการกระทำความผิดซึ่งหน้า หรือผู้ถูกกล่าวหากำลังจะหลบหนีออกนอกประเทศหรือมีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่ากำลังจะหลบหลบหนีออกนอกประเทศ ยังไม่มีมาตรการใดมารองรับในเรื่องดังกล่าวไว้ จะเห็นได้ว่ากระทำต่อการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก แม้มาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ได้กำหนดให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ และพนักงาน

---

[19]The Prevention Corruption Act Section 22 (2)

[20]Independent Commission Again Corruption Ordinance Section 10C

[21]Malaysian Anti-Corruption Commission Act 2009 Section 31

ไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วยก็ตาม แต่เมื่ออำนาจจับ ควบคุม ขัง และค้นของประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ถูกจำกัดไว้ตามที่กล่าวข้างต้น และกระทำได้ต่อเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมายเท่านั้น ย่อมทำให้การดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐขาดประสิทธิภาพ และเมื่อศึกษาอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน CPIB ของประเทศสิงคโปร์ หน่วยงาน ICAC ของเขตการปกครองพิเศษฮ่องกง และหน่วยงาน MACC ของประเทศมาเลเซีย ซึ่งให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ที่คล่องตัวมีประสิทธิภาพมากกว่าประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์กรป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศไทย ผู้ศึกษาจึงมีข้อเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ต่อไปนี้

5.2.1 ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 25(2) มาตรา 26(2) มาตรา 31 วรรคสอง มาตรา 45/1 วรรคสอง มาตรา 49 และมาตรา 98 ดังนี้

(1) ให้ยกเลิกความในมาตรา 25 (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อเข้าไปในเคหสถาน สถานที่ทำการหรือสถานที่อื่นใด รวมทั้งยานพาหนะของบุคคลใด ๆ ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกหรือในระหว่างเวลาที่มีการประกอบกิจการเพื่อตรวจสอบ ค้น ยึด หรืออายัดเอกสารทรัพย์สิน หรือพยานหลักฐานอื่นใดซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไต่สวนข้อเท็จจริง และหากยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จในเวลาดังกล่าวให้สามารถดำเนินการต่อไปได้จนกว่าจะแล้วเสร็จ

เมื่อปรากฏเหตุอันควรสงสัยต่อประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ว่ามีการปกปิดหรือเก็บซ่อนหลักฐานของการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ในสถานที่ใดๆ และประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหากจะรอหมายค้น สิ่งของนั้นจะถูกโยกย้ายหรือทำลายเสียก่อน รวมทั้งกรณีปรากฏเหตุอันควรสงสัยว่ามีการปกปิดหรือเก็บซ่อนหลักฐานของการกระทำความผิดในยานพาหนะของบุคคลใดๆ ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ทำการค้นได้โดยไม่ต้องมีหมายค้น แต่ต้องบันทึกเหตุดังกล่าวไว้ในรายงานการค้นด้วย”

(2) ให้ยกเลิกความในมาตรา 26 (2) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายในกรณีไม่เข้าข้อยกเว้นตามกฎหมาย เพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิด หรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลต่อไป”

(3) ให้ยกเลิกความในมาตรา 31 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ให้ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการและพนักงานไต่สวน เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขังบุคคล ในระหว่างการดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือเมื่อจะมีการฟ้องคดีต่อศาล ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ อาจร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นหรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการก็ได้”

(4) ให้ยกเลิกความในมาตรา 45/1 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้พนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่งมีอำนาจตามมาตรา 25 และมาตรา 26”

(5) ให้ยกเลิกความในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้อนุกรรมการ มีอำนาจดำเนินการตามมาตรา 25 และมาตรา 26”

(6) ให้ยกเลิกความในมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“ให้นำบทบัญญัติมาตรา 72 มาตรา 73 มาตรา 74 และมาตรา 74/1 มาใช้บังคับกับการดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมิใช่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามมาตรา 66 โดยอนุโลม ”

5.2.2 ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 ดังนี้

(1) ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 45 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ข้อ 45 ในกรณีที่มีเหตุที่จะออกหมายจับหรือเมื่อปรากฏพยานหลักฐานระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น หรือเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และคณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ ก็ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณามอบหมายให้อนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนดำเนินการเพื่อขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

กรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลและไม่มารายงานตัวตามกำหนดนัดเพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดหรือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาล ให้อนุกรรมการผู้ที่เป็นเจ้าของสำนวนเดิมดำเนินการขอให้ศาลซึ่งมีเขตอำนาจออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหาเพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อไป

ในการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายจับเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ระบุในคำร้องขอด้วยว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดี มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ตามความในมาตรา 74/1 หรือมาตรา 98 ประกอบมาตรา 74/1 แล้วแต่กรณี"

(2) ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 46 แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

- "ข้อ 46 ในการจัดการตามหมายจับ หรือการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากปรากฏพยานหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดหรือมีพฤติการณ์ที่จะหลบหนีไปในระหว่างการไต่สวน หรือไม่มารายงานตัวตามกำหนดนัดเพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดหรือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนจัดการให้มีการจับหรือควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ ให้อนุกรรมการหรือพนักงานไต่สวนที่เป็นเจ้าของสำนวนเดิมหรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น จัดการให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้หรือให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อการนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาฟ้องลงโทษก็ได้"

(3) ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 54 วรรคสอง แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ในกรณีที่องค์คณะพนักงานไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงแล้วมีมติว่าสมควรดำเนินคดีอาญา คดีร่ำรวยผิดปกติ หรือคดีความผิดวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาหากเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาโดยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นจะหลบหนี และพนักงานไต่สวนเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจับผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อดำเนินคดี ให้องค์คณะพนักงานไต่สวนหรือพนักงานไต่สวนผู้ได้รับมอบจากองค์คณะ ยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป"

5.2.3 ควรแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ.2554 ดังนี้

(1) ให้ยกเลิกข้อความในข้อ 16 วรรคสอง แห่งระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ.2554 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

"ในการจัดการเพื่อให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหาให้พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการแทน หรืออาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นก็ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาว่าสมควรดำเนินการตามมาตรา 89/2 หรือไม่ โดยเร็ว"

5.2.4 ควรกำหนดหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการในการจับ ควบคุม และขังตัวผู้ถูกกล่าวหา และกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการค้น ในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ในสถานที่ทำการ หรือสถานที่อื่นใด ปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องได้พยายามปกปิดหรือทำลายพยานหลักฐานเพื่อไม่ให้มีหลักฐานในการพิสูจน์ความผิด

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. จะต้องจัดเตรียมสถานที่ควบคุมตัว หรือมีมาตรการให้ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

5.2.5 กำหนดให้มีการอบรมเกี่ยวกับการจับ ควบคุม ขัง และค้น เพื่อจัดให้มีการอบรม อนุกรรมการ พนักงานไต่สวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ความมีประสิทธิภาพ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรณานุกรม

หนังสือและบทความในหนังสือ

เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์. คำอธิบายหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาว่าด้วยการดำเนินคดีในขั้นตอนก่อนการพิจารณา. พิมพ์ครั้งที่ 7 แก้ไขเพิ่มเติม. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์พลสยาม พริ้นติ้ง, 2553.

คณิต ณ นคร. กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2549.

คณิต ณ นคร. กฎหมายอาญาภาคความผิด. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2535.

คนึง ฦาไชย. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 8. โรงพิมพ์เดือนตุลา, 2548.

จิตติ ติงศภัทิย์. คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 2 ตอน 1. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพมหานคร : สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา , 2536.

จิรนิติ หะวานนท์. สิทธิทางวิธีพิจารณาความอาญาตามรัฐธรรมนูญ.พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544.

ณรงค์ ใจหาญ และคณะ. รายงานการศึกษาวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องสิทธิของผู้ต้องหา จำเลยและผู้ต้องโทษในคดีอาญา. กรุงเทพมหานคร, 2540.

ณรงค์ ใจหาญ. หลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เล่ม 1. พิมพ์ครั้งที่ 10. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2552.

ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ และองอาจ เทียนหิรัญ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ หัวข้อ การฉ้อราษฎร์บังหลวงและมาตรการในการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2548.

ธานินทร์ กรัยวิเชียร. การฉ้อราษฎร์บังหลวง. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2520.

บรรเจิด สิงคะเนติ. หลักพื้นฐานสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตามรัฐธรรมนูญใหม่ กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543.

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ. กฎหมายมหาชน เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์นิติธรรม, 2536.

ประธาน วัฒนวาณิชย์. ระบบความยุติธรรมทางอาญา: แนวคิดเกี่ยวกับการควบคุมอาชญากรรมและกระบวนการนิติธรรม. กรุงเทพมหานคร: คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2524.

ประธาน วัฒนวาณิชย์. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอาชญาวิทยา.พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ประกายพรึก, 2546.

ผาสุก พงษ์ไพจิตร และ สังศิต พิริยะรังสรรค์. คอรัปชั่นกับประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะเศรษฐศาสตร์,ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง,2537.

วีระพงษ์ บุญโญภาส. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัยเรื่องการเสริมสร้างมาตรการเพื่อสัมฤทธิผลในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.. กรุงเทพมหานคร, 2540.

สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกับการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ . กรุงเทพมหานคร:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กันยายน ,2546.

สังศิต พิริยะรังสรรค์. คอร์รัปชั่นแบบเบ็ดเสร็จ. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน, 2549.

สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล. คำอธิบายการดำเนินคดีผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2545.

อัณณพ ชูบำรุง. อาชญาวิทยา. กรุงเทพมหานคร: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2523.

อุดม รัฐอมฤต. “การแก้ไขปัญหาการทุจริตในระบบการเมืองและวงราชการไทย”. รายงานการวิจัย. พิมพ์ครั้งที่ 2 .กรุงเทพมหานคร : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2546.

วิทยานิพนธ์

โกศล พลเสน. “ปัญหาสภาพบังคับทางกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,2544.

จิตรลดา จูงวงศ์. “แนวทางในการการตรวจสอบควบคุมการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2541.

แสงทวี อินทวงศ์. “การเอาตัวบุคคลไว้ในอำนาจรัฐในชั้นก่อนการพิจารณาของศาล ศึกษาเปรียบเทียบตามกฎหมายไทย-ลาว”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548.

ศักดิ์ชัย ชื่นศิริกุล. “การสละสิทธิหรือการไม่ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษาเฉพาะกรณีการจับและการค้น”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2547.

อุดม รัฐอมฤต. “ปัญหาบางประการเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ”. วิทยานิพนธ์นิติศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530.

บทความวารสาร

คณิต ณ นคร. “บทบาทของศาลในคดีอาญา.” วารสารกฎหมายธุรกิจบัณฑิตย์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. (2544) : 49-64.

ณรงค์ ใจหาญ. “การจับและการควบคุมตัวในกฎหมายอังกฤษและไทย.” วารสารนิติศาสตร์. ปีที่ 20 ฉบับที่ 3 กันยายน 2533 : 90-116.

เอกสารอื่น ๆ

ชูศักดิ์ ปริปุญโญ. “ปัญหาการควบคุมตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพนักงานสอบสวนส่งตัวพร้อมสำนวนการสอบสวนตามมาตรา 89 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542. งานวิจัยหลักสูตร “ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม” 2547.

ทินพันธ์ นาคะตะ. การเมืองการบริหารไทยภาระของชาติ. โครงการเอกสารและตำราสมาคมสังคมศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2541.

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, แผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2543-2544. กรุงเทพมหานคร: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, 2542.

สำนักกฎหมาย สำนักงาน ป.ป.ช..รวมมติคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้านปราบปรามการทุจริต, กันยายน 2552.

เอกสารอิเล็กทรอนิกส์

http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/.

http://www.nacc.go.th/download/article/article_20100901170909.pdf.

http://www.sprm.gov.my.

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง
พ.ศ. 2555

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการไต่สวนข้อเท็จจริง พ.ศ. 2555”

ข้อ 2[1][1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิก

(1) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน พ.ศ. 2547

(2) ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการไต่สวนข้อเท็จจริงของพนักงานไต่สวน พ.ศ. 2550

ข้อ 4 ในระเบียบนี้

---

[1][1] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129/ตอนที่ 33 ก/หน้า 34/11 เมษายน 2555

“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในฐานะองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งใช้อำนาจโดยตรงในการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดข้อเท็จจริงไปตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

“ประธานกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

“กรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

“ประธานอนุกรรมการ” หมายความว่า ประธานอนุกรรมการไต่สวน

“อนุกรรมการ” หมายความว่า อนุกรรมการไต่สวน และให้หมายความรวมถึงประธานอนุกรรมการไต่สวนในฐานะที่เป็นอนุกรรมการไต่สวนด้วย

“พยาน” หมายความรวมถึง ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทำคำร้อง ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคำหรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ การร่ำรวยผิดปกติ การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน หรือข้อมูลอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน และการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ซึ่งได้มาให้ถ้อยคำต่อเลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือคณะอนุกรรมการไต่สวน หรือองค์คณะพนักงานไต่สวน และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยอาจได้รับความคุ้มครองช่วยเหลือหรืออาจถูกกันไว้เป็นพยานในคดี

“การไต่สวนข้อเท็จจริง” หมายความว่า การดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและมูลความผิด หรือเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความร่ำรวยผิดปกติ

ข้อ 5 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 1
บททั่วไป

ข้อ 6 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหาใดและบุคคลใดแล้ว ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นหนังสือตามแบบที่กำหนดซึ่งต้องกล่าวถึงชื่อและตำแหน่งผู้ถูกกล่าวหาทุกคน ข้อกล่าวหาและพฤติการณ์

ในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหา และบุคคลที่ประกอบเป็นคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือองค์คณะพนักงานไต่สวนหรือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ผู้รับผิดชอบสำนวน และพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ แล้วแต่กรณี

ในการกำหนดเลขคดีสำหรับเรื่องกล่าวหานั้น ให้สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดเลขคดีเป็นคดีหมายเลขดำตาม พ.ศ. แยกต่างหากจากเลขรับตามมาตรา 44/1 โดยจะกำหนดให้ใช้รหัสอักษรตามประเภทคดี หรือสำนักที่รับผิดชอบก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แห่งการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพื่อกำหนดเลขคดีในการจัดลงสารบบความตามระบบงานในกระบวนการยุติธรรม

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติให้ยุติการดำเนินคดีหรือให้ข้อกล่าวหาเป็นอันตกไปหรือมีมติวินิจฉัยชี้มูลความผิดผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ให้ออกเลขคดีเป็นคดีหมายเลขแดงตาม พ.ศ. ตามวรรคหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการจัดลงสารบบความและการติดตามผลการดำเนินคดีหรือการบังคับให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายต่อไป

ในการไต่สวนข้อเท็จจริงที่จะต้องกระทำตามแบบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดนั้น ให้การดำเนินการเป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. ท้ายระเบียบนี้ โดยคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 1

ข้อ 7 ให้ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบ มีอำนาจสั่งให้อนุกรรมการและเลขานุการหรือพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบสำนวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ แล้วแต่กรณีรายงานเกี่ยวกับเรื่องที่ไต่สวนหรือรายงานกิจการอื่นที่อยู่ในอำนาจของตน ทั้งนี้ เพื่อให้การไต่สวนข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความรวดเร็ว

ให้สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีพนักงานธุรการประจำองค์คณะไต่สวนทุกคณะ เพื่อสนับสนุนงานด้านธุรการขององค์คณะที่รับผิดชอบ

ข้อ 8 ให้มีการจัดลงสารบบความและจดแจ้งการดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอนของคดีที่อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยสารบบความที่ต้องจดแจ้งอย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

(1) เลขคดี

(2) ชื่อผู้กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา

(3) สถานที่ วัน และเวลาที่ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดในการไต่สวน

(4) ข้อความโดยย่อเกี่ยวด้วยเรื่องที่กระทำและรายการข้อสำคัญอื่น ๆ

(5) ผู้รับผิดชอบสำนวน

การจดแจ้งและจัดลงสารบบความตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบสารบบคดี ตส. ป.ป.ช. 2

ข้อ 9 ในการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้จัดทำรายงานคดีติดไว้ในสำนวนทุกครั้งที่มีการพิจารณาไต่สวนหรือประชุมปรึกษาคดี ตามแบบรายงานคดี ตส. ป.ป.ช. 3

ข้อ 10 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือที่ระเบียบนี้มิได้กำหนดวิธีพิจารณาไว้โดยชัดแจ้ง ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา และเมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณามีมติเป็นประการใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามมตินั้นต่อไป

ในกรณีที่มีการร้องขอให้คุ้มครองช่วยเหลือพยาน หรือขอให้กันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยานในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้นำระเบียบหรือประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยการนั้นมาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

การพิจารณามีมติตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงการขยายหรือย่นระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ตามระเบียบนี้ด้วย ซึ่งมิใช่เป็นกำหนดระยะเวลาที่ได้บัญญัติไว้ตามกฎหมาย

ในการนับระยะเวลาตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ข้อ 11 การไต่สวนข้อเท็จจริงในกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นองค์คณะในการไต่สวนข้อเท็จจริงให้นำความในหมวด 2 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 มาใช้บังคับกับการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอนุโลม

หมวด 2
คณะอนุกรรมการไต่สวน

ส่วนที่ 1
การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งและการคัดค้าน

ข้อ 12 ในการไต่สวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการแทนก็ได้ โดยการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนต้องประกอบด้วยประธานอนุกรรมการและอนุกรรมการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทคดี โดยมีพนักงาน เจ้าหน้าที่เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ และอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ แต่ถ้าเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อไต่สวนกรณีตามมาตรา 63 หรือมาตรา 66 ประธานอนุกรรมการต้องเป็นกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับฐานะ ระดับของตำแหน่ง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามสมควร

ข้อ 13 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีเรื่องใดแล้ว ให้ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการและเลขานุการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และจัดให้มีการประชุมปรึกษาคดี เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว โดยในการประชุมครั้งแรกให้คณะอนุกรรมการไต่สวนพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้

(1) พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้มาตามมาตรา 44/1

(2) การกำหนดประเด็นและแนวทางในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามข้อ 21

(3) การมอบหมายให้อนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมายตามข้อ 24

(4) การแจ้งข้อกล่าวหาและรับฟังคำชี้แจงตามข้อ 37 และข้อ 39

(5) เรื่องอื่น ๆ ที่จำเป็น

ข้อ 14 ให้แจ้งคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ โดยให้ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนข้อเท็จจริงก็ได้ ในกรณีนี้เมื่อได้ล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ส่งสำเนาคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนดังกล่าวแล้ว

การแจ้งคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามวรรคหนึ่ง ย่อมไม่ตัดสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาที่จะมารับทราบคำสั่งด้วยตนเอง

การแจ้งคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบคำสั่งด้วยตนเองและการรับทราบคำสั่งของผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 4 และแบบ ตส. ป.ป.ช. 5

ข้อ 15 ในการแจ้งคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ให้ระบุเหตุแห่งการคัดค้านอนุกรรมการไว้ด้วยว่าผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการได้ ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

(1) รู้เห็นเหตุการณ์หรือเคยสอบสวนหรือพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาในฐานะอื่นที่มิใช่ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่หรือพนักงานไต่สวนมาก่อน

(2) มีส่วนได้เสียในเรื่องที่กล่าวหา

(3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

(4) เป็นผู้กล่าวหาหรือเป็นคู่สมรส บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดากับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

(5) มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในฐานะญาติหรือเป็นหุ้นส่วนหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือขัดแย้งกันทางธุรกิจกับผู้กล่าวหาหรือผู้ถูกกล่าวหา

ในกรณีที่มีเหตุแห่งการคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้ถูกกล่าวหาทำคำคัดค้านเป็นหนังสือยื่นต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือถือว่าได้รับทราบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวน หรือนับแต่วันที่ได้ทราบเหตุแห่งการคัดค้านนั้น โดยจะต้องแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ให้ปรากฏในคำคัดค้านด้วย ว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงจะไม่ได้ความจริงหรือจะทำให้เสียประโยชน์แห่งความยุติธรรมอย่างใด ในการนี้ ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ส่งสำเนาคำคัดค้านให้ประธานอนุกรรมการทราบและรวบรวมไว้ในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. เสนอคำคัดค้านดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

ห้ามมิให้อนุกรรมการผู้ถูกคัดค้านยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินการไต่สวนในระหว่างที่ถูกคัดค้านจนกว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. จะมีมติให้ยกคำคัดค้านนั้น แต่ทั้งนี้ ย่อมไม่ตัดสิทธิของผู้ถูกคัดค้านในการจัดทำคำชี้แจงเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยก็ได้

ข้อ 16 ในการพิจารณาคำคัดค้าน ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาวินิจฉัยว่าเหตุแห่งการคัดค้านอนุกรรมการเป็นไปตามที่ผู้คัดค้านได้กล่าวอ้างหรือไม่ หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ากรณีมิได้เป็นไปตามคำคัดค้าน และมีเหตุผลสมควรที่จะให้อนุกรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติยกคำคัดค้านนั้นเสีย ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่ให้ยกคำคัดค้านนั้นให้ถือเป็นที่สุด

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าคำคัดค้านฟังขึ้นหรือมีเหตุผลเพียงพอที่จะฟังได้ว่าหากให้อนุกรรมการผู้ถูกคัดค้านปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจทำให้เสียประโยชน์แห่งความ

ยุติธรรมและการไต่สวนข้อเท็จจริงอาจไม่ได้ความปรากฏอย่างแท้จริง ก็ให้มีคำสั่งให้อนุกรรมการผู้นั้นพ้นจากการเป็นอนุกรรมการในคดีเรื่องนั้น

การพ้นจากการเป็นอนุกรรมการตามวรรคสอง ย่อมไม่กระทบถึงการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ข้อ 17 ในกรณีที่มีการคัดค้านอนุกรรมการและคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติให้ยกคำคัดค้านของผู้คัดค้านตามข้อ 16 ให้แจ้งผลการพิจารณานั้นให้ผู้คัดค้านทราบเป็นหนังสือ

ข้อ 18 ถ้าอนุกรรมการผู้ใดเห็นว่าตนมีเหตุอันอาจถูกคัดค้านได้ตามข้อ 15 วรรคหนึ่งหรือเห็นว่ามีเหตุอื่นอันอาจกล่าวอ้างในภายหลังได้ว่าตนไม่อยู่ในฐานะที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้โดยเที่ยงธรรมให้อนุกรรมการผู้นั้นแจ้งให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ทราบถึงเหตุดังกล่าวโดยเร็ว โดยในระหว่างนั้นห้ามมิให้อนุกรรมการผู้ที่มีเหตุอันอาจถูกคัดค้านนั้นยุ่งเกี่ยวกับการดำเนินการของคณะอนุกรรมการไต่สวนและให้นำความในข้อ 16 การพิจารณาคำคัดค้านมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 19 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้บุคคลใดพ้นจากการเป็นอนุกรรมการในคดีเรื่องใดเนื่องจากอาศัยเหตุตามข้อ 15 หรือข้อ 18 หรือกรณีมีเหตุจำเป็นอันสมควรประการอื่นถ้าการพ้นจากการเป็นอนุกรรมการนั้นมิได้กระทบต่อองค์คณะของคณะอนุกรรมการไต่สวน และความเหมาะสมกับฐานะ ระดับของตำแหน่ง และการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา 45 แล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะไม่แต่งตั้งอนุกรรมการแทนก็ได้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้อนุกรรมการที่เหลืออยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้และให้ถือว่าคณะอนุกรรมการไต่สวนประกอบด้วยอนุกรรมการเท่าที่มีอยู่

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับกรณีที่อนุกรรมการคนใดขอถอนตัวหรือลาออกจากการเป็นอนุกรรมการ หรือตายในระหว่างเป็นอนุกรรมการด้วยโดยอนุโลม

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่ามีเหตุอันสมควรหรือเหตุจำเป็นอื่นที่ต้องมีการแต่งตั้งอนุกรรมการแทน หรือเปลี่ยนอนุกรรมการ หรือแต่งตั้งอนุกรรมการเพิ่ม แล้วแต่กรณี เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีคำสั่งเช่นว่านั้น โดยแสดงเหตุแห่งการมีคำสั่งไว้ด้วยแล้ว ให้นำความในข้อ 14 การแจ้งคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

การเปลี่ยนแปลงอนุกรรมการ ย่อมไม่กระทบถึงการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

ส่วนที่ 2
การไต่สวนข้อเท็จจริง

ข้อ 20 ในการประชุมขององค์คณะอนุกรรมการไต่สวน เพื่อพิจารณามีมติวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีหรือให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการดำเนินการตามระเบียบนี้ จะต้องมีอนุกรรมการเข้าร่วมประชุมพิจารณาไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติขององค์คณะอนุกรรมการไต่สวนให้ถือเสียงข้างมาก โดยอนุกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 21 ให้องค์คณะอนุกรรมการไต่สวนกำหนดประเด็นและแนวทางการในการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยให้พิจารณาคำร้องหรือคำร้องขอ คำกล่าวหา หรือรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง แล้วแต่กรณี รวมทั้งเอกสารหลักฐานต้นเรื่องต่าง ๆ ข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาเพื่อกำหนดประเด็นที่จะทำการไต่สวนและวิธีการรวบรวมพยานหลักฐาน หรือกำหนดกรอบระยะเวลาในการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อให้การรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จโดยเร็ว และเป็นธรรมแก่คู่กรณีทุกฝ่าย

ในกรณีที่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานหรือการสอบสวนของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือการแสวงหาข้อเท็จจริง หรือการสอบสวนตามกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคลตามกฎหมายอื่น แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าพยานหลักฐานที่ได้มาจากการดำเนินการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะอนุกรรมการไต่สวนหรือเป็นส่วนหนึ่งของพยานหลักฐานในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

ความในวรรคสอง ให้ใช้บังคับกับบรรดาสิ่งของหรือบันทึกรวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้มาจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานตามมาตรา 44/1 ซึ่งมาตรา 44/2 บัญญัติให้ถือเป็นอันใช้ได้และสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริงได้ด้วย

ข้อ 22 ให้องค์คณะอนุกรรมการไต่สวนมีอำนาจหน้าที่ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือมูลความผิดหรือเพื่อที่จะทราบ

ข้อเท็จจริงและพิสูจน์ความร่ำรวยผิดปกติ ในคดีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริง

ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ห้ามมิให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในการไต่สวนของคณะอนุกรรมการไต่สวน เว้นแต่จะเป็นบุคคลที่คณะอนุกรรมการไต่สวนอนุญาตเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง

การถอนคำร้องหรือคำร้องขอหรือคำกล่าวหาย่อมไม่เป็นการตัดอำนาจของคณะอนุกรรมการไต่สวนที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป

ข้อ 23 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวน ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนมีอำนาจตามมาตรา 25 (1) (2) หรือ (3) มาตรา 26 และมาตรา 49

ให้ประธานอนุกรรมการ หรืออนุกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้ลงนามในหนังสือหรือคำสั่งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ได้

หนังสือหรือคำสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐาน หรือคำสั่งให้ให้ถ้อยคำ หรือคำสั่งให้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 6 แบบ ตส. ป.ป.ช. 7 และแบบ ตส. ป.ป.ช. 8 หรือจะเป็นไปตามแบบที่คณะอนุกรรมการไต่สวนกำหนดขึ้น เพื่อให้เหมาะสมกับสำนวนคดีแต่ละคดีก็ได้

ข้อ 24 ในกรณีที่มิได้มีกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดไว้เป็นประการอื่น คณะอนุกรรมการไต่สวนอาจมอบหมายให้อนุกรรมการที่เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และหรืออนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ก็ได้

ให้อนุกรรมการที่ได้รับมอบหมายตามวรรคหนึ่ง มีอำนาจเช่นเดียวกับคณะอนุกรรมการไต่สวน

ข้อ 25 ในการไต่สวนพยานบุคคลหรือการนำเอกสารหรือวัตถุมาใช้เป็นพยานหลักฐานในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงให้อนุกรรมการผู้รับผิดชอบสำนวนบันทึกการได้มาซึ่งพยานหลักฐานนั้นไว้ในสำนวนคดี

การนำเอกสารมาใช้เป็นพยานหลักฐานให้ใช้ต้นฉบับ แต่ถ้าไม่อาจนำต้นฉบับมาได้ จะใช้สำเนาเอกสารที่ผู้ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบรับรองว่าเป็นสำเนาที่ถูกต้องก็ได้

ถ้าหาต้นฉบับเอกสารไม่ได้เพราะสูญหาย หรือน่าเชื่อว่าถูกทำลาย หรือโดยเหตุประการอื่นจะนำสำเนาเอกสารหรือพยานบุคคลมาสืบแทนก็ได้

บันทึกการได้มาซึ่งพยานหลักฐาน ให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 9

ข้อ 26 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นสมควรเรียกบุคคลใดที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือการกล่าวหาในคดีนั้นมาเป็นผู้ให้ถ้อยคำหรือพยาน ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนเรียกบุคคลนั้นมาชี้แจงหรือให้ปากคำตามวัน เวลา และสถานที่ที่คณะอนุกรรมการไต่สวนกำหนด

ในกรณีที่พยานมาพบแต่ไม่ยอมให้ปากคำหรือไม่มาให้ปากคำ หรือคณะอนุกรรมการไต่สวนไม่อาจเรียกพยานมาได้ภายในเวลาอันสมควร คณะอนุกรรมการไต่สวนจะไม่ดำเนินการไต่สวนปากคำพยานบุคคลนั้นไว้ก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุแห่งการนั้นไว้ในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงด้วย

บันทึกปากคำผู้กล่าวหาหรือพยาน หรือบันทึกปากคำ ผู้ให้ถ้อยคำ ให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 10 และแบบ ตส. ป.ป.ช. 11

ข้อ 27 ในการไต่สวนหรือสอบปากคำพยานห้ามมิให้บุคคลอื่นอยู่ในที่นั้นด้วย เว้นแต่คณะอนุกรรมการไต่สวนจะอนุญาตเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริง

ในกรณีที่เป็นการรับฟังคำชี้แจงหรือสอบปากคำบุคคลตามมาตรา 58 จะต้องมีอนุกรรมการไต่สวนที่เป็นกรรมการ ป.ป.ช. ร่วมดำเนินการด้วย

ข้อ 28 ก่อนเริ่มไต่สวนหรือสอบปากคำพยาน ให้แจ้งให้พยานทราบว่าอนุกรรมการมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ปากคำอันเป็นเท็จต่ออนุกรรมการอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย

ข้อ 29 ในการไต่สวนหรือสอบปากคำพยาน ให้บันทึกปากคำตามประเด็นที่กำหนดไว้โดยเมื่อบันทึกปากคำเสร็จแล้ว ให้อ่านให้พยานฟังหรือจะให้พยานอ่านเองก็ได้ และให้พยานกับอนุกรรมการผู้ซึ่งไต่สวนปากคำลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน ในกรณีที่มีผู้อื่นร่วมในการไต่สวนหรือสอบปากคำก็ให้ผู้นั้นลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานด้วย ถ้าบันทึกปากคำพยานมีหลายหน้าให้อนุกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนกับพยานลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า

ในบันทึกปากคำ ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้อนุกรรมการอย่างน้อยหนึ่งคนกับพยานลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่งที่มีการขีดฆ่าหรือตกเติม

ในกรณีที่พยานไม่ยอมลงลายมือชื่อ ให้บันทึกเหตุแห่งการที่พยานไม่ยอมลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกปากคำนั้นเพื่อให้ปรากฏไว้เป็นหลักฐานด้วย

ในกรณีที่พยานไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ ให้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 30 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไต่สวน เห็นว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงหรือการรวบรวมพยานหลักฐานใดจะทำให้การไต่สวนข้อเท็จจริงล่าช้าโดยไม่จำเป็น หรือมิใช่เป็นพยานหลักฐานสำคัญในประเด็นแห่งคดีคณะอนุกรรมการไต่สวนจะงดเสียก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงด้วย

ข้อ 31 ในกรณีที่การไต่สวนข้อเท็จจริงพบว่า ผู้ถูกกล่าวหาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนั้นมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติและต้องดำเนินการเพื่อบังคับเอากับทรัพย์สินที่เกิดจากการร่ำรวยผิดปกตินั้น ให้ประธานอนุกรรมการรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาดำเนินการตามควรแก่กรณีโดยเร็ว

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่า กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหาหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดมีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนขึ้นมาพิจารณาดำเนินคดีในกรณีดังกล่าว โดยจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคณะเดิมให้เป็นองค์คณะไต่สวนข้อเท็จจริง หรือจะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนคณะใหม่ขึ้นมาพิจารณาดำเนินการก็ได้ ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งนั้นดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ในกรณีเช่นว่านี้ ให้ใช้พยานหลักฐานที่ได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ดำเนินการมาแล้วเป็นพยานหลักฐานของการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีเรื่องใหม่

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยแยกเป็นสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงใหม่ ให้นำสำเนาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องในสำนวนคดีเดิมรวมเข้าไว้ในสำนวนคดีใหม่และให้บันทึกไว้ให้ปรากฏด้วยว่าได้นำพยานหลักฐานใดมาจากสำนวนคดีเดิมเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงในสำนวนคดีเรื่องใหม่ด้วย

ข้อ 32 ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ หากคณะอนุกรรมการไต่สวนตรวจสอบพบว่ามีกรณีที่เป็นเหตุให้ต้องยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาไว้ชั่วคราวตามมาตรา 78 วรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบโดยพลัน

กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาไว้ชั่วคราว และผู้ถูกกล่าวหายื่นคำร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินนั้นไปใช้ประโยชน์โดยมีหรือไม่มีประกันหรือหลักประกัน หรือแสดงหลักฐานว่าทรัพย์สินนั้นมิได้เกี่ยวข้องกับการร่ำรวยผิดปกติให้คณะอนุกรรมการไต่สวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานตามคำ

ร้องขอดังกล่าวเพื่อพิสูจน์เกี่ยวกับทรัพย์สินโดยเร็วแล้วทำความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช.

คำสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว และคำร้องขอผ่อนผันเพื่อขอรับทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 12 และแบบ ตส. ป.ป.ช. 13

ข้อ 33 ในการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติ ถ้าปรากฏพยานหลักฐานน่าเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ หรือเพื่อประโยชน์แห่งการไต่สวนข้อเท็จจริงในการพิสูจน์ความร่ำรวยผิดปกติ โดยในการไต่สวนข้อเท็จจริงหากมีกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา เพื่อมีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนตามรายการ วิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันแต่ไม่เกินหกสิบวันโดยจะต้องระบุในคำสั่งดังกล่าวด้วยว่าการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย

ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนรวบรวมบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินไว้ในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง โดยหากมีกรณีที่ต้องใช้อำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและคณะกรรมการธุรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก็ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อใช้อำนาจตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบนั้นต่อไป

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอโดยแสดงเหตุผลให้เป็นที่พอใจแก่คณะอนุกรรมการไต่สวนได้ว่าตนไม่สามารถแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ คณะอนุกรรมการไต่สวนอาจขยายระยะเวลาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินให้กับผู้ถูกกล่าวหาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกินระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งหรือกำหนดระยะเวลาที่คณะอนุกรรมการไต่สวนอนุญาตให้ตามวรรคสาม หากคณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม จะนำรายการทรัพย์สินและหนี้สินดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาวินิจฉัยก็ได้

คำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม แบบ ตส. ป.ป.ช. 14

ข้อ 34 ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามระเบียบนี้ หากมีกรณีจำ เป็นที่ต้องเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน ให้นำระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน มาใช้บังคับ

ข้อ 35 ในกรณีที่การไต่สวนข้อเท็จจริงพบว่า ได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดในเรื่องที่อยู่ระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาสั่งให้ไต่สวนผู้นั้น อนึ่ง ความข้อนี้ให้ใช้บังคับกับกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน รวมทั้งผู้ให้ ผู้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามมาตรา 66 เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการหรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่ หรือกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอื่นเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน แล้วแต่กรณี

ในการไต่สวนข้อเท็จจริงหากคณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่า การให้ผู้ถูกกล่าวหายังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปอาจจะก่อความเสียหายให้แก่ทางราชการหรือเป็นอุปสรรคในการไต่สวนข้อเท็จจริง ก็ให้เสนอเรื่องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาเพื่อส่งเรื่องให้ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวหาสั่งพักราชการหรือพักงาน เพื่อรอฟังผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ต่อไป

ข้อ 36 ให้ประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการและเลขานุการ เป็นผู้รับผิดชอบสำนวนโดยอาจร้องขอให้สำนักงาน ป.ป.ช. สนับสนุนงานด้านธุรการได้ตามที่เห็นสมควร

เพื่อประโยชน์ในการบริหารงานคดีให้เป็นไปโดยรวดเร็ว ให้สำนักงาน ป.ป.ช. สนับสนุนงานของคณะอนุกรรมการไต่สวนตามที่ร้องขอโดยพลัน

ส่วนที่ 3
การแจ้งข้อกล่าวหาและสิทธิการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา

ข้อ 37 เมื่อองค์คณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่า จากทางไต่สวนข้อเท็จจริงมีพยานหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนข้อกล่าวหาว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการอันมีมูลความผิด ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนมีหนังสือเรียกผู้ถูกกล่าวหามาพบและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาอันสมควร แต่อย่างช้าไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหา

ในการแจ้งข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนจัดทำเป็นบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาระบุการกระทำและพฤติการณ์ทั้งหลายที่อ้างว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี โดยให้ทำขึ้นเป็นสองฉบับเพื่อมอบให้ผู้ถูกกล่าวหาหนึ่งฉบับ และเก็บไว้เป็นหลักฐานในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงหนึ่งฉบับ โดยให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อรับทราบการแจ้งข้อกล่าวหาไว้เป็นหลักฐานด้วย

การแจ้งข้อกล่าวหาในกรณีร่ำรวยผิดปกติ นอกจากจะต้องกระทำตามวรรคสองแล้ว ให้ระบุข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบหรือพฤติการณ์ที่เป็นเหตุแห่งการร่ำรวยผิดปกติให้ชัดแจ้งด้วยเพื่อที่จะทำให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจข้อกล่าวหาได้ดี

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาแต่ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบข้อกล่าวหาให้คณะอนุกรรมการไต่สวนจดแจ้งเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยและให้รวมไว้ในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง

ในการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ผู้ถูกกล่าวหาอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาแทนโดยให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ได้

บันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 15

ข้อ 38 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาตามกำหนดนัดหรือปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้รับหนังสือตามข้อ 37 ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหาซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการหรือตามหลักฐานที่ปรากฏจากการไต่สวนข้อเท็จจริง แต่ต้องจดแจ้งเหตุนั้นไว้เป็นหลักฐาน

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาหรือไม่ได้รับหนังสือแจ้งให้มารับทราบข้อกล่าวหาตามวรรคหนึ่ง ให้มีการปิดประกาศหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาไว้โดยเปิดเผยยังที่ทำการสำนักงาน ป.ป.ช. และภูมิลำเนาของผู้ถูกกล่าวหา โดยให้จดแจ้งการดำเนินการดังกล่าวไว้ให้ปรากฏเป็นหลักฐานด้วย

ในการจัดส่งบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาไปให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ให้ทำบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาเป็นสามฉบับ เพื่อเก็บไว้ในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงหนึ่งฉบับ โดยให้ส่งไปให้ผู้

ถูกกล่าวหาสองฉบับเพื่อให้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้หนึ่งฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงหนึ่งฉบับ โดยเมื่อล่วงพ้นกำหนดสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้ดำเนินการดังกล่าวแล้ว แม้จะไม่ได้รับบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาคืนหรือไม่ได้รับคำชี้แจงจากผู้ถูกกล่าวหา ก็ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาและไม่ประสงค์ที่จะแก้ข้อกล่าวหา

ถ้าผู้ถูกกล่าวหามาขอให้ปากคำหรือยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา หรือขอนำสืบพยานหลักฐานแก้ข้อกล่าวหาก่อนที่คณะอนุกรรมการไต่สวนจะพิจารณาวินิจฉัยโดยมีความเห็นเกี่ยวกับคดีและสรุปสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง หากคณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรตามที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างก็อาจพิจารณาให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือนำสืบพยานหลักฐานตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอก็ได้

ข้อ 39 ในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาอาจแก้ข้อกล่าวหาโดยทำเป็นหนังสือหรือชี้แจงด้วยวาจาก็ได้ และผู้ถูกกล่าวหามีสิทธินำทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจเข้าฟังการชี้แจงหรือให้ปากคำของตนได้

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาประสงค์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจา ให้นำความในข้อ 26 และข้อ 27 การไต่สวนปากคำพยานมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการนำสืบแก้ข้อกล่าวหา ผู้ถูกกล่าวหาจะอ้างพยานบุคคลหรือนำพยานหลักฐานมาเองหรือจะอ้างพยานหลักฐานโดยขอให้คณะอนุกรรมการไต่สวนเรียกหรือไต่สวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้

ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอขยายระยะเวลาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยอ้างเหตุผลและความจำเป็นหากคณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรมจะขยายระยะเวลาการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาหรือนำสืบแก้ข้อกล่าวหาออกไปตามที่เห็นสมควรก็ได้

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่าพยานหลักฐานใดที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างไม่เกี่ยวกับประเด็นที่กล่าวหาหรือเป็นการประวิงคดีให้ชักช้า คณะอนุกรรมการไต่สวนจะไม่ทำการไต่สวนพยานหลักฐานนั้นก็ได้

บันทึกปากคำผู้ถูกกล่าวหา ให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 16

ข้อ 40 ในกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาแล้ว โดยก่อนการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาผู้ถูกกล่าวหาอาจยื่นคำร้องขอเป็นหนังสือพร้อมด้วยเหตุผลต่อคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อขอตรวจพยานหลักฐานในสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อประกอบการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาได้

เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม คณะอนุกรรมการไต่สวนจะอนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาตรวจพยานหลักฐานตามที่ร้องขอก็ได้ เว้นแต่เป็นพยานหลักฐานที่มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของพยานบุคคล ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทำคำร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคำ หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการกระทำผิดตามที่กล่าวหา หรือกระทบต่อสาระสำคัญของสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยประการอื่น ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนมีอำนาจที่จะปฏิเสธไม่อนุญาตให้มีการตรวจพยานหลักฐานตามที่ผู้ถูกกล่าวหาร้องขอ

ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไต่สวนอนุญาตให้ผู้ถูกกล่าวหาตรวจพยานหลักฐานได้ตามวรรคสองให้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิขอจดบันทึกหรือคัดลอกเอกสารในสำนวนได้ตามสมควรเท่าที่จะไม่กระทบต่อรูปคดีหรือการคุ้มครองบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ถูกกล่าวหาอาจนำทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจเข้าช่วยเหลือในการตรวจพยานหลักฐานด้วยก็ได้

คำร้องขอตรวจพยานหลักฐานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 17

ข้อ 41 ในกรณีที่คณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นสมควรอาจทำการไต่สวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมโดยการสอบปากคำพยานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงมีคำสั่งเรียกเอกสารหรือหลักฐานจากหน่วยงานหรือบุคคลใด เพื่อประกอบการพิจารณาในการวินิจฉัยคดีภายหลังจากที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบและได้รับฟังคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยได้ไต่สวนพยานหลักฐานของผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็ได้

ส่วนที่ 4
การพิจารณาและสรุปสำนวน

ข้อ 42 ให้องค์คณะอนุกรรมการไต่สวนดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงเพื่อที่จะทราบข้อเท็จจริงหรือพิสูจน์ความผิดตามที่มีการกล่าวหา โดยหากได้ไต่สวนพยานหลักฐานของคู่กรณีทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในคดีและเห็นว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการวินิจฉัยมูลความผิดของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ให้มีการพิจารณาวินิจฉัยความผิดของผู้ถูกกล่าวหาและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในสำนวนคดีโดยเร็ว

ให้องค์คณะอนุกรรมการไต่สวนประชุมปรึกษาเพื่อพิเคราะห์ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวงจากข้อกล่าวหา คำแก้ข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งได้จากการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำการอันเป็นมูลความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร หรือมีมติว่าสมควรดำเนินคดีอาญา คดีร่ำรวยผิดปกติ หรือคดีความผิดวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาหรือไม่ พร้อมด้วยเหตุผลในการพิจารณาทำความเห็นและพยานหลักฐานประกอบคำวินิจฉัย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง และให้จัดทำสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 50 เสนอต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช.

รายงานและสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้เป็นไปตามแบบ ตส. ป.ป.ช. 18

ข้อ 43 เมื่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว ให้จัดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณาภายในสามสิบวัน

เพื่อประโยชน์แห่งความเป็นธรรม เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้พิจารณาสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมีมติให้คณะอนุกรรมการไต่สวนชุดเดิมไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดใหม่ทำการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมก็ได้ ทั้งนี้ หากเป็นการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดใหม่ ให้นำความในข้อ 14 การแจ้งคำสั่งให้ไต่สวนข้อเท็จจริงและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนทำการไต่สวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วสรุปข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้มาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยไม่ต้องทำความเห็น

ส่วนที่ 5
การดำเนินการเกี่ยวกับคดี

ข้อ 44 ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้อนุกรรมการมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย โดยในการจับและคุมขังบุคคล อนุกรรมการผู้ที่ได้รับมอบหมาย อาจร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการก็ได้

เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว สำหรับการ

จัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดี ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 45 ในกรณีที่มีเหตุที่จะออกหมายจับหรือเมื่อปรากฏพยานหลักฐานระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้กระทำความผิดหรือเมื่อมีหลักฐานตามสมควรโดยมีเหตุอันควรเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาจะหลบหนีหรือจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน หรือก่อเหตุอันตรายประการอื่น หรือเมื่อมีเหตุที่จะออกหมายจับได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และคณะอนุกรรมการไต่สวนเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ ก็ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณามอบหมายให้อนุกรรมการคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนดำเนินการเพื่อขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ความในวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูลและไม่มารายงานตัวตามกำหนดนัดเพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดหรือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจด้วยโดยอนุโลม

ในการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายจับเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดี ให้ระบุในคำร้องขอด้วยว่าถ้าผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีไปในระหว่างถูกดำเนินคดี มิให้นับระยะเวลาที่ผู้ถูกกล่าวหาหลบหนีรวมเป็นส่วนหนึ่งของอายุความ ตามความในมาตรา 74/1 หรือมาตรา 98 ประกอบมาตรา 74/1 แล้วแต่กรณี

ข้อ 46 ในการจัดการตามหมายจับ หรือการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีในระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน หรือการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หากปรากฏพยานหลักฐานโดยชัดแจ้งว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดหรือมีพฤติการณ์ที่จะหลบหนีไปในระหว่างการไต่สวน หรือไม่มารายงานตัวตามกำหนดนัดเพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดหรือต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลซึ่งมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดี ให้คณะอนุกรรมการไต่สวนจัดการให้มีการจับหรือควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อดำเนินคดีต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้อนุกรรมการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนร่วมกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่น หรือแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นจัดการให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้หรือให้ดำเนินการตามที่เห็นสมควรเพื่อการนำตัวผู้ถูกกล่าวหามาฟ้องลงโทษก็ได้

ข้อ 47 ในกรณีที่มีการตั้งคณะทำงานขึ้นระหว่างคณะกรรมการ ป.ป.ช. และอัยการสูงสุดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกอบด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เคยเป็นอนุกรรมการไต่สวนในคดีนั้นอย่างน้อยสองคน โดยอาจมีพนักงานไต่สวนในสำนักกฎหมายและสำนักคดีร่วมเป็นคณะทำงานด้วยก็ได้ เพื่อทำหน้าที่เป็นคณะทำงานหรือฝ่ายเลขานุการตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควร โดยคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่พิจารณาพยานหลักฐานที่ไม่สมบูรณ์และรวบรวมพยานหลักฐานให้สมบูรณ์และหาข้อยุติเกี่ยวกับการดำเนินการฟ้องคดีแล้วส่งให้อัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลหรือฟ้องคดีต่อไป

กรณีที่ไม่อาจหาข้อยุติเกี่ยวกับการฟ้องคดีได้ ให้สรุปข้อเท็จจริงรวมทั้งข้อกฎหมายเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

หมวด 3
พนักงานไต่สวน

ส่วนที่ 1
การแต่งตั้งและมอบหมาย

ข้อ 48 ให้สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอรายชื่อข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการหรือเทียบเท่าขึ้นไปและมีพื้นความรู้ในระดับเนติบัณฑิต หรือมีคุณวุฒิด้านกฎหมายและมีความรู้และประสบการณ์ในการไต่สวนและวินิจฉัยคดี หรือการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สิน หรือการให้ความเห็นทางกฎหมาย โดยจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด เพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานไต่สวนตามระเบียบนี้

เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ให้ความเห็นชอบรายชื่อบุคคลตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ลงนามแต่งตั้งเป็นพนักงานไต่สวนเพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีที่ได้รับมอบหมายต่อไป

ข้อ 49 ในการพิจารณามอบหมายให้พนักงานไต่สวนดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและเป็นผู้รับผิดชอบสำนวนในคดีแต่ละเรื่อง ให้ผู้อำนวยการสำนักที่รับผิดชอบเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อแต่งตั้งและมอบหมายคดีให้กับองค์คณะ

พนักงานไต่สวน เพื่อให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดยให้คำนึงถึงความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมเป็นหลัก

องค์คณะพนักงานไต่สวนที่ได้รับแต่งตั้งและมอบหมายตามวรรคหนึ่ง จะมีจำนวนเท่าใดนั้นให้เป็นไปตามความจำเป็นเหมาะสมและปริมาณคดีตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นสมควรแต่งตั้งโดยให้มีพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบสำนวนทำหน้าที่รับผิดชอบงานในองค์คณะไต่สวนให้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยเพื่อให้การไต่สวนข้อเท็จจริงในคดีที่ได้รับมอบหมายแล้วเสร็จโดยเร็ว

ให้สำนักงาน ป.ป.ช. จัดทำบัญชีรายงานคดีตามวรรคหนึ่ง เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อทราบเป็นรายเดือน ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีเหตุอันสมควรอาจมีมติให้เรียกคืนสำนวนคดีหรือเปลี่ยนองค์คณะพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบสำนวนก็ได้

ข้อ 50 เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีผู้ช่วยพนักงานไต่สวนเพื่อช่วยในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์คณะพนักงานไต่สวนด้วยก็ได้

ข้อ 51 คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจมอบหมายให้กรรมการ ป.ป.ช. คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้ควบคุม กำกับ ดูแล ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวนเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดขึ้นโดยระเบียบนี้หรือโดยประการอื่น ทั้งนี้ เพื่อให้การไต่สวนข้อเท็จจริงการรวบรวมพยานหลักฐานและการสรุปสำนวนเสนอต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ของพนักงานไต่สวนดำเนินไปโดยเรียบร้อยชอบด้วยกระบวนการแห่งกฎหมายและเป็นระเบียบเดียวกัน

ส่วนที่ 2
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวน

ข้อ 52 ให้นำความในหมวด 2 คณะอนุกรรมการไต่สวน ตั้งแต่หมวด 2 ส่วนที่ 1 ถึง ส่วนที่ 5 มาใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวนโดยอนุโลม

ข้อ 53 ให้พนักงานไต่สวนที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงมีอำนาจตามมาตรา 25 (1) (2) และ (3)

ในการไต่สวนข้อเท็จจริงตามที่ได้รับมอบหมาย ให้พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบสำนวนทำหน้าที่รับผิดชอบคดีและเป็นฝ่ายเลขานุการในองค์คณะไต่สวน

เพื่อประโยชน์ในการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้พนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบสำนวนหรือพนักงานไต่สวนในองค์คณะไต่สวนมีอำนาจลงนามในหนังสือหรือคำสั่งเพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ได้

ข้อ 54 ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานไต่สวนตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้พนักงานไต่สวนมีฐานะเป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่และมีอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเช่นเดียวกับพนักงานสอบสวนด้วย

ในกรณีที่องค์คณะพนักงานไต่สวนได้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งปวงแล้วมีมติว่าสมควรดำเนินคดีอาญา คดีร่ำรวยผิดปกติ หรือคดีความผิดวินัยกับผู้ถูกกล่าวหาหากเป็นกรณีที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่มารับทราบข้อกล่าวหาโดยกรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหานั้นจะหลบหนี และพนักงานไต่สวนเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจับผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อดำเนินคดี ให้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาเห็นชอบให้พนักงานไต่สวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายยื่นคำร้องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อขอให้ศาลออกหมายจับผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ในการจัดการตามหมายจับให้พนักงานไต่สวนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการแทน หรืออาจร่วมดำเนินการกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นก็ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว

ในกรณีที่มีการควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ในอำนาจของศาลเนื่องจากมีการจับผู้ถูกกล่าวหาไว้ตามหมายจับแล้ว ให้พนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นมีอำนาจในการดำเนินการขอให้ศาลควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาไว้ได้ต่อไปและให้แจ้งพนักงานไต่สวนผู้รับผิดชอบสำนวนทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว โดยไม่ต้องส่งตัวผู้ถูกกล่าวหามาให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดำเนินการ ทั้งนี้ ในการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว สำหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและระเบียบข้อบังคับในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดี ย่อมไม่เป็นการตัดอำนาจขององค์คณะพนักงานไต่สวนในการจัดทำสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 50 เสนอต่อประธานกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา

บทเฉพาะกาล

ข้อ 55 บรรดาการใด ๆ เกี่ยวกับการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรืออยู่ระหว่างดำเนินการก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับและยังไม่แล้วเสร็จ ให้การไต่สวนข้อเท็จจริงนั้นมีผลสมบูรณ์เป็นอันใช้ได้ และให้ดำเนินการต่อไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้โดยให้ถือว่าการไต่สวนข้อเท็จจริงที่ได้ดำเนินการไปแล้วเป็นส่วนหนึ่งของการไต่สวนข้อเท็จจริงตามระเบียบนี้

ข้อ 56 ในระหว่างที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยังมิได้มีการจัดตำแหน่งข้าราชการในสาขากระบวนการยุติธรรมหรือในระหว่างที่การจัดตำแหน่งข้าราชการยังไม่แล้วเสร็จ ให้พนักงานไต่สวนผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดหรือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ไปก่อนจนกว่าจะมีการจัดตำแหน่งแล้วเสร็จและให้มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2555

ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาคผนวก ข

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
พ.ศ. 2554

โดยที่เป็นการสมควรให้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการมอบหมายให้เลขาธิการ ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในชั้นก่อนดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงในเรื่องกล่าวหา เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ประกอบกับมาตรา 44/1 มาตรา 76 มาตรา 84 และมาตรา 103/18 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือกฎที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน พ.ศ. 2554”

ข้อ 2[2[1]] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน” หมายความว่า การตรวจรับเรื่องและการดำเนินการใด ๆ ที่เลขาธิการ หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายจาก

[2[1]] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128/ตอนที่ 84 ก/หน้า 17/25 พฤศจิกายน 2554

เลขาธิการ ได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป

ข้อ 4 ก่อนดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงตามมาตรา 43 หากคณะกรรมการ ป.ป.ช. มิได้มีมติเป็นประการอื่น ให้เลขาธิการมีอำนาจดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหานั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไป

การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง เลขาธิการอาจมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการแทนก็ได้ โดยการมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่ละเรื่อง ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาจ่ายเรื่องกล่าวหาให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยคำนึงถึงความเชี่ยวชาญ และความเหมาะสมเป็นหลัก

ข้อ 5 เมื่อได้รับเรื่องกล่าวหาแล้วให้พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการดังนี้

(1) กรณีการกล่าวหาเป็นหนังสือให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกคำกล่าวหาในสารบบการดำเนินคดี และดำเนินการสรุปชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา ชื่อหรือตำแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหาหรือบุคคลซึ่งเป็นตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน และข้อกล่าวหาและพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานหรืออ้างพยานหลักฐาน เสนอผู้อำนวยการสำนักที่เกี่ยวข้องเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควร

(2) กรณีที่มีผู้กล่าวหาได้กล่าวหาด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อยสองคนร่วมกันบันทึกคำกล่าวหาไว้และกรณีผู้กล่าวหานำบุคคลอื่นซึ่งอ้างว่าเป็นพยานของตนมาด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกถ้อยคำไว้เพื่อประกอบการกล่าวหาแล้วดำเนินการตาม (1) ต่อไป

(3) กรณีที่ความปรากฏเบื้องต้นว่าเรื่องกล่าวหาใดเป็นเรื่องกล่าวหาซึ่งไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ที่จะต้องรับไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือมีมติตามที่เห็นสมควรโดยเร็วต่อไป

ข้อ 6 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าคำกล่าวหาใดซึ่งเป็นเรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไม่รับหรือยกเรื่องกล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาได้

(1) เรื่องที่มีข้อกล่าวหาหรือประเด็นเกี่ยวกับเรื่องที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้วินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้ว และไม่มีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งเป็นสาระสำคัญแห่งคดี หรือ

(2) เรื่องที่เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันและศาลประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้ว เว้นแต่คดีนั้นได้มีการถอนฟ้องหรือทิ้งฟ้อง หรือเป็นกรณีที่ศาลยังมิได้วินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี จะเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. รับหรือยกคำกล่าวหานั้นขึ้นพิจารณาก็ได้

ข้อ 7 เรื่องกล่าวหาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาว่าสมควรรับหรือยกขึ้นพิจารณาหรือไม่

(1) เรื่องที่ไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทำชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้

(2) เรื่องที่ล่วงเลยมาแล้วเกินห้าปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหา และเป็นเรื่องที่ไม่อาจหาพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้

(3) เรื่องที่เป็นการกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าการดำเนินการต่อผู้ถูกกล่าวหาตามกฎหมายอื่นเสร็จสิ้นและเป็นไปโดยชอบแล้ว และไม่มีเหตุอันควรสงสัยว่าการดำเนินการนั้นไม่เที่ยงธรรม

ข้อ 8 ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหา ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินการเพื่อทราบรายละเอียดตามคำกล่าวหาหรือรายละเอียดของเหตุอันควรสงสัยว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นใคร มีตำแหน่งหน้าที่ใดพ้นจากตำแหน่งแล้วหรือไม่ มีข้อกล่าวหาประการใด พฤติการณ์ในการกระทำความผิดเป็นอย่างไร และมีพยานหลักฐานใด หรือบุคคลใดร่วมกระทำความผิด

ในการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหา ให้เลขาธิการหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เลขาธิการมอบหมายดำเนินการได้ ดังต่อไปนี้

(1) ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมตามคำกล่าวหาจากผู้กล่าวหา

(2) บันทึกถ้อยคำบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) ขอทราบข้อเท็จจริงหรือขอเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานของรัฐส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน หรือจากบุคคลใด ๆ มาประกอบการพิจารณา

(4) ตรวจสอบสถานที่หรือท้องที่ที่เกิดเหตุ หรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นตามคำกล่าวหา

(5) เข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงินตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานหรือสถาบันการเงิน

(6) ปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ ในการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว สำหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดี ให้นำประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

(7) ดำเนินการให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 25 (1) (2) และ (3) หรือดำเนินการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ 9 ก่อนเริ่มสอบปากคำผู้ให้ถ้อยคำ ให้แจ้งให้ผู้ให้ถ้อยคำทราบว่าพนักงานเจ้าหน้าที่มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา การให้ถ้อยคำอันเป็นเท็จต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อาจเป็นความผิดตามกฎหมาย

ข้อ 10 การสอบปากคำผู้ให้ถ้อยคำ ให้บันทึกถ้อยคำมีสาระสำคัญตามแบบ สว. ป.ป.ช. 1 ท้ายระเบียบนี้ เมื่อได้บันทึกถ้อยคำเสร็จแล้ว ให้อ่านให้ผู้ให้ถ้อยคำฟัง หรือจะให้ผู้ให้ถ้อยคำอ่านเองก็ได้แล้วให้ผู้ให้ถ้อยคำและผู้บันทึกถ้อยคำลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากมีผู้ร่วมให้ถ้อยคำเพื่อประโยชน์ในการแสวงหาข้อเท็จจริงก็ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน และให้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมในการสอบปากคำลงลายมือชื่อรับรองไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น ถ้าบันทึกถ้อยคำมีหลายหน้าให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกหน้า

ในบันทึกถ้อยคำ ห้ามมิให้ขูดลบหรือบันทึกข้อความทับ ถ้าจะต้องแก้ไขข้อความที่ได้บันทึกไว้แล้วให้ใช้วิธีขีดฆ่าหรือตกเติม และให้พนักงานเจ้าหน้าที่อย่างน้อยหนึ่งคนกับผู้ให้ถ้อยคำลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแห่งที่ขีดฆ่าหรือตกเติม

ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่ยอมลงลายมือชื่อให้บันทึกเหตุแห่งการไม่ลงลายมือชื่อไว้ในบันทึกถ้อยคำนั้น ในกรณีที่ผู้ให้ถ้อยคำไม่สามารถลงลายมือชื่อได้ให้นำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับโดยอนุโลม

ข้อ 11 ในกรณีที่พนักงานเจ้าหน้าที่เห็นว่าการรวบรวมพยานหลักฐานใดจะทำให้การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาล่าช้าโดยไม่จำเป็น หรือมิใช่พยานหลักฐานในประเด็นสำคัญพนักงานเจ้าหน้าที่จะงดเสียก็ได้ แต่ต้องบันทึกเหตุนั้นไว้ในรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงด้วย

ข้อ 12 เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ ให้จัดทำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยอย่างน้อยต้องมีสาระสำคัญ ดังต่อไปนี้

(1) ชื่อและที่อยู่ของผู้กล่าวหา (ถ้ามี)

(2) ชื่อและตำแหน่งหน้าที่ของผู้ถูกกล่าวหา

(3) เรื่องที่ถูกกล่าวหา ข้อกล่าวหา และพฤติการณ์การกระทำผิดตามข้อกล่าวหา

(4) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องซึ่งได้จากการแสวงหาข้อเท็จจริง

(5) เหตุผลในการพิจารณาทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย บทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิง

(6) สรุปความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่กล่าวหาว่าเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปหรือไม่ อย่างใด

เมื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหาพร้อมทั้งความเห็นต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาโดยเร็ว เว้นแต่ในกรณีที่เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเห็นว่าควรแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่จัดการตามคำสั่งดังกล่าวโดยเร็ว

ข้อ 13 เรื่องกล่าวหาใดมีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพียงพอต่อการไต่สวนข้อเท็จจริงต่อไปได้ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร็ว

เรื่องกล่าวหาใดไม่ระบุพยานหลักฐานหรือไม่ปรากฏพฤติการณ์แห่งการกระทำชัดเจนเพียงพอที่จะดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาไม่รับเรื่องกล่าวหานั้นไว้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริง

เรื่องกล่าวหาใดควรส่งให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนของผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการทางวินัยหรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ แล้วแต่กรณี หรือส่งเรื่องให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา หรือควรจำหน่ายคดีออกจากสารบบความเนื่องจากผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตาย หรือควรดำเนินการเป็นประการอื่น ให้พนักงานเจ้าหน้าที่นำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อพิจารณาโดยเร็ว

ข้อ 14 ในการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ เลขาธิการอาจมอบหมายให้รองเลขาธิการหรือผู้ช่วยเลขาธิการซึ่งเลขาธิการมอบหมาย มีอำนาจลงนามในหนังสือที่เกี่ยวข้องได้

ข้อ 15 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับเรื่องกล่าวหาใดไว้พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงแล้ว บรรดาสิ่งของหรือบันทึกรวมถึงเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ได้มาตามระเบียบนี้ ให้ถือเป็นอันใช้ได้ และสามารถนำมาใช้เป็นพยานหลักฐานประกอบสำนวนคดีในชั้นไต่สวนข้อเท็จจริงได้

ข้อ 16 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เห็นว่าจำเป็นต้องจับหรือควบคุมบุคคล ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการในการจับ คุมขัง และการปล่อยชั่วคราว สำหรับการจัดการให้ได้ตัวผู้ถูกกล่าวหามาดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและข้อบังคับของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกคำสั่งหรือหมายอาญาในส่วนที่เกี่ยวข้องมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ในการจัดการตามหมายจับให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแจ้งให้เจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นดำเนินการแทน หรืออาจร่วมดำเนินการกับเจ้าพนักงานตำรวจหรือพนักงานสอบสวนหรือเจ้าพนักงานอื่นก็ได้ แล้วรายงานให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาว่าสมควรดำเนินการตามมาตรา 89/2 หรือไม่ โดยเร็ว

ให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองไปใช้บังคับกับการดำเนินการขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจออกหมายเพื่อให้มีการจับและควบคุมตัวผู้ถูกกล่าวหาซึ่งระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงปรากฏว่าเป็นผู้กระทำความผิดหรือเป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติว่าข้อกล่าวหามีมูล เพื่อส่งตัวไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการต่อไป ตามมาตรา 26 ด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 17 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับกับการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัด ตามมาตรา 103/18 (3) และพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดเขตพื้นที่ หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดด้วยโดยอนุโลม

ข้อ 18 ให้พนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการปฏิบัติงานตามแบบ สว. ป.ป.ช. 2 ท้ายระเบียบนี้ทุกครั้ง

ข้อ 19 บรรดาการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานในเรื่องกล่าวหา ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้ดำเนินการก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ยังคงมีผลสมบูรณ์ใช้ได้

ข้อ 20 ให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช้ระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการศึกษา

ชื่อ	นางสาวเบญจวรรณ หนูพยันต์
วันเดือนปีเกิด	30 สิงหาคม 2527
วุฒิการศึกษา	นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2549 เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตสภา สมัยที่ 60 ปีการศึกษา 2550
ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. (21 กรกฎาคม 2551 – ปัจจุบัน)

หอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์